

18_Gruenderchat.txt

Nachrichtenexport – Kunigunde / Kilian

Zeitzone Europe/Berlin

07.10.2026 19:18 Kunigunde: Ich habe die Unterlagen jetzt im Ordner. Bitte nicht die alte Präsentation mit ‚geplant‘ weiterleiten.

07.10.2026 19:20 Kilian: Ja. Die GmbH gibt es. Cäcilia hat die Gründungsmappe.

07.10.2026 19:23 Kunigunde: Bei dem unabhängigen Vorsitz habe ich fünf plus eins gezählt. Das passt doch nicht zu fünf Sitzen.

07.10.2026 19:24 Kilian: Ich dachte, du würdest einen unserer Sitze dafür verwenden. Lass uns das erst besprechen.

07.10.2026 19:28 Kunigunde: Und bei meinen Anteilen bitte nicht so tun, als hätte ich gestern angefangen. Drei Jahre Werkstatt sind nicht nichts.

07.10.2026 19:31 Kilian: Verstanden. Bei mir auch die Frage, wenn ich wegen der Pflege zu Hause weniger mache. Das ist noch offen.

08.10.2026 08:06 Kunigunde: Der Salon hat geantwortet. Kein Anflug am Fenster. Nur vielleicht der Raum.

08.10.2026 08:10 Kilian: Dann dürfen wir das im Meilenstein nicht als fertigen Fensterpilot verkaufen.

08.10.2026 17:36 Kilian: Frieda will einen Nachtrag. Hänge ihre Mail in den Ordner.

08.10.2026 17:39 Kunigunde: Gut. Keine pauschale Rechtgarantie unterschreiben, bevor wir das verstanden haben.

09.10.2026 07:52 Kunigunde: Ich schreibe dem Anwalt. Bitte heute ab 16:30 erreichbar sein.

09.10.2026 07:54 Kilian: Passt. Erst gemeinsame Beratung klären. Wir sind uns nicht bei allem einig.

21_Terminnotiz.txt

Heckenreiter & Mohn
Buchensteg 14, 10785 Berlin
Mandatsnotiz HM/26-1049
09.10.2026, 11:47 Uhr

Kunigunde Wolkenberger rief aus der Straßenbahn an. Verbindung brach nach rund vier Minuten ab. Sie möchte den Termin mit den Investoren am Dienstag beibehalten, aber nichts als unterschriftsreif bezeichnen. Sie fragte ausdrücklich, ob der zweite Betrag auch dann als Präferenz zählt, wenn er gar nicht überwiesen wird. Eine konkrete rechtliche Antwort wurde in diesem Gespräch nicht erteilt; Unterlagenprüfung folgt.

Kilian ist ab 16:30 Uhr erreichbar. Beide Gründer sollen zu Beginn des Gesprächs die gemeinsame Beauftragung und mögliche abweichende Interessen besprechen. Die Gesellschaft soll bisher nicht mitmandatiert sein. Vollmacht und Vergütungsvereinbarung wurden noch nicht zurückgesandt.

Notariat hat noch keinen Beurkundungstermin bestätigt. Wiedervorlage Montag, 12.10.2026, 09:00 Uhr für Unterlagenstand. Dies ist eine interne Wiedervorlage, keine gerichtliche oder gesetzliche Ausschlussfrist.

Aufgenommen: Adelheid Knister, Sekretariat

Nachtrag 12:03 Uhr: Term Sheet und Vertragsentwurf eingegangen. Keine Originalunterschriften im Posteingang.

46_Telefonnotiz_Fridolin.txt

Heckenreiter & Mohn
Buchensteg 14, 10785 Berlin
Mandatsnotiz HM/26-1049
09.10.2026, 17:06 bis 17:18 Uhr
Aufgenommen: Adelheid Knister

Fridolin Fizzel hat zurückgerufen. Er wurde darauf hingewiesen, dass das Mandat bislang von den Gründern angefragt ist und die Kanzlei ihn nicht berät. Er möchte trotzdem mitteilen, dass er weder Anteile von Ottilie hält noch sein Geld über sie eingezahlt hat. Die 120.000 EUR kamen aus seiner eigenen Rücklage.

Er sagte wörtlich: ‚Ich will nicht wieder hören, machen wir später. Ich muss auch wissen, ob ich das Geld nächstes Frühjahr für meine Wohnung habe.‘ Er verlangt heute keine sofortige Zahlung, möchte aber einen Termin. Er erinnert sich an einen Telefonanruf mit Kilian am 6. März 2025. Kunigunde war nach seiner Erinnerung nicht dabei. Eine Aufzeichnung gibt es nicht. Seine E-Mail am Folgetag habe er bewusst so geschrieben, dass sein Wunsch erhalten bleibe.

Fridolin fragte, ob er schon als Gesellschafter eingetragen sei. Es wurde keine rechtliche Auskunft erteilt. Seine Unterlagen sollen zunächst mit den vorhandenen Listen abgeglichen werden. Er möchte eine etwaige neue Vereinbarung vor Unterschrift selbst prüfen lassen.

Wiedervorlage 12.10.2026, 14:00 Uhr: Rückruftermin mit dem zuständigen Rechtsanwalt abstimmen.
Keine gerichtliche Frist.

11_Mandatsauftrag.eml

Von	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>
An	"Dr. Tassilo Heckenreiter" <t.heckenreiter@kanzlei-havelbogen.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 08:17:00 +0200
Betreff	SkyFade / Serie B / Term Sheet und Gesellschaftervereinbarung

Sehr geehrter Herr Dr. Heckenreiter,

bitte bearbeiten Sie für Kilian und mich die beiden angehängten Entwürfe. Wir möchten am Dienstag mit den Investoren verhandeln und danach einen geordneten Auftrag an das Notariat geben. Bitte klären Sie vorab mit uns, ob Sie uns beide gemeinsam beraten können. Die Gesellschaft und die Investoren sollen durch dieses Schreiben nicht Ihre Mandanten werden.

Das Geschäft ist dasselbe, über das wir telefoniert haben: robotische Friseurlösung, zunächst nur Entwicklung und Versuche an Modellen. Die alten Unterlagen sprechen stellenweise noch von einer geplanten Gründung. Tatsächlich gibt es die GmbH seit 2023. Zehn Millionen sind die neue Runde, nicht zwanzig.

Bitte machen Sie den Entwurf so, dass wir ihn wirklich verhandeln und ausfüllen können. Insbesondere weiß ich noch nicht, welchen Anteil wir der Bindung unterwerfen sollen und wie die verschiedenen Vorrechte zusammenwirken. Entscheiden Sie diese Punkte nicht ohne Rückfrage. Die Struktur darf gern klarer werden; ich möchte keinen Vertrag unterschreiben, der in einer Anlage etwas anderes sagt als im Haupttext.

Ich bin heute zwischen 12:00 und 13:00 Uhr erreichbar. Kilian kann ab 16:30 Uhr teilnehmen. Cäcilia hat die Gesellschaftsunterlagen zusammengestellt. Die erste Einzahlung ist noch nicht erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde

Kunigunde Wolkenberger
Geschäftsführung Produkt und Robotik
SkyFade Robotics GmbH
Werkhof 7, 12489 Berlin
kunigunde@skyfade.example

12_Investor_Rueckfragen.eml

Von	Sibylle Blitzner <s.blitzner@ghi-capital.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 09:42:00 +0200
Betreff	Re: SkyFade / Rangfolge und Beirat

Guten Morgen zusammen,

im Anhang unser Gesprächsstand. Bitte nicht als endgültigen Ausschussbeschluss behandeln. Wir wollen den ersten Betrag zahlen, sobald die vereinbarten Voraussetzungen erfüllt sind. Für den zweiten Betrag brauchen wir messbare Kriterien und eine praktikable Prüfung.

Beim Erlös würden wir gern vor ABC und DEF stehen. Aus dem bisherigen Entwurf lese ich das nicht eindeutig heraus. Mit einer Gleichrangigkeit innerhalb der neuen Runde könnten wir leben, aber das ist noch mit JKL zu besprechen. Bitte zeigt uns auch, was bei einem niedrigen Kaufpreis passiert.

Den unabhängigen Vorsitz können wir nicht als zusätzlichen sechsten Sitz freigeben. Wenn ihr einen eurer Sitze dafür nutzen wollt, sollten wir die Benennung und Abberufung des Mitglieds sauber regeln.

Noch eine Sache: Die 45 Tage Exklusivität sind kürzer als unser Prüfungsplan. Können wir sechzig Tage vereinbaren? Ich möchte das nicht stillschweigend in die Langfassung schreiben lassen.

Beste Grüße

Sibylle

Sibylle Blitzner
Investment Director
GHI Capital GmbH
Speicherbogen 31, 20457 Hamburg
s.blitzner@ghi-capital.example

13_JKL_Erloesmodell.eml

Von	Wendelin Pling <w.pling@jkl-fonds.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>, Sibylle Blitzner <s.blitzner@ghi-capital.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 10:21:00 +0200
Betreff	SkyFade / kein doppelter Bezug / zweite Tranche

Liebe Runde,

wir haben einfach nicht teilnehmend vorgeschlagen. Ich möchte entweder den Vorrang oder die Beteiligung wie ein Stammanteil, nicht beides. Die Rangfolge gegenüber GHI ist damit noch nicht besprochen. Bitte nicht aus unserem niedrigeren Faktor auf Nachrang schließen.

Eine Wahl pro Klasse wäre für uns nur vorstellbar, wenn wir wissen, wer die Klasse bildet und welche Mehrheit entscheidet. GHI und JKL haben unterschiedliche wirtschaftliche Rechte; deshalb möchte ich nicht ohne Weiteres an eine gemeinsame Wahl gebunden sein.

Für die zweite Tranche wäre mir ein Verfahren mit vollständigem Paket und zehn Arbeitstagen für konkrete Beanstandungen recht. Schweigen darf aber keine fehlende Genehmigung erzeugen. Wir brauchen einen Endtermin und eine klare Folge, wenn die Technik später fertig wird.

Viele Grüße

Wendelin

Wendelin Pling

Geschäftsführer

JKL Fonds GmbH

Parkbogen 12, 10785 Berlin

w.pling@jkl-fonds.example

14 Notariat_Vorbereitung.eml

Von	"Dr. Gundolf Rautenbach" <notariat@rautenbach.example>
An	"Dr. Tassilo Heckenreiter" <t.heckenreiter@kanzlei-havelbogen.example>, Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 11:06:00 +0200
Betreff	SF / Vorprüfung der Beurkundungsunterlagen

Sehr geehrter Herr Kollege, sehr geehrte Beteiligte,

für eine Terminierung benötige ich zunächst die vollständigen Register- und Vertretungsangaben sämtlicher Parteien, die geltende Satzung und die zuletzt aufgenommene Gesellschafterliste. Bei acht Vertragsparteien genügt ein Urkundseingang mit zwei Erschienenen nur dann, wenn die übrige Vertretung vollständig geklärt ist. Bitte lassen Sie die Vertretungsfelder daher offen, solange die Nachweise fehlen.

Ich bitte außerdem um eine eindeutige Entscheidung, ob die zweite Kapitalerhöhung erst nach Eintritt der Bedingungen beschlossen werden soll. Bitte reichen Sie keine vermeintlich endgültige Liste mit bereits entstandenen Anteilen der zweiten Tranche ein.

Die Übertragungsverpflichtungen, Rückerwerbsoptionen und die mit ihnen rechtlich verbundenen Nebenabreden müssen in die Formprüfung einbezogen werden. Ich prüfe anschließend die Einbeziehung der Anlagen. Ein PDF im Datenraum ist für sich genommen keine beurkundete Anlage.

Für den Entwurf der Schlussfassung benötige ich die gelösten Varianten insbesondere zur Rangfolge, zum Gründeranteilspaket und zu den Meilensteinen. Ein vorläufiger Besprechungstermin ist möglich; ein Beurkundungstermin ist noch nicht bestätigt.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Gundolf Rautenbach

Dr. Gundolf Rautenbach

Notar

Notariat Rautenbach

Kastanienbogen 23, 10623 Berlin

notariat@rautenbach.example

15_Pixelhagen_Nachtrag.eml

Von	Frieda Pixelhagen <frieda@pixelhagen.example>
An	Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 17:33:00 +0200
Betreff	Exportmodul / Rechte für Kundenprodukt

Hallo Kilian,

ich habe unseren Vertrag noch einmal angehängt. Der Auftrag war für eure interne Entwicklung. Dass der Quellcode bei euch liegt, hatten wir so vereinbart. Die Nutzung in einem Kundenprodukt und die Weitergabe an einen Käufer der Software haben wir damals aber ausdrücklich auf einen Nachtrag verschoben.

Ich bin bereit, darüber zu sprechen. Ich möchte nur vorher wissen, ob es um das einzelne Exportmodul, meine allgemeine Bibliothek oder auch die spätere Wartung geht. Für die fremden Komponenten kann ich keine Rechte zusagen, die deren Lizenz nicht hergibt.

Bitte schickt mir einen konkreten Vorschlag. Bis Mittwoch bin ich in einem anderen Projekt, am Donnerstagvormittag kann ich telefonieren. Eine unterschriebene Erweiterung gibt es derzeit noch nicht.

Viele Grüße

Frieda

Frieda Pixelhagen
Freie Softwareentwicklerin
Pixelhagen Software
Lindensteg 4, 12045 Berlin
frieda@pixelhagen.example

16_Versicherungsvermittlung.eml

Von	Burkhard Flitz <b.flitz@spreepolice.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 15:48:00 +0200
Betreff	SP/SF/26098 / Hallenversuch und weiterer Pilot

Sehr geehrte Frau Wolkenberger,

anbei die Zusammenfassung zur Anfrage. Bitte unterscheiden Sie das vorläufige Angebot für den Hallenversuch von einer Deckung für den späteren Personenbetrieb. Wir können noch keine Bestätigung für die von den Investoren angesprochene zweite Stufe ausstellen.

Die Beschreibung der Tätigkeit muss auch zu den Unterlagen passen, die Sie dem Vermieter des Pilotraums geben. Bitte teilen Sie uns mit, ob nur ein stationärer Aufbau oder auch ein Anflug vorgesehen ist. Die beiden Varianten werden vom Versicherer nicht gleich behandelt.

Freundliche Grüße

Burkhard Flitz

Burkhard Flitz

Gewerbeversicherung

SpreePolice Versicherungsmakler GmbH

Uferbogen 8, 10179 Berlin

b.flitz@spreepolice.example

17_Business_Angel.eml

Von	Otilie Trutz <o.trutz@trutz-beteiligung.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 13:11:00 +0200
Betreff	Meine Beteiligung und die neue Runde

Liebe Kunigunde, lieber Kilian,

ich freue mich, dass es vorangeht. Meine 500.000 EUR aus der frühen Runde sind im Zahlungsjournal richtig aufgeführt. Ich möchte die damalige Vereinbarung nicht einfach als erledigt behandeln, ohne zu sehen, was an ihre Stelle tritt. Insbesondere soll mein Informationsrecht nicht davon abhängen, ob ich einen Beiratssitz bekomme.

Für Finanzierungsfragen würde ich gern als Gast teilnehmen. Ein Stimmrecht verlange ich damit nicht zusätzlich. Wenn die neuen Investoren vor mir stehen sollen, möchte ich das ausdrücklich besprechen. Ich habe dazu bisher nichts unterschrieben.

Ich bin am Dienstag bis 15 Uhr bei einem anderen Termin und kann danach dazukommen. Bitte schickt mir vorher nicht nur eine farbige Prozentgrafik, sondern auch die Nennbeträge und die Regelung zur Erlösverteilung.

Herzliche Grüße
Otilie

Otilie Trutz
Gesellschafter
Trutz Beteiligungen
Kranichweg 9, 14089 Berlin
o.trutz@trutz-beteiligung.example

38 Notariat_UG_in_Gruendung.eml

Von	"Dr. Gundolf Rautenbach" <notariat@rautenbach.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Fri, 19 May 2023 09:18:00 +0200
Betreff	GR/SF/2023-114 / Zwischen Gründung und Eintragung

Sehr geehrte Frau Wolkenberger, sehr geehrter Herr Funkenschlag,

nach dem gestrigen Termin benötigen wir die Bestätigung der beiden Bareinlagen von jeweils 500 EUR. Bitte erst die Kontoverbindung der Gesellschaft in Gründung abwarten. Die im Januar aufgewendeten 4.000 EUR pro Person sind keine Einzahlung auf das gestern übernommene Stammkapital.

Bis zur Eintragung verwenden Sie die Firma mit dem Zusatz in Gründung. Die Rechnung für den ersten Sensor wurde noch auf die Projektgemeinschaft bestellt. Bitte lassen Sie uns wissen, wer diese Bestellung übernehmen soll; aus der Gründungsurkunde folgt keine Zustimmung des Lieferanten zum Vertragswechsel.

Bitte übersenden Sie keine Kundenpräsentation statt der Bankbestätigung. Wir melden uns nach Eingang der vollständigen Anmeldungsunterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gundolf Rautenbach

Notariat Rautenbach

Dr. Gundolf Rautenbach

Notar

Notariat Rautenbach

Kastanienbogen 23, 10623 Berlin

notariat@rautenbach.example

39_Fridolin_Runde_2025.eml

Von	Fridolin Fizzel <fridolin@fizzel.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Fri, 07 Mar 2025 21:06:00 +0100
Betreff	Neue Investoren / bitte mein Darlehen nicht vergessen

Liebe beide,

ich bin gerade bei meiner Mutter und bekomme diese Woche keinen Termin beim Notar mehr hin. Ihr könnt die Runde wegen mir abschließen. Lasst uns meinen Anteil danach ordentlich machen. Die zwanzig Prozent aus dem Darlehensschein sollen ja bleiben, so habe ich Kilian gestern verstanden.

Ob die Zinsen mit reingehen, hatten wir noch nicht fertig besprochen. Ich hätte lieber eine saubere Rechnung als eine Zahl zwischen Tür und Angel. Hänge euch meine Vertragskopie an. Ich habe nichts anderes unterschrieben.

Viele Grüße

Fridolin

Am 05.03.2025 um 16:40 schrieb Kilian:

- > ABC und DEF wollen am Montag zum Notar. Zusammen sieben Millionen.
- > Wir müssen noch besprechen, wie dein Darlehen behandelt wird.
- > Der aktuelle Entwurf enthält dafür keine neuen Anteile.

Fridolin Fizzel

Privater Darlehensgeber

Fridolin Fizzel

Kieselweg 19, 12161 Berlin

fridolin@fizzel.example

40_Stundung_Bestaetigung.eml

Von	Gundel Flock <g.flock@spulenkrantz.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Wed, 18 Feb 2026 18:04:00 +0100
Betreff	SK-260118 / Stundung bestätigt

Guten Abend Frau Wolkenberger, guten Abend Herr Funkenschlag,

vielen Dank, beide Annahmeerklärungen sind da. Anbei unsere vollständige Vereinbarung. Ich habe das Zahlungsziel in der Buchhaltung auf den 30. April geändert. Eine automatische Mahnung aus dem bereits gestarteten Lauf kann sich noch kreuzen; falls sie kommt, bitte kurz an mich weiterleiten.

Für den nächsten Satz Messaufnehmer brauche ich trotzdem eine neue Bestellung und eine Vereinbarung über die Vorauszahlung. Das war nicht Teil des heutigen Gesprächs. Bitte am Telefon nicht die Wartung im April mit der alten Rechnung vermischen.

Freundliche Grüße

Gundel Flock

Kaufmännische Leitung, Spulenkrantz Messtechnik GmbH

Gundel Flock

Kaufmännische Leitung

Spulenkrantz Messtechnik GmbH

Birkendamm 29, 12555 Berlin

g.flock@spulenkrantz.example

41_ABC_Bruecke_und_Rang.eml

Von	Adelgund Moosbach <a.moosbach@abc-ventures.example>
An	Kunigunde Wolkenberger <kunigunde@skyfade.example>, Kilian Funkenschlag <kilian@skyfade.example>
Datum	Mon, 02 Mar 2026 12:36:00 +0100
Betreff	SF/BR/2026-02 / Zahlung und gesonderte Rangvereinbarung

Liebe Kunigunde, lieber Kilian,

unsere 150.000 EUR sind heute ausgeführt worden. Bitte bestätigt den tatsächlichen Eingang. Anbei die beiden am Freitag unterzeichneten Vereinbarungen zur gemeinsamen Ablage. Der Rangtext erfasst ABC und DEF, nicht ohne Weiteres alle anderen Darlehen.

Wenn die nächste Runde kommt, möchten wir früh wissen, was mit dem Geld geschehen soll. Eine Rückzahlung haben wir nicht bereits freigegeben. Bitte lasst in eurer Vorschau die zweite Tranche einer noch unverhandelten Runde nicht wie ein Bankguthaben aussehen.

Herr Fizzel war nicht Partei dieser Unterlagen. Sein Darlehen muss gesondert erfasst bleiben.

Viele Grüße

Adelgund Moosbach
ABC Ventures GmbH

Adelgund Moosbach
Beteiligungsverwaltung
ABC Ventures GmbH
Markgrafenufer 16, 10117 Berlin
a.moosbach@abc-ventures.example

42_Historie_an_Kanzlei.eml

Von	Cäcilia Zwirbel <verwaltung@skyfade.example>
An	"Dr. Tassilo Heckenreiter" <t.heckenreiter@kanzlei-havelbogen.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 16:28:00 +0200
Betreff	HM/26-1049 / UG-Ordner, Fridolin und Frühjahr

Sehr geehrter Herr Dr. Heckenreiter,

ich habe im Schrank noch den alten UG-Ordner gefunden. Anbei die Nachricht zur damaligen Kapitalerhöhung, Fridolins Brief und Kilians technische Notiz. Die weiteren Dokumente liegen einzeln im übermittelten Ordner. Die GmbH war keine Neugründung; deshalb gibt es nicht noch einmal neue Mietverträge aus Oktober 2023.

Im Zahlungsjournal hatten wir bislang die Gründerzahlungen nur zusammengefasst. Ich habe die 500 EUR aus Juni und die 12.000 EUR aus September je Gründer jetzt getrennt. Die Softwarezuwendung von 24.000 EUR gehört nicht zu diesen Bareinzahlungen.

Fridolin nennt das Papier immer seine Anleihe. In unserer Buchhaltung läuft es als privates Darlehen. Es gibt weder eine Urkunde über neue Anteile für ihn noch eine unterschriebene Abrechnung mit dem Abschlag. Seine Mail von März 2025 liegt ebenfalls bei.

Zum Frühjahr habe ich die Gesprächsnotiz und den Bankausschnitt beigelegt. Der Bankausschnitt allein ist nicht der ganze offene Postenbestand. Bitte sagen Sie uns konkret, welche weiteren Unterlagen Sie brauchen.

Mit freundlichen Grüßen

Cäcilia Zwirbel

Verwaltung, SkyFade Robotics GmbH

Cäcilia Zwirbel

Verwaltung

SkyFade Robotics GmbH

Werkhof 7, 12489 Berlin

verwaltung@skyfade.example

19_Historische_Einzahlungen.csv

Datum	Beteiligter	Betrag_EUR	Zuordnung	Beleg	Status
2023-06-12	Kunigunde Wolkenberger	500	UG-Stammeinlage	Kontoarchiv 2023-06 Blatt 2	Zahlung verbucht
2023-06-12	Kilian Funkenschlag	500	UG-Stammeinlage	Kontoarchiv 2023-06 Blatt 2	Zahlung verbucht
2023-09-20	Kunigunde Wolkenberger	12000	Barkapitalerhöhung	27_Kapitalerhöhung_und_Firma_GmbH.pdf	Zahlung verbucht
2023-09-20	Kilian Funkenschlag	12000	Barkapitalerhöhung	27_Kapitalerhöhung_und_Firma_GmbH.pdf	Zahlung verbucht
2023-11-20	Otilie Trutz	500000	5000 Nennbetrag und 495000 Agio	Kontoarchiv 2023-11 Blatt 4	Zahlung verbucht
2025-03-14	ABC Ventures GmbH	4000000	11000 Nennbetrag und 3989000 Agio	Kontoarchiv 2025-03 Blatt 3	Zahlung verbucht
2025-03-14	DEF Partners GmbH	3000000	9000 Nennbetrag und 2991000 Agio	Kontoarchiv 2025-03 Blatt 3	Zahlung verbucht
2026-10-09	GHI Capital GmbH	0	Neue Runde	Finanzierungsordner	Noch keine Einzahlung
2026-10-09	JKL Fonds GmbH	0	Neue Runde	Finanzierungsordner	Noch keine Einzahlung

20_Rechteverzeichnis.csv

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Kopfmodell Export

Urheber_Anbieter: Frieda Pixelhagen

Vertrag: PH/SF-2024-11

Umfang_laut_Ablage: Interne Entwicklung

Nachweis: 06_Entwicklungsvertrag_Pixelhagen.pdf

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Buchungsoberfläche

Urheber_Anbieter: Kilian Funkenschlag

Vertrag: Gründungsordner

Umfang_laut_Ablage: Übertragungsanlage angefragt

Nachweis: Verwaltungsnotiz 07.10.2026

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Gehäusezeichnung M3

Urheber_Anbieter: Kunigunde Wolkenberger

Vertrag: Entwicklungsordner

Umfang_laut_Ablage: Eigene Zeichnung nach Angaben des Gründers

Nachweis: Dateiverzeichnis K-M3

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Domain skyfade.example

Urheber_Anbieter: SkyFade Robotics GmbH

Vertrag: Interne Domainübersicht

Umfang_laut_Ablage: Projektadresse

Nachweis: Verwaltung

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Allgemeine Exportbibliothek

Urheber_Anbieter: Pixelhagen Software

Vertrag: PH/SF-2024-11

Umfang_laut_Ablage: Vorbestehendes Werkzeug

Nachweis: 15_Pixelhagen_Nachtrag.eml

Stand: 2026-10-08

Bestandteil: Drittkomponenten Export

Urheber_Anbieter: Verschiedene Anbieter

Vertrag: Lizenzliste angefordert

Umfang_laut_Ablage: Noch nicht vollständig im Ordner

Nachweis: Kilian 08.10.2026

43_Darlehensbestand.csv

Vertrag	Glaebiger	Auszahlung	Kapital_EUR	Zins_pro_Jahr	Faelligkeit	Zinsmethode	Rangdokument
FF/SF/2024-01	Fridolin Fizzel	2024-05-01	120000	0.06	2027-03-31	Tatsächliche Tage / 365 ohne Zinseszins	Keine gesonderte Vereinbarung
SF/BR/2026-02-KW	Kunigunde Wolkenberger	2026-03-02	60000	0.05	2026-12-31	Tatsächliche Tage / 365 ohne Zinseszins	Keine gesonderte Vereinbarung
SF/BR/2026-02-KF	Kilian Funke nschlag	2026-03-02	40000	0.05	2026-12-31	Tatsächliche Tage / 365 ohne Zinseszins	Keine gesonderte Vereinbarung
SF/BR/2026-02-ABC	ABC Ventures GmbH	2026-03-02	150000	0.05	2026-12-31	Tatsächliche Tage / 365 ohne Zinseszins	32_Rangvereinbarung_ABC_DEF.pdf
SF/BR/2026-02-DEF	DEF Partners GmbH	2026-03-02	100000	0.05	2026-12-31	Tatsächliche Tage / 365 ohne Zinseszins	32_Rangvereinbarung_ABC_DEF.pdf

44_Bankjournal_Fruehjahr.csv

Datum	Vorgang	Zugang_EUR	Abgang_EUR	Saldo_EUR	Beleg
2026-02-13	Anfangsbestand	0	0	88000	Hauptkonto Blatt 02-13
2026-02-16	Kundeneingänge	63000	0	151000	Hauptkonto Blatt 02-16
2026-02-20	Lieferanten und Miete	0	34000	117000	Hauptkonto Blatt 02-20
2026-02-27	Personal und Abgaben	0	76000	41000	Hauptkonto Blatt 02-27
2026-03-02	Darlehen Kunigunde	60000	0	101000	SF/BR/2026-02-KW
2026-03-02	Darlehen Kilian	40000	0	141000	SF/BR/2026-02-KF
2026-03-02	Darlehen ABC	150000	0	291000	SF/BR/2026-02-ABC
2026-03-02	Darlehen DEF	100000	0	391000	SF/BR/2026-02-DEF
2026-03-12	Kundeneingänge	28000	0	419000	Hauptkonto Blatt 03-12
2026-03-20	Lieferanten	0	125000	294000	Hauptkonto Blatt 03-20
2026-03-25	Miete und Betrieb	0	24000	270000	Hauptkonto Blatt 03-25
2026-03-31	Personal und Abgaben	0	190000	80000	Hauptkonto Blatt 03-31

45_Kapitalhistorie.csv

Registerstichtag: 2023-06-20

Vorgang: Ersteintragung UG

Wolkenberger_EUR: 500

Funkenschlag_EUR: 500

Trutz_EUR: 0

ABC_EUR: 0

DEF_EUR: 0

Gesamt_EUR: 1000

Nachweis: 24_UG_Gruendung_und_Registermitteilung.pdf

Registerstichtag: 2023-10-04

Vorgang: Barkapitalerhöhung und Firma GmbH

Wolkenberger_EUR: 12500

Funkenschlag_EUR: 12500

Trutz_EUR: 0

ABC_EUR: 0

DEF_EUR: 0

Gesamt_EUR: 25000

Nachweis: 27_Kapitalerhoehung_und_Firma_GmbH.pdf

Registerstichtag: 2023-11-30

Vorgang: Eintritt Ottilie Trutz

Wolkenberger_EUR: 12500

Funkenschlag_EUR: 12500

Trutz_EUR: 5000

ABC_EUR: 0

DEF_EUR: 0

Gesamt_EUR: 30000

Nachweis: 28_Angel_Runde_und_Nummernfolge.pdf

Registerstichtag: 2025-03-24

Vorgang: Frühfinanzierung ABC und DEF

Wolkenberger_EUR: 12500

Funkenschlag_EUR: 12500

Trutz_EUR: 5000

ABC_EUR: 11000

DEF_EUR: 9000

Gesamt_EUR: 50000

Nachweis: 30_Finanzierungsrunde_Maerz_2025.pdf

Registerstichtag: 2026-09-30

Vorgang: Bestand vor neuer Runde

Wolkenberger_EUR: 12500

Funkenschlag_EUR: 12500

Trutz_EUR: 5000

ABC_EUR: 11000

DEF_EUR: 9000

Gesamt_EUR: 50000

Nachweis: 04_Beteiligungsuebersicht_Bestand.pdf

22_Kapital_und_Finanzierungsplan.xlsx

SkyFade Robotics Kapitalübersicht

9. Oktober 2026 · Bestand und geplante Kapitalzustände · EUR Nennbetrag

Gesellschafter	Bestand	Neu Tranche 1	Nach Tranche 1	Neu Tranche 2	Nach Tranche 2	Quote Bestand	Quote final
Kunigunde Wolkenberger	12,500	0	12,500	0	12,500	25.0000%	17.8571%
Kilian Funkenschlag	12,500	0	12,500	0	12,500	25.0000%	17.8571%
Otilie Trutz	5,000	0	5,000	0	5,000	10.0000%	7.1429%
ABC Ventures GmbH	11,000	0	11,000	0	11,000	22.0000%	15.7143%
DEF Partners GmbH	9,000	0	9,000	0	9,000	18.0000%	12.8571%
GHI Capital GmbH	0	9,000	9,000	6,000	15,000	0.0000%	21.4286%
JKL Fonds GmbH	0	3,000	3,000	2,000	5,000	0.0000%	7.1429%
Gesamt	50,000	12,000	62,000	8,000	70,000	100.0000%	100.0000%

Bestand: Beteiligungsübersicht vom 30. September 2026.

Neue Anteile sind geplant. Entstehung jeweils erst nach dem erforderlichen Registervollzug.

Kein neuer Mitarbeiterpool eingerechnet. Keine Erlösverteilung aus diesen Quoten ableiten.

SkyFade Robotics Finanzierungsplan

Vorschlag vom 9. Oktober 2026 · noch keine Zahlung der neuen Investoren

Ausgabebetrag je Anteil EUR 500

Investor	Tranche	Ausgabebetrag EUR	Nennwert je Anteil	Neue Anteile	Nennbetrag EUR	Agio EUR
GHI Capital GmbH	1	4,500,000	1	9,000	9,000	4,491,000
JKL Fonds GmbH	1	1,500,000	1	3,000	3,000	1,497,000
GHI Capital GmbH	2	3,000,000	1	6,000	6,000	2,994,000
JKL Fonds GmbH	2	1,000,000	1	2,000	2,000	998,000
Tranche 1 gesamt		6,000,000		12,000	12,000	5,988,000
Tranche 2 gesamt		4,000,000		8,000	8,000	3,992,000
Beide Tranchen		10,000,000		20,000	20,000	9,980,000

Quelle: Term Sheet Nummer 3. Die zweite Tranche hängt von noch zu vereinbarenden Nachweisen ab.

Blaue Zahlen: Eingaben. Schwarze Zahlen: Formeln. Grüne Zahlen: Verknüpfungen zu anderen Blättern.

SkyFade Robotics Mittelverwendung

Budgetvorschlag bei vollständiger Finanzierung · keine bereits gebuchten Ausgaben

Gesamtrahmen EUR 10,000,000

Verwendungsbereich	Anteil	Budget EUR
Robotik und Sicherheit	35%	3,500,000
Zulassung und Versicherung	20%	2,000,000
Software und Daten	20%	2,000,000
Personal und Pilotstandorte	15%	1,500,000
Betriebskapital	10%	1,000,000
Gesamt	100%	10,000,000

Quelle: Term Sheet Nummer 5. Ein Zeitplan bis zur zweiten Tranche wird noch abgestimmt.

Kapitalhistorie und Anteilschette

Quelle: 45_Kapitalhistorie.csv und zugeordnete Vollzugsmitteilungen · EUR Nennbetrag

Eintragung	Vorgang	Wolkenberger	Funkenschlag	Trutz	ABC	DEF	Gesamt	Nachweis
2023-06-20	Ersteintragung UG	500	500	0	0	0	1,000	24
2023-10-04	Barkapitalerhöhung und Firma GmbH	12,500	12,500	0	0	0	25,000	27
2023-11-30	Eintritt Ottilie Trutz	12,500	12,500	5,000	0	0	30,000	28
2025-03-24	Frühfinanzierung ABC und DEF	12,500	12,500	5,000	11,000	9,000	50,000	30
2026-09-30	Bestand vor neuer Runde	12,500	12,500	5,000	11,000	9,000	50,000	04

Rechtezuwendung Juli 2023: 24.000 EUR interner Ansatz, keine Bareinzahlung und kein Nennkapital.
Gründeranteile wurden November 2023 neu nummeriert. Alte und neue Nummern nicht addieren.
Nachweis: Dateinummer des jeweiligen Aktenstücks; die Rechnung belegt keinen aktuellen Registerstand.

Darlehen und aufgelaufene Zinsen

Quelle: 43_Darlehensbestand.csv, Verträge 29 und 31 · Stichtag ausgeschlossen, Auszahlungstag eingeschlossen

Abrechnungstichtag 2026-10-01

Gläubiger	Kapital EUR	Auszahlung	Zins p.a.	Tage	Zinsen EUR	Bestand EUR	Fälligkeit	Rangpapier
Fridolin Fizzel	120,000.00	2024-05-01	6.0%	883	17,418.08	137,418.08	2027-03-31	Keines
Kunigunde Wolkenberger	60,000.00	2026-03-02	5.0%	213	1,750.68	61,750.68	2026-12-31	Keines
Kilian Funkenschlag	40,000.00	2026-03-02	5.0%	213	1,167.12	41,167.12	2026-12-31	Keines
ABC Ventures GmbH	150,000.00	2026-03-02	5.0%	213	4,376.71	154,376.71	2026-12-31	Dokument 32
DEF Partners GmbH	100,000.00	2026-03-02	5.0%	213	2,917.81	102,917.81	2026-12-31	Dokument 32
Gesamt	470,000.00				27,630.40	497,630.40		

Keine Tilgung oder Zinszahlung bis zum Stichtag laut Darlehensbuchhaltung. Kein Zinseszins.

Die Rückzahlungstermine sind keine Aussage zur Durchsetzbarkeit trotz Rangvereinbarung.

Kein Papier bedeutet nur: keine gesonderte vertragliche Rangabrede im Ordner.

Fridolin Fizzel: unverbindliche Wandlungsrechnung

Keine vollzogene Beteiligung. Anspruch, Zinsumfang und Umsetzung sind noch nicht vereinbart.

Zinsen einbeziehen (0/1)	1
Darlehenskapital EUR	120,000.00
Aufgelaufene Zinsen EUR	17,418.08
Einbezogene Forderung EUR	137,418.08
Referenzpreis EUR	500.00
Angenommener Abschlag	20.0%
Ausgabepreis EUR	400.00
Ganze neue Anteile zu 1 EUR	343
Rechnerischer Rest EUR	218.08
Kapital nach beiden Tranchen	70000
Kapital mit Variante	70343
Fridolins Quote in Variante	0.4876%

Referenz: Dokumente 29, 30, 36 und E-Mail 39. Abschlag und Zinsen sind Annahmen, keine Einigung.

Der Rest bleibt rechnerisch offen. Ein Erlass oder eine Einbringung wird nicht automatisch erzeugt.

Hauptkonto: Februar und März 2026

Quelle: 44_Bankjournal_Fruehjahr.csv · Buchhaltungsauszug, kein vollständiger Liquiditätsstatus

Datum	Vorgang	Zugang EUR	Abgang EUR	Saldo EUR	Quelle EUR	Differenz EUR
2026-02-13	Anfangsbestand	-	-	88,000.00	88,000.00	0.00
2026-02-16	Kundeneingänge	63,000.00	-	151,000.00	151,000.00	0.00
2026-02-20	Lieferanten und Miete	-	34,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00
2026-02-27	Personal und Abgaben	-	76,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2026-03-02	Darlehen Kunigunde	60,000.00	-	101,000.00	101,000.00	0.00
2026-03-02	Darlehen Kilian	40,000.00	-	141,000.00	141,000.00	0.00
2026-03-02	Darlehen ABC	150,000.00	-	291,000.00	291,000.00	0.00
2026-03-02	Darlehen DEF	100,000.00	-	391,000.00	391,000.00	0.00
2026-03-12	Kundeneingänge	28,000.00	-	419,000.00	419,000.00	0.00
2026-03-20	Lieferanten	-	125,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00
2026-03-25	Miete und Betrieb	-	24,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
2026-03-31	Personal und Abgaben	-	190,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00

Stundung: 45.000 EUR Spulenkranz, Zahlung erst 30. April. Erwartete Eingänge sind nicht gebucht.

Das Journal allein enthält weder sämtliche Verpflichtungen noch alle Konten der Gesellschaft.

01_Term_Sheet_SkyFade.docx

Term Sheet SkyFade Robotics

Serie B Wachstumsfinanzierung in zwei Tranchen

Berlin, 9. Oktober 2026. Verhandlungsstand für die Besprechung am 13. Oktober 2026. Nur die in Nummer 12 ausdrücklich bezeichneten Nebenabreden sollen mit ordnungsgemäßer Unterzeichnung verbindlich werden. Die Finanzierung und die Gesellschafterrechte bleiben bis zum Abschluss der erforderlichen endgültigen Verträge unverbindlich.

1 Parteien und Geschäft

Die SkyFade Robotics GmbH, Werkhof 7, 12489 Berlin, besteht seit 2023. Kunigunde Wolkenberger verantwortet Produkt und Robotik, Kilian Funkenschlag Software und Betrieb. Bisher beteiligt sind außerdem Otilie Trutz, ABC Ventures GmbH und DEF Partners GmbH. Als neue Investoren verhandeln GHI Capital GmbH und JKL Fonds GmbH. Register, Vertretung und Anteilnummern sind vor Unterzeichnung mit den aktuellen Nachweisen abzugleichen.

SkyFade entwickelt eine buchbare robotische Friseurlösung mit digitaler Terminplanung und einem Kopfmodell aus Smartphone-Aufnahmen. Der bisherige Versuchsbetrieb verwendet technische Köpfe in einem abgesperrten Innenraum. Die weitergehende Vorstellung umfasst das Erreichen einer gesicherten Andockstelle am Gebäude und später zusätzliche Pflegeleistungen. Ein Einsatz an Menschen, an Kindern oder im öffentlichen Luftraum ist mit diesem Term Sheet weder zugesagt noch freigegeben. Entsprechende technische, behördliche und versicherungsrechtliche Nachweise sind gesondert erforderlich.

1.1 Entwicklung der Gesellschaft

Die Gründer arbeiteten ab Januar 2023 in einer Projektgemeinschaft. Die notarielle Errichtung der UG folgte am 18. Mai, die Eintragung am 20. Juni 2023 mit 1.000 EUR vollständig bar eingezahltem Kapital. Im Juli überließen die Gründer bestimmte Software und Zeichnungen außerhalb der Stammeinlagen. Eine weitere Bareinzahlung von zusammen 24.000 EUR und die am 4. Oktober eingetragene Kapital- und Firmenänderung führten zur heutigen GmbH. Die Rechtsträgeridentität blieb bestehen. Die vor der Gründung geschlossenen Verträge und die damaligen Rechteüberlassungen werden trotzdem einzeln nachgewiesen.

Otilie trat im November 2023 mit 500.000 EUR Gesamtzahlung ein. ABC und DEF finanzierten im März 2025 zusammen 7.000.000 EUR. Die frühere Nummerierung der Gründeranteile wurde im November 2023 durch eine dokumentierte Teilung und Neuordnung ersetzt. Die aktuelle Nummernfolge darf nicht zusätzlich zur alten gezählt werden. Das Rechteverzeichnis muss außerdem zwischen Gründerleistungen, späteren Arbeitnehmerbeiträgen und Frieda Pixelhagens gesonderter Lizenz unterscheiden.

2 Bewertung und Kapital

Die Verhandlungsgrundlage beträgt 25.000.000 EUR vor neuem Kapital und 35.000.000 EUR nach vollständiger Einzahlung von 10.000.000 EUR. Es handelt sich um eine Transaktionsbewertung, nicht um eine Garantie des späteren Unternehmenswerts. Ein neu zu schaffender Mitarbeiterpool ist nicht eingerechnet; dessen Umfang und Verwässerungswirkung müssen vor Abschluss zusätzlich vereinbart werden.

SKYFADE ROBOTICS | VERTRAULICH | DISKUSSIONSENTWURF

Das bisherige Stammkapital beträgt 50.000 EUR. Bei einer Stückelung in Geschäftsanteile zu je 1 EUR entspricht der neue Ausgabebetrag 500 EUR je Anteil, davon 1 EUR Nennbetrag und 499 EUR Agio. Die neuen Mittel werden als Bareinzahlung erbracht. Nach dem vorliegenden Vorschlag erfolgt keine Wandlung früherer Darlehen. Sollte eine Wandlung hinzukommen, sind Forderung, Zinsen, Preis und zusätzliche Verwässerung gesondert auszuweisen.

Vor der Runde entfallen 12.500 EUR auf Kunigunde Wolkenberger, 12.500 EUR auf Kilian Funkenschlag, 5.000 EUR auf Otilie Trutz, 11.000 EUR auf ABC und 9.000 EUR auf DEF. Nach der ersten Tranche beträgt das Kapital 62.000 EUR, nach beiden Tranchen 70.000 EUR. Die unveränderten alten Nennbeträge dürfen nicht bereits vor Eintragung durch gerundete Endquoten ersetzt werden.

3 Investoren und Tranchen

GHI zeichnet insgesamt 7.500.000 EUR, JKL insgesamt 2.500.000 EUR. Der erste Vollzug umfasst 6.000.000 EUR: GHI zahlt 4.500.000 EUR für 9.000 neue Anteile, JKL 1.500.000 EUR für 3.000 neue Anteile. Das gesamte Agio der ersten Tranche beträgt 5.988.000 EUR.

Der zweite Vollzug umfasst weitere 4.000.000 EUR: GHI zahlt 3.000.000 EUR für 6.000 weitere Anteile, JKL 1.000.000 EUR für 2.000 weitere Anteile. Das gesamte Agio der zweiten Tranche beträgt 3.992.000 EUR. Die beiden Kapitalerhöhungen werden gesondert beschlossen und vollzogen. Die neuen Anteile entstehen erst mit der jeweils erforderlichen Eintragung.

Die zweite Tranche soll von objektiven, im endgültigen Vertrag genau bezeichneten Meilensteinen abhängen. Die Gesellschaft schlägt einen abgeschlossenen unabhängigen Sicherheitsbericht zum vorgesehenen Pilotumfang, die erforderlichen konkreten behördlichen Nachweise, eine dazu passende bindende Versicherungsdeckung und den Nachweis der notwendigen Software-Nutzungsrechte vor. Ein pauschales Zufriedenheitsurteil des Investors soll nicht genügen. Die genaue Reichweite des Piloten bleibt Gegenstand der Verhandlung.

Bei ausbleibender zweiter Tranche bleiben die erste Einzahlung und die daraus entstandenen Anteile grundsätzlich bestehen. Die endgültige Vereinbarung muss Nachweisverfahren, Beanstandungsfrist, Nachbesserung, Endtermin und Folgen eines berechtigten oder unberechtigten Zahlungsverweigerens regeln. Nicht gezahlte Beträge sind weder Bankguthaben noch Präferenzbasis.

4 Beteiligung nach vollständigem Vollzug

Nach beiden Eintragungen hält Kunigunde Wolkenberger 12.500 von 70.000 EUR, ebenso Kilian Funkenschlag. Otilie Trutz hält 5.000 EUR, ABC 11.000 EUR, DEF 9.000 EUR, GHI 15.000 EUR und JKL 5.000 EUR. Die Anzeigequoten lauten gerundet 17,8571 Prozent, 17,8571 Prozent, 7,1429 Prozent, 15,7143 Prozent, 12,8571 Prozent, 21,4286 Prozent und 7,1429 Prozent. Maßgeblich bleiben die Nennbeträge.

Die gesonderte Arbeitsmappe stellt drei Kapitalzustände dar. Sie dokumentiert keine bereits vollzogene Kapitalerhöhung. Weitere echte oder virtuelle Beteiligungszusagen werden vor endgültiger Preisfestlegung offengelegt. Ein virtueller Anspruch ist nicht ohne Weiteres ein stimmberechtigter GmbH-Anteil.

5 Mittelverwendung und Berichte

Bei vollständiger Finanzierung sollen 3.500.000 EUR für Robotik und Sicherheit, 2.000.000 EUR für Zulassungen, Prüfungen und Versicherung, 2.000.000 EUR für Software und Datenorganisation, 1.500.000 EUR für Personal und Pilotstandorte und 1.000.000 EUR für Betriebskapital verwendet werden. Bis zur zweiten Tranche ist ein auf die tatsächlich verfügbaren Mittel begrenzter Plan maßgeblich.

Die Geschäftsführung berichtet monatlich über Liquidität und Budgetabweichungen, quartalsweise über Entwicklung und wesentliche Verträge und unverzüglich über erhebliche Sicherheitsereignisse, Deckungslücken oder behördliche Maßnahmen. Das Reporting ersetzt gesetzliche Informationsrechte nicht. Freigaben werden nicht aus einer bloßen Kenntnisnahme des Berichts hergeleitet.

6 Mitwirkung und Zustimmung

Der Beirat soll genau fünf Sitze haben: zwei von den Gründern gemeinsam benannte Mitglieder, ein von ABC und DEF gemeinsam benanntes Mitglied sowie je ein Mitglied von GHI und JKL. Der Vorsitz wird innerhalb dieser fünf Sitze vergeben. Ein zusätzlicher unabhängiger Sitz setzt eine neue ausdrückliche Entscheidung über Mitgliederzahl und Mehrheiten voraus. Otilie Trutz fordert die Teilnahme als nicht stimmberechtigter Gast bei Finanzierungsfragen; darüber ist noch zu entscheiden.

Der Zustimmungskatalog soll wesentliche Budgetabweichungen über 15 Prozent einer Jahreskostenstelle, neue Finanzverbindlichkeiten über 250.000 EUR, Verfügungen über wesentliche Rechte, Änderungen des Geschäftsmodells, außergewöhnliche Geschäfte mit nahestehenden Personen und grundlegende Betriebsfreigaben erfassen. Das zuständige Organ und etwaige zusätzliche Klassenmehrheiten sind jeweils zu bestimmen. Die gesetzliche Verantwortung der Geschäftsführung wird dadurch nicht ersetzt.

Die Beiratseinrichtung soll die operative Arbeit nicht durch Zustimmung zu jeder Rechnung verzögern. Bereits genehmigte laufende Verpflichtungen bleiben im genehmigten Umfang ausführbar. Für unmittelbar notwendige Schadensabwehr ist eine enge Notfallregel mit sofortiger Information vorgesehen.

7 Veräußerung, Bindung und Ausscheiden

Die Gründeranteile sollen grundsätzlich 48 Monate gebunden sein. Zulässige interne Übertragungen bedürfen nachweisbarer Kontrolle, Beitritt und Rückübertragungsregel. Vorerwerb, Mitverkauf bei Kontrollwechsel und ein Mitverkaufsverlangen ab 75 Prozent des Gesamtkapitals zuzüglich vereinbarter Serie-B-Mehrheit sind vorgesehen. Fristen, Klassenrechte, Gleichbehandlung und Haftungsgrenzen der Mitverkäufer werden im Vertrag vollständig ausgestaltet.

Für einen ausdrücklich bezeichneten Teil der Gründeranteile wird eine zeitliche Freigabe über 48 Monate mit zwölf Monaten Cliff verhandelt. Ob Vorleistungen seit 2023 berücksichtigt werden und welche Anteile überhaupt gebunden werden, ist noch nicht vereinbart. Ein Verlust aller Anteile zum Nennwert bei beliebiger Abberufung ist nicht vereinbart. Ausscheidensgrund, Preis und Ausübungsverfahren werden getrennt festgelegt.

SKYFADE ROBOTICS | VERTRAULICH | DISKUSSIONSENTWURF

Krankheit, Elternzeit, Tod, grundlose Abberufung und schwere schuldhafte Pflichtverletzung verlangen unterschiedliche Regelungen. Die konkrete Option wird vor Abschluss auf Form, sachliche Rechtfertigung und angemessene Preisbildung geprüft. Ein möglicher späterer Verkauf darf nicht durch eine gezielt vorgezogene Abberufung wirtschaftlich einseitig verlagert werden.

8 Erlösrechte

GHI verlangt einen nicht teilnehmenden Vorrang in Höhe des eineinhalbfachen tatsächlich gezahlten Ausgabebetrags. Bei vollständiger Einzahlung beträgt der Sockel 11.250.000 EUR, nach nur erster Tranche 6.750.000 EUR. JKL verlangt einen nicht teilnehmenden Vorrang in Höhe des tatsächlich gezahlten Ausgabebetrags, entsprechend 2.500.000 EUR beziehungsweise 1.500.000 EUR.

ABC nennt eine Basis von 4.000.000 EUR mit einfachem nicht teilnehmendem Vorrang. DEF nennt 3.000.000 EUR mit teilnehmendem Vorrang und einer Gesamtauszahlungsgrenze von 6.000.000 EUR. Otilie Trutz nennt 500.000 EUR mit einfachem nicht teilnehmendem Vorrang. Die historischen Beträge sind anhand der Zahlungs- und Beteiligungsunterlagen zu bestätigen. Für die Gründer ist kein eigener Präferenzsockel vorgesehen.

Die Rangfolge der Klassen, Wahlberechtigung, eine etwaige Bindung von Minderheiten durch Klassenmehrheit und die Behandlung von Einbehalten und Earn-out sind noch offen. Ein nicht teilnehmender Vorrang und die volle Stammanteilsquote werden nicht gleichzeitig bezogen. Bei mehreren Wahlrechten müssen vollständige konsistente Szenarien gerechnet werden; die Summe isolierter Bestwerte ist keine vereinbarte Auszahlung.

Bei einem Vermögensverkauf fließt der Erlös zunächst an die Gesellschaft. Steuern, Gläubigerbefriedigung und gesetzliche Ausschüttungsgrenzen gehen einer Verteilung an Gesellschafter voraus. Die Präferenzen begründen keine garantierte Rückzahlung unabhängig vom verfügbaren Vermögen.

9 Verwässerung, Rechte und Tätigkeit

Für eine spätere Finanzierung unter dem vereinbarten Preis soll ein breit gewichteter Durchschnitt verhandelt werden. Ein vollständiger Ratchet ist nicht vorgesehen. Berechnungsbasis, Ausnahmen, Mitarbeiterpool und rechtlich zulässige Umsetzung werden ausdrücklich festgelegt. Ein geänderter rechnerischer Preis erzeugt keine neuen GmbH-Anteile ohne die erforderlichen Maßnahmen.

Vor dem ersten Vollzug wird das Rechteverzeichnis für Software, Konstruktion, Marke und Domains abgestimmt. Die Freelancer-Rechtekette und die Übertragbarkeit einzelner Komponenten sind nachzuweisen. Die Gesellschaft kann keine Rechte weitergeben, die ihr selbst nicht zustehen. Geschäftsführer- und Arbeitsverträge werden gesondert behandelt; eine Beteiligung ersetzt keinen Tätigkeitsvertrag.

9.1 Bestehende Darlehen und offene Beteiligungsabrede

Fridolin Fizzel hat am 1. Mai 2024 privat 120.000 EUR zu sechs Prozent Jahreszins ausgezahlt. Rückzahlung und Zinsen sind nach dem vorliegenden Darlehensschein am 31. März 2027 fällig. Das Dokument trägt den Ablagenamen Projektanleihe; es gibt keine ausgegebenen Inhaberpapiere. Der Gläubiger ist bislang nicht in der Gesellschafterliste enthalten. Die Vertragsformulierung zur nächsten Finanzierungsrunde, sein behaupteter zwanzigprozentiger

SKYFADE ROBOTICS | VERTRAULICH | DISKUSSIONSENTWURF

Abschlag und die E-Mail aus März 2025 werden vor der neuen Runde miteinander abgeglichen. Die frühere Runde darf dabei nicht übergangen werden.

Daneben bestehen seit 2. März 2026 vier Brückendarlehen: Kunigunde 60.000 EUR, Kilian 40.000 EUR, ABC 150.000 EUR und DEF 100.000 EUR. Sie werden mit fünf Prozent verzinst und sind vertraglich zum 31. Dezember 2026 fällig. Nur für ABC und DEF liegt die gesonderte Rang- und Durchsetzungsvereinbarung SF/RR/2026-02 vor. Sämtliche offenen Kapitalbeträge summieren sich vor Zinsen auf 470.000 EUR. Eine Rangabrede ist kein Erlass und wird nicht automatisch auf andere Darlehen erstreckt.

Die derzeitige Kapitalrechnung für die neue Runde enthält keine Wandlung. Die Arbeitsmappe zeigt daneben eine ausdrücklich unverbindliche Variante für Fridolins Forderung. Ob Zinsen einbezogen werden, welcher Preis maßgeblich ist und ob überhaupt wirksam gewandelt werden kann, bleibt offen. Vor jeder Änderung sind Gläubigerzustimmung, Form, Forderungsbestand, Wert und zusätzliche Verwässerung zu klären. Eine Rückzahlung aus Investorengeldern wird nicht bereits durch dieses Term Sheet freigegeben.

9.2 Unterlagen zum Frühjahr 2026

Die Gesellschaft legt die Zahlungsenge im Februar, die Stundung der Spulenkranz-Rechnung, das Bankjournal und die Brückenverträge offen. Aus dem Ausschnitt eines Kontos wird keine Aussage über das Fehlen eines Insolvenzgrundes abgeleitet. Die Investoren sollen die tatsächlich vorhandenen vollständigen Unterlagen anfordern und deren Aussageumfang prüfen lassen. Eine neue Finanzierung ersetzt keine Prüfung früherer Vorgänge und keine wirksame Rechtebereinigung.

10 Zeitplan

Die Parteien streben eine Unterlagenprüfung innerhalb von sechzig Kalendertagen nach beiderseitig bestätigter vollständiger Bereitstellung an. Ein erster Vollzug innerhalb von neunzig Kalendertagen nach Unterzeichnung des verbindlichen Nebenabredenteils ist ein Planungsziel, keine Zusicherung behördlicher oder notarieller Termine. Die erforderlichen Vorstands-, Geschäftsführungs- oder Investitionsausschussfreigaben jedes Beteiligten sind zu benennen.

Die vorgeschlagene Exklusivität beträgt 45 Kalendertage ab wirksamer Unterzeichnung durch die hierfür vorgesehenen Parteien. Ihre Verlängerung erfolgt nur ausdrücklich. Die Prüfung kann somit länger dauern als die Exklusivität. GHI hat eine Verlängerung auf sechzig Tage vorgeschlagen; die Gründer haben dem noch nicht zugestimmt.

11 Noch zu vereinbarende Unterlagen

Benötigt werden die endgültige Gesellschaftervereinbarung mit vollständigen Anlagen, erforderliche Satzungsänderungen, Kapitalbeschlüsse und Übernahmeerklärungen, die Meilensteinanlage, gegebenenfalls Rechte-Nachträge und eine abgestimmte Beiratsordnung. Die Anlage zum Erlös darf nicht auf eine unbeschriftete Tabelle beschränkt bleiben. Eine Unterschriftsfassung muss alle offenen Wahlfragen auflösen.

Das Notariat soll frühzeitig prüfen, welche Nebenabreden mitbeurkundet werden müssen und welche Zustimmungen fehlen. Die Gesellschaft stellt die maßgeblichen Fassungen in einem geordneten Datenraum bereit. Eine Nachricht, eine Datei sei hochgeladen, gilt nicht als Freigabe ihres Inhalts.

12 Vorgeschlagene verbindliche Nebenabreden

Mit ordnungsgemäßer Unterzeichnung sollen ausschließlich Vertraulichkeit, Exklusivität, die ausdrücklich angenommene Kostenregel sowie die hierfür vereinbarte Rechts- und Zuständigkeitsregel bindend werden. Die Identität und Vertretung der unterzeichnenden Parteien ist zuvor zu bestätigen. Soweit die konkrete Verknüpfung mit formbedürftigen Verpflichtungen eine besondere Form verlangt, ist diese einzuhalten. Der unverbindliche Rest begründet keine Pflicht, die Beteiligung zu zeichnen oder den endgültigen Vertrag abzuschließen.

Vertrauliche Informationen dürfen nur für die Prüfung der Transaktion an hierzu benötigte und angemessen gebundene Personen weitergegeben werden. Gesetzliche Offenlegungspflichten und zulässige Meldungen bleiben unberührt. Die Gesellschaft stellt keine personenbezogenen Kundendatensätze oder Ausweiskopien ohne konkrete Berechtigung in den allgemeinen Datenraum.

Während der ausdrücklich vereinbarten Exklusivitätsdauer führt die Gesellschaft keine parallelen Verhandlungen über dieselbe Eigenkapitalrunde mit einem neu angesprochenen Investor. Gesetzlich gebotene Maßnahmen und die Abwendung einer konkreten Unternehmenskrise bleiben möglich; die neuen Investoren werden soweit rechtlich zulässig informiert. Nach Fristablauf lebt kein stillschweigendes Fortsetzungsverbot fort.

Eine Erstattung externer Transaktionskosten durch die Gesellschaft wird auf nachgewiesene, angemessene und vorab bezeichnete Leistungen bis insgesamt 75.000 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer begrenzt. Ob die Erstattung nur bei erstem Vollzug oder auch bei anderweitiger Beendigung gilt, ist vor Unterzeichnung durch Auswahl zu vereinbaren: [Kostenfolge bei Scheitern]. Ohne diese Auswahl wird keine zusätzliche Kostenpflicht für das Scheitern begründet. Eigene interne Aufwendungen trägt jeder Beteiligte selbst.

Für die bindenden Nebenabreden gilt deutsches Recht unter Beachtung zwingender Vorschriften. Ein Gerichtsstand Berlin wird nur vereinbart, soweit eine solche Vereinbarung für die beteiligten Parteien und den konkreten Anspruch zulässig ist. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Zuständigkeiten bestehen. Keine Partei darf aus diesem Term Sheet bereits eine Genehmigung für den Produktbetrieb ableiten.

[Ort und Datum] [Unterschriften und bestätigte Vertretung der gebundenen Parteien]

02_Gesellschaftervereinbarung_Ausfuelfassung.docx

Gesellschaftervereinbarung SkyFade Robotics

Serie B Finanzierung, bestehende Beteiligungen und Zusammenarbeit der Gesellschafter

Ausfüll- und Verhandlungsfassung vom 9. Oktober 2026. Bearbeitungsstand [Fassung und Bearbeiter]. Grundlage: Term Sheet vom [Datum und Fassung]. Die im Haupttext genannten wirtschaftlichen Zahlen geben ausschließlich den Verhandlungsvorschlag vom 9. Oktober wieder. Ihre Übernahme wird in den Anlagen einzeln bestätigt oder durch neue Beträge ersetzt. Eine noch nicht ausgefüllte Anlage bestätigt weder die Zahlen noch eine Zustimmung. Bei Widersprüchen zwischen Haupttext, Term Sheet und Anlagen wird vor Unterzeichnung eine einheitliche Fassung hergestellt; keine automatische Vorrangregel darf einen offenen wirtschaftlichen Streit verdecken.

Die Vereinbarung verbindet Kapitalzuführung, Gesellschafterrechte und Vollzug. Sie enthält ausgearbeitete Klauseln, jedoch keine fertige notarielle Urkunde. Felder in eckigen Klammern sind von den Parteien zu ergänzen. Nicht gewählte Vertragsvarianten werden gestrichen. Die Unterzeichnung erfolgt erst nach Klärung der bezeichneten offenen Entscheidungen und der erforderlichen Form. Ein in der Anlage berechneter Betrag ersetzt keine noch fehlende Willenserklärung des betroffenen Gläubigers.

1 Beteiligte und Urkundenvorbereitung

1.1 Vertragsparteien

Kunigunde Wolkenberger, wohnhaft Rosenhagener Weg 18, 12159 Berlin, und Kilian Funkenschlag, wohnhaft Eichenpfad 27, 12435 Berlin, werden nachfolgend einzeln als Gründer und gemeinsam als Gründer bezeichnet. Ihre Identität und vollständigen Personalangaben werden bei der Beurkundung anhand geeigneter Nachweise festgestellt; Ausweiskopien gehören nicht in den allgemeinen Verteiler dieses Entwurfs.

Ottile Trutz, wohnhaft Kranichweg 9, 14089 Berlin, wird als Business Angel bezeichnet. ABC Ventures GmbH mit Sitz in Berlin, Geschäftsanschrift Markgrafenufer 16, 10117 Berlin, vertreten durch [vertretungsberechtigter Vertreter und Nachweis], und DEF Partners GmbH mit Sitz in München, Geschäftsanschrift Hohenbrunner Platz 8, 80331 München, vertreten durch [Vertreter und Nachweis], werden zusammen mit dem Business Angel als bestehende Investoren bezeichnet.

GHI Capital GmbH mit Sitz in Hamburg, Geschäftsanschrift Speicherbogen 31, 20457 Hamburg, vertreten durch [Vertreter und Nachweis], und JKL Fonds GmbH mit Sitz in Berlin, Geschäftsanschrift Parkbogen 12, 10785 Berlin, vertreten durch [Vertreter und Nachweis], werden als neue Investoren bezeichnet. GHI Capital GmbH wird nachfolgend GHI und JKL Fonds GmbH JKL genannt. Die Registerangaben sämtlicher juristischer Personen sind anhand aktueller Registerauszüge in das Beteiligtenverzeichnis aufzunehmen.

SkyFade Robotics GmbH mit Sitz in Berlin, Geschäftsanschrift Werkhof 7, 12489 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter [Registernummer nach Abgleich], vertreten durch [Vertretung und erforderlicher Gesellschafterbeschluss], ist als Gesellschaft selbst Partei dieser Vereinbarung. Die sieben vorstehend genannten Beteiligten werden zusammen als Gesellschafter bezeichnet; die neuen Investoren gelten vor Entstehung ihrer Geschäftsanteile nur im schuldrechtlichen Sinn als Beteiligte dieser Vereinbarung.

1.2 Vertretung und Vollmacht

Jeder Vertreter legt dem beurkundenden Notar die für das konkrete Geschäft erforderlichen Nachweise vor. Ein Gesellschafter, der zugleich die Gesellschaft vertreten soll, darf dies nur aufgrund einer für diese Vereinbarung ausreichenden Vertretungsmacht und unter Beachtung etwaiger Interessenkollisionen tun. Eine Befreiung von Paragraph 181 BGB wird weder durch diese Vertragsbezeichnung noch durch die bloße Unterzeichnung unterstellt.

Handelt jemand ohne abschließend nachgewiesene Vertretungsmacht, wird dies in der Urkunde ausdrücklich festgehalten. Der betroffene Beteiligte erhält den vollständigen genehmigungsbedürftigen Inhalt einschließlich Anlagen. Die Parteien behandeln eine noch ausstehende Genehmigung nicht als bereits erteilt; Vollzugsvoraussetzungen und Zahlungsaufforderungen werden daran angepasst.

1.3 Anlagen und maßgebliche Fassung

Bestandteile der endgültigen Vereinbarung sind das Beteiligtenverzeichnis, die Beteiligungsübersicht mit Anteilnummern, der Finanzierungs- und Zahlungsplan, der Zustimmungskatalog, das Rechteverzeichnis, die Gründeranteilsübersicht und die vollständig ausgefüllte Erlösverteilungsanlage. Jede Anlage erhält Datum und Fassungskennung. Ein lose beigelegtes oder später geändertes Dokument wird nicht ohne die erforderliche Zustimmung und Form Vertragsbestandteil.

Vor Beurkundung sind alle Ausfüllfelder zu schließen oder durch eine ausdrückliche Vereinbarung über den Umgang mit der fehlenden Angabe zu ersetzen. Nicht gewählte Varianten werden entfernt. Der Notar entscheidet über die rechtlich zulässige Einbeziehung und Verlesung der Anlagen. Die Parteien erklären nicht, dass die vorliegende Arbeitsdatei bereits eine vollzogene notarielle Urkunde sei.

2 Gesellschaft und Vertragszweck

2.1 Ausgangslage

Die Gründer arbeiteten zunächst aufgrund ihrer Projektabrede vom 16. Januar 2023 zusammen. Am 18. Mai 2023 errichteten sie die SkyFade Robotics UG (haftungsbeschränkt), die am 20. Juni 2023 mit 1.000 EUR Stammkapital eingetragen wurde. Der Zeitraum vor der notariellen Errichtung, die Gesellschaft in Gründung und die eingetragene Gesellschaft werden für Verträge, Rechte und Haftung gesondert nachgewiesen. Eine automatische Übernahme sämtlicher Verpflichtungen der früheren Projektgemeinschaft wird nicht zugesichert.

Die am 4. Oktober 2023 eingetragene Barkapitalerhöhung auf 25.000 EUR und Änderung der Firma in SkyFade Robotics GmbH erfolgten unter Wahrung der Identität der Gesellschaft. Sie werden nicht als Gründung eines neuen Rechtsträgers oder Formwechsel nach dem Umwandlungsgesetz bezeichnet. Die Rechtezuwendung vom 1. Juli 2023 war keine Zahlung auf das Stammkapital. Der Eintritt von Otilie Trutz und die spätere Finanzierung durch ABC und DEF sind eigenständige Vorgänge. Nach der derzeitigen Beteiligungsübersicht beträgt das Stammkapital 50.000 EUR; der bestätigte Registerstand und die Anteilschette werden in Nummer 25.2 eingetragen.

Die Gesellschaft entwickelt mobile Robotik, Steuerungssoftware und eine Buchungsanwendung für automatisierte Friseurdienstleistungen. Die Parteien bereiten eine weitere Finanzierungsrunde vor und ordnen ihre Zusammenarbeit neu. Die historische Einordnung enthält keine Entlastung für frühere

Geschäftsführungsmaßnahmen und keinen Verzicht auf unbekannte Ansprüche. Unstimmigkeiten zwischen den im Ordner vorhandenen Arbeitskopien und maßgeblichen Urkunden werden vor Vollzug offengelegt.

Die Geschäftsanteile werden vor der Runde wirtschaftlich wie folgt zugeordnet: Kunigunde Wolkenberger 12.500 EUR, Kilian Funkenschlag 12.500 EUR, Ottilie Trutz 5.000 EUR, ABC Ventures GmbH 11.000 EUR und DEF Partners GmbH 9.000 EUR. Die endgültige Anlage bezeichnet jeden Geschäftsanteil mit Nummer und Nennbetrag sowie vorhandenen Belastungen. GHI und JKL halten vor der vorgesehenen Runde keine Geschäftsanteile.

2.2 Geschäftsentwicklung und Sicherheitsgrenzen

Die Gesellschaft darf neue Leistungen nur innerhalb der jeweils geltenden gesetzlichen, behördlichen und versicherungsrechtlichen Grenzen anbieten. Die Parteien unterscheiden Entwicklung, Erprobung an technischen Modellen, einen Pilotbetrieb und einen entgeltlichen Regelbetrieb. Ein erfolgreicher technischer Versuch oder ein Gesellschafterbeschluss ersetzt keine erforderliche behördliche Entscheidung oder Versicherungsdeckung.

Ein Einsatz an Personen, insbesondere an Minderjährigen, sowie ein Betrieb im öffentlichen Luftraum oder an fremden Gebäuden darf nicht allein auf diese Finanzierungsvereinbarung gestützt werden. Die Geschäftsführung legt vor einem solchen Einsatz ein eigenständiges Freigabepaket mit den konkret einschlägigen Nachweisen vor. Kein Investor darf die Geschäftsführung durch eine Tranchendrohung zur Durchführung eines rechtlich oder technisch nicht freigegebenen Betriebs verpflichten.

2.3 Verhältnis zur Satzung und zu früheren Verträgen

Diese Vereinbarung regelt schuldrechtliche Rechte und Pflichten ihrer Parteien. Soweit eine Regelung gegenüber der Gesellschaft oder künftigen Gesellschaftern eine Satzungsgrundlage benötigt, verpflichten sich die Parteien nur in dem rechtlich zulässigen und hier konkret vereinbarten Umfang, an der erforderlichen Satzungsänderung mitzuwirken. Die Vereinbarung ersetzt die Satzung nicht und erzeugt keine Registerwirkung vor der erforderlichen Eintragung.

Frühere Gesellschaftervereinbarungen werden nur insoweit aufgehoben, wie sie in Anlage [Aufhebungsverzeichnis] mit Parteien, Datum und Umfang bezeichnet sind. Bis zu einer eindeutigen Aufhebung bleiben Rechte außenstehender Dritter unberührt. Die Vertragsparteien legen insbesondere ältere Investorenrechte, Nebenabreden, Optionszusagen und Sicherheiten offen, bevor eine kollidierende neue Verpflichtung übernommen wird.

3 Begriffe und Zustellwege

3.1 Finanzierungsbegriffe

Erster Vollzug bezeichnet den in Nummer 5 beschriebenen Vollzug der ersten Kapitalerhöhung. Zweiter Vollzug bezeichnet ausschließlich den gesonderten Vollzug der zweiten Kapitalerhöhung nach Nummer 6. Ein Arbeitstag ist Montag bis Freitag mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage am Sitz der Gesellschaft. Eine Frist beginnt am Tag nach dem maßgeblichen Zugang; endet sie an keinem Arbeitstag, endet sie mit Ablauf des nächsten Arbeitstags, soweit zwingendes Recht nichts anderes bestimmt.

Ausgabebetrag bezeichnet Nennbetrag und vereinbartes Agio zusammen. Präferenzbasis ist ausschließlich der in der Erlösverteilungsanlage bezeichnete und tatsächlich geleistete Ausgabebetrag

des jeweiligen Investors, vermindert um dort anzurechnende Rückzahlungen. Nicht abgerufene Zusagen, Darlehen, Beraterkosten und bloße Budgetbeträge gehören nicht dazu. Es wird weder eine feste Verzinsung noch eine garantierte Rendite vereinbart.

3.2 Mitteilungen

Vertragliche Mitteilungen gehen an die im Beteiligtenverzeichnis benannten Anschriften oder elektronischen Adressen. Eine Änderung dieser Angaben ist den anderen Parteien unverzüglich mitzuteilen. Bei fristauslösenden Erklärungen dokumentiert der Absender Inhalt und Zugang; der bloße Eintrag im eigenen Postausgang beweist den Zugang nicht. Gesetzliche Form- und Zustellungserfordernisse bleiben unberührt.

Die bloße Aufnahme in einen Datenraum gilt nicht als Mitteilung über eine Ausübungserklärung, eine Vertragsverletzung oder eine neue Zahlungsaufforderung. Eine solche Mitteilung muss den betreffenden Vorgang und die beanspruchte Rechtsfolge ausdrücklich bezeichnen. Zugangsbestätigungen können angefordert werden; aus ihrem Schweigen wird keine Zustimmung zu einer Vertragsänderung abgeleitet.

4 Bewertung und Finanzierungsumfang

4.1 Wirtschaftliche Grundlage

Die Parteien legen für die vorgesehene Runde eine Bewertung vor neuem Kapital von 25.000.000 EUR zugrunde. Bei vollständiger Einzahlung beider Tranchen von insgesamt 10.000.000 EUR ergibt sich eine rechnerische Bewertung nach Finanzierung von 35.000.000 EUR. Diese Bewertungen sind vereinbarte Transaktionsgrößen; sie enthalten weder eine Zusicherung über den erzielbaren Verkaufspreis noch eine Garantie künftiger Erträge.

Auf Grundlage von 50.000 bestehenden Geschäftsanteilen zu je 1 EUR beträgt der vereinbarte Ausgabebetrag je neuem Geschäftsanteil 500 EUR, davon 1 EUR Nennbetrag und 499 EUR Agio. Die Anwendung dieser Stückelung setzt voraus, dass die endgültige Satzung und Anteilsliste sie ermöglichen. Eine notwendige Teilung bestehender Geschäftsanteile wird vor oder zusammen mit der Kapitalmaßnahme formgerecht umgesetzt.

4.2 Zwei getrennte Tranchen

GHI soll insgesamt 7.500.000 EUR und JKL insgesamt 2.500.000 EUR einzahlen. Die erste Tranche beträgt 6.000.000 EUR und die zweite Tranche 4.000.000 EUR. GHI übernimmt jeweils 75 Prozent, JKL jeweils 25 Prozent der Tranche. Es besteht keine gesamtschuldnerische Einstandspflicht eines Investors für die Zahlung des anderen, sofern die Parteien sie nicht gesondert ausdrücklich vereinbaren.

Nach vollständig eingetragener erster Tranche beträgt das Stammkapital 62.000 EUR. Nach vollständig eingetragener zweiter Tranche beträgt es 70.000 EUR. Die Beteiligungsquote von GHI nach beiden Vollzügen beträgt 15.000 von 70.000 EUR, diejenige von JKL 5.000 von 70.000 EUR. Die bisherigen Nennbeträge bleiben unverändert; ausschließlich ihre relative Quote verändert sich. Rundungswerte in Präsentationen haben keinen Vorrang vor diesen Nennbeträgen.

4.3 Mitarbeiterbeteiligung und Wandelrechte

In den vorstehenden Zahlen ist kein zusätzlicher, noch zu schaffender Mitarbeiterpool berücksichtigt. Bestehende virtuelle Zusagen und etwaige Wandelrechte sind in Anlage [Beteiligungsprogramme] vollständig offenzulegen. Ihre wirtschaftlichen Folgen werden vor Unterzeichnung gesondert festgelegt. Eine spätere Ausgabe echter Anteile oder die Übernahme weiterer Zahlungsverpflichtungen wird nicht durch einen pauschalen Verweis auf ein marktübliches Programm genehmigt.

Die Parteien bestätigen keine Wandlung eines Darlehens, solange Gläubiger, Forderungsbestand, Zinsen, Wandlungsgrundlage und Umsetzung nicht vollständig dokumentiert sind. Die vorliegende Runde enthält nach dem derzeitigen Verhandlungsstand ausschließlich die bezeichneten Bareinzahlungen. Eine zusätzlich vereinbarte Wandlung erfordert eine ausdrücklich angepasste Finanzierungs- und Beteiligungsübersicht.

Das Darlehen von Fridolin Fizzel über ursprünglich 120.000 EUR und die Brückendarlehen über zusammen 350.000 EUR bleiben bis zu einer gesonderten wirksamen Regelung bestehen. Die Bezeichnung eines privaten Darlehens als Projektanleihe begründet keine bereits ausgegebenen Geschäftsanteile. Die Behauptung eines fortbestehenden Wandlungsrechts, ihr Bestreiten und die unstreitige Darlehensvaluta werden getrennt dokumentiert. Fridolin ist nicht allein durch eine Klausel zwischen den Gesellschaftern gebunden.

Eine Verrechnung von Forderungen mit Bareinlagepflichten wird nicht vereinbart. Soll eine Forderung eingebracht werden, sind die dafür vorgesehene Kapitalmaßnahme, die Werthaltigkeit, der Stichtag, der Nennbetrag, das Aufgeld und die Offenlegung gesondert festzulegen. Bis dahin bleibt jede entsprechende Excel-Rechnung eine unverbindliche Rechenvariante. Der Berechnungsstichtag wird nicht ohne Zustimmung zum rechtlichen Wandlungsstichtag.

5 Erste Tranche

5.1 Beschlüsse und Übernahme

Für den ersten Vollzug ist eine Erhöhung des Stammkapitals um 12.000 EUR vorgesehen. GHI übernimmt 9.000 neue Geschäftsanteile zu je 1 EUR, JKL 3.000 neue Geschäftsanteile zu je 1 EUR. Die Nummernfolge wird nach Abgleich der bestehenden Liste in der notariellen Übernahmeerklärung und in der Beteiligungsanlage identisch bezeichnet. Jeder Investor erklärt nur die Übernahme der ihm zugeordneten Anteile.

Die bisherigen Gesellschafter wirken an der erforderlichen Beschlussfassung und an den ausdrücklich vereinbarten Bezugsrechtsregelungen mit. Zwingende Mehrheiten, Formvorgaben und Zustimmungserfordernisse bleiben unberührt. Diese Mitwirkungspflicht ist keine Verpflichtung zu einer nicht beschriebenen späteren Nachfinanzierung oder zu einer persönlichen Sicherheit für Gesellschaftsschulden.

5.2 Einzahlungen

GHI zahlt 4.500.000 EUR, davon 9.000 EUR auf das Stammkapital und 4.491.000 EUR als Zuzahlung in die Kapitalrücklage. JKL zahlt 1.500.000 EUR, davon 3.000 EUR auf das Stammkapital und 1.497.000 EUR als Zuzahlung in die Kapitalrücklage. Die Zahlungsaufforderung bezeichnet das nachgewiesene Gesellschaftskonto, Verwendungszweck und die getrennten Beträge. Änderungen der Bankverbindung werden über einen bereits bekannten zweiten Kommunikationsweg bestätigt.

Eine Einzahlung wird nicht durch Aufrechnung, Rückzahlung an den Investor oder kreisförmige Weiterleitung ersetzt. Abweichende Sachleistungs- oder Verrechnungsmodelle bedürfen einer eigenständigen rechtlichen und steuerlichen Prüfung sowie der erforderlichen Beschlüsse und Offenlegung. Die Geschäftsführung gibt die für die Registeranmeldung erforderlichen Erklärungen nur auf Grundlage des tatsächlichen Zahlungseingangs und der tatsächlichen Verfügbarkeit ab.

5.3 Voraussetzungen und Nachweise

Vor der Zahlungsaufforderung müssen die endgültige Urkunde, die abgestimmte Satzung, die Vertretungsnachweise, die aktuelle Beteiligungsübersicht und die in Anlage [Vollzugsvoraussetzungen] als vor Zahlung zwingend bezeichneten Nachweise vorliegen. Ein Verzicht ist nur durch den konkret Begünstigten und nur insoweit zulässig, als kein zwingendes Gesetz oder Recht eines Dritten entgegensteht. Der Verzicht wird mit Gegenstand und Datum dokumentiert.

Die Gesellschaft legt innerhalb von fünf Arbeitstagen nach vollständiger Einzahlung einen bestätigten Zahlungsspiegel vor. Die Registeranmeldung wird nach Abstimmung mit dem Notar ohne schuldhafte Verzögerung vorbereitet. Vor Eintragung werden neue Anteile nicht als bereits entstandene Geschäftsanteile in einer endgültigen Gesellschafterliste ausgewiesen. Nach Eintragung erhalten alle Parteien Registerauszug und aufgenommene Liste.

5.4 Störung des ersten Vollzugs

Bleibt eine fällige Zahlung aus, fordert die Gesellschaft den betroffenen Investor unter Bezeichnung des Fehlbetrags und angemessener Nachfrist zur Leistung auf. Welche Folgen die nicht vollständige Durchführung der Kapitalerhöhung hat, richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und der ausdrücklich vereinbarten Vollzugsstruktur. Die Gesellschaft zahlt bereits erhaltene Einlagen nicht allein aufgrund einer informellen Aufforderung zurück.

Ist der erste Vollzug bis zum [Endtermin] nicht durchführbar, stimmen die Parteien innerhalb von zehn Arbeitstagen einen rechtlich zulässigen Fortsetzungs- oder Beendigungsweg ab. Bereits entstandene Schadensersatzansprüche, Vertraulichkeitspflichten und wirksam vereinbarte Kostenpflichten bleiben unberührt. Eine Beendigung dieser Vereinbarung bewirkt keine automatische Löschung eines bereits eingetragenen Kapitalbeschlusses.

6 Zweite Tranche und Meilensteine

6.1 Umfang und Entstehung

Die zweite Tranche wird durch eine weitere Kapitalerhöhung um 8.000 EUR umgesetzt. GHI übernimmt 6.000 weitere Geschäftsanteile und zahlt 3.000.000 EUR, davon 6.000 EUR Nennbetrag und 2.994.000 EUR Agio. JKL übernimmt 2.000 weitere Geschäftsanteile und zahlt 1.000.000 EUR, davon 2.000 EUR Nennbetrag und 998.000 EUR Agio. Beschluss, Übernahme, Einzahlung, Anmeldung und Eintragung werden gesondert dokumentiert.

Die Verpflichtung zum zweiten Vollzug setzt die in der abschließend vereinbarten Meilensteinanlage bezeichneten Bedingungen voraus. Die bloße Fortsetzung von Verhandlungen oder ein unverbindlicher Statusbericht ersetzt deren Eintritt nicht. Bereits gezahltes Kapital und die aus dem ersten Vollzug entstandenen Rechte bleiben bestehen, wenn die zweite Tranche nicht zustande kommt, soweit nicht ein gesonderter, rechtlich zulässiger Rückabwicklungsgrund vorliegt.

6.2 Nachweispaket

Die Meilensteinanlage benennt für jeden Meilenstein das konkrete Prüfergebnis, den unabhängigen Nachweisersteller, den zulässigen Prüfungsgegenstand und die beizufügenden Unterlagen. Erforderliche behördliche Entscheidungen, technische Erprobungsergebnisse, Versicherungsdeckung und rechtliche Nutzbarkeit von Software sind jeweils getrennt zu bezeichnen. Eine rein wirtschaftliche Zufriedenheit des Investors ist kein Ersatz für diese Nachweise.

Die Gesellschaft übermittelt das vollständige Paket gleichzeitig an beide neuen Investoren. Diese teilen innerhalb von zehn Arbeitstagen entweder die Bestätigung oder eine nach einzelnen Kriterien gegliederte Beanstandung mit. Eine Beanstandung benennt den fehlenden Nachweis und die maßgebliche Anforderung; sie darf keine nachträglich eingeführte Anforderung enthalten. Schweigen gilt nicht als behördliche oder technische Freigabe.

6.3 Streit und Nachbesserung

Bei behebbaren Nachweislücken erhält die Gesellschaft eine angemessene Nachbesserungsfrist von mindestens zwanzig Arbeitstagen, soweit keine zwingende kürzere Frist entgegensteht. Technische Tatsachenfragen können einem gemeinsam bestellten unabhängigen Sachverständigen übertragen werden. Dieser entscheidet nicht über Rechtsfragen, behördliche Genehmigungen oder die Zulässigkeit eines Betriebs an Menschen.

Bleibt ein Meilenstein bis zum [Endtermin zweite Tranche] offen, können die Parteien den Termin und die Finanzierung nur ausdrücklich ändern. Ohne solche Änderung besteht keine Berechtigung, den offenen Betrag als eingezahltes Kapital oder gesicherte Liquidität auszuweisen. Die Geschäftsführung berichtet unverzüglich über die Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit und legt erforderlichenfalls einen gesonderten Finanzierungsplan vor.

7 Mittelverwendung und Berichterstattung

7.1 Budget

Der Finanzierungsplan sieht bei vollständiger Einzahlung 3.500.000 EUR für Robotik und Sicherheitsentwicklung, 2.000.000 EUR für Zulassungen, Prüfungen und Versicherung, 2.000.000 EUR für Software und Datenorganisation, 1.500.000 EUR für Personal und Pilotstandorte sowie 1.000.000 EUR für Betriebskapital vor. Die Summe beträgt 10.000.000 EUR. Diese Aufteilung ist ein Budget, keine bereits eingegangene Ausgabe und keine Bestätigung erteilter Genehmigungen.

Bis zum zweiten Vollzug wird ausschließlich mit den tatsächlich verfügbaren Mitteln und rechtlich belastbaren Zahlungspflichten geplant. Die Geschäftsführung stellt die Ausgaben zeitlich so dar, dass vorgezogene Entwicklungskosten, laufende Personalkosten und mögliche Verzögerungen erkennbar bleiben. Eine erwartete zweite Tranche darf in einer Liquiditätsübersicht nicht als bereits vorhandenes Bankguthaben erscheinen.

7.2 Berichtspflichten

Die Gesellschaft übermittelt monatlich bis zum fünfzehnten Arbeitstag des Folgemonats eine Liquiditätsübersicht und eine kurze Erläuterung wesentlicher Budgetabweichungen. Quartalsweise berichtet sie über Entwicklung, wesentliche Verträge, Personal, Sicherheitsereignisse und den Stand der Vollzugsvoraussetzungen. Der Jahresabschluss wird nach seiner Aufstellung innerhalb der gesetzlichen und wirksam vereinbarten Fristen bereitgestellt.

Erhebliche Sicherheitsereignisse, behördliche Untersagungen, Wegfall wesentlicher Rechte, drohender Deckungsverlust oder konkrete Zahlungsschwierigkeiten werden unverzüglich mitgeteilt. Eine Mitteilung enthält die bekannten Tatsachen, die bereits ergriffenen Maßnahmen und den noch benötigten Beschluss; ungesicherte Vermutungen werden nicht als bestätigte Feststellungen ausgegeben.

7.3 Gesetzliche Rechte

Gesetzliche Auskunfts- und Einsichtsrechte, insbesondere nach Paragraph 51a GmbHG, werden durch die regelmäßigen Berichte nicht ersetzt oder ausgeschlossen. Eine gesetzlich zulässige Beschränkung bedarf einer Prüfung des konkreten Begehrens und der hierfür vorgesehenen Entscheidung. Vertrauliche Unterlagen werden über einen geeigneten Zugang bereitgestellt; ein pauschaler Hinweis auf Vertraulichkeit rechtfertigt keine beliebige Informationssperre.

8 Geschäftsführung und Zustimmungskatalog

8.1 Geschäftsführung

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte im Rahmen von Gesetz, Satzung, wirksamen Gesellschafterbeschlüssen und ihrer Geschäftsordnung. Die Parteien vereinbaren keine Befugnis, gesetzliche Organpflichten durch Investorenweisung zu verdrängen. Zustimmungsrechte nach dieser Vereinbarung sind grundsätzlich interne Bindungen; die Vertretungsmacht gegenüber Dritten richtet sich nach dem Gesetz und der eingetragenen Vertretungsregel.

Die Bestellung, Abberufung, Entlastung und Vergütung von Geschäftsführern erfolgt durch das zuständige Organ unter Beachtung der jeweiligen Stimmverbote. Die Vertretung der Gesellschaft bei einem Vertrag mit einem Geschäftsführer wird gesondert bestimmt. Eine Zustimmung des Betroffenen zu seinem eigenen Vertrag ersetzt diese Vertretungsentscheidung nicht.

8.2 Zustimmungspflichtige Geschäfte

Vorbehaltlich zwingender Zuständigkeiten bedürfen die in der endgültigen Anlage bezeichneten Geschäfte vor ihrer Durchführung der dort bestimmten Zustimmung. Dazu gehören nach dem Verhandlungsstand Budgetabweichungen von mehr als 15 Prozent einer genehmigten Jahreskostenstelle, neue Finanzverbindlichkeiten von mehr als 250.000 EUR je Geschäft oder wirtschaftlich zusammengehöriger Geschäftsreihe, Verfügungen über wesentliche Schutzrechte, Änderungen des Geschäftsmodells sowie Geschäfte mit nahestehenden Personen außerhalb gewöhnlicher Bedingungen.

Für jeden Zustimmungstatbestand bestimmt die Anlage das zuständige Organ, etwaige zusätzliche Klassenmehrheit und die erforderlichen Informationen. Wirtschaftlich zusammengehörige Maßnahmen dürfen nicht in Teilbeträge aufgespalten werden, um die Schwelle zu unterschreiten. Bereits genehmigte laufende Verpflichtungen werden nicht durch jede einzelne Rechnung erneut zustimmungspflichtig, sofern Umfang und Bedingungen unverändert bleiben.

8.3 Dringlichkeit

Kann eine notwendige Maßnahme zur Abwendung eines unmittelbar drohenden erheblichen Schadens keinen Aufschub dulden, darf die Geschäftsführung im gesetzlich zulässigen Umfang die erforderliche Sicherungsmaßnahme treffen. Sie informiert die zuständigen Beteiligten unverzüglich

und dokumentiert Anlass, Alternativen und Kosten. Diese Befugnis erlaubt keinen ohne Not vorgezogenen Unternehmenskauf, Anteilsverkauf oder nicht freigegebenen Personenbetrieb.

8.4 Interessenkonflikte

Ein Beteiligter legt einen konkreten Interessenkonflikt vor Befassung mit dem betreffenden Gegenstand offen. Gesetzliche Stimmverbote bleiben unberührt. Nicht stimmberechtigte Beteiligte werden bei der Berechnung der Mehrheit nach der hierfür maßgeblichen gesetzlichen oder wirksam vereinbarten Regel behandelt; der Nenner wird nicht stillschweigend zugunsten einer Seite verändert. Die konfliktfreie Vertretung der Gesellschaft wird im Beschluss ausdrücklich dokumentiert.

9 Beirat

9.1 Zusammensetzung

Der Beirat besteht aus genau fünf Mitgliedern. Die Gründer benennen gemeinsam zwei Mitglieder, ABC und DEF gemeinsam ein Mitglied, GHI ein Mitglied und JKL ein Mitglied. Die Parteien bestimmen vor Unterzeichnung, unter welchen Mindestbeteiligungen die jeweiligen Benennungsrechte fortbestehen. Der Business Angel erhält durch diese Regelung keinen zusätzlichen sechsten Sitz.

Der Vorsitzende wird aus den fünf Mitgliedern gewählt. Ein unabhängiger Vorsitzender kann nur auf einem der bestehenden Sitze bestellt werden, wenn der hierfür Benennungsberechtigte zustimmt. Soll ein weiterer Sitz geschaffen werden, bedarf dies einer ausdrücklichen Änderung der Mitgliederzahl, Benennungsrechte und Mehrheiten. Ein nicht stimmberechtigter Gast wird nicht als weiteres Beiratsmitglied behandelt.

9.2 Verfahren

Sitzungen werden mit einer Frist von fünf Arbeitstagen und einer aussagekräftigen Tagesordnung einberufen. Bei nachgewiesener Dringlichkeit kann die Frist mit Zustimmung sämtlicher Mitglieder verkürzt werden. Unterlagen müssen eine sachgerechte Entscheidung ermöglichen; nachgereichte erhebliche Informationen können eine Vertagung des betreffenden Gegenstands erfordern.

Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder teilnehmen. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen zulässigen Stimmen, soweit die Satzung oder eine ausdrücklich vereinbarte Sonderregel eine andere Mehrheit verlangt. Der Vorsitzende hat keinen zusätzlichen Stichtentscheid. Ein Beiratsbeschluss ersetzt keine gesetzlich erforderliche Gesellschafterentscheidung oder Sonderzustimmung.

9.3 Niederschrift und Aufgabenbegrenzung

Über jede Sitzung wird eine Niederschrift mit Teilnehmern, Interessenkonflikten, Beschlusswortlaut und Abstimmungsergebnis geführt. Jedes Mitglied kann eine abweichende Auffassung aufnehmen lassen. Aufgaben, Haftungsmaßstab, Vertraulichkeit und etwaige Vergütung des Beirats werden mit der Satzung und einer gesonderten Geschäftsordnung abgestimmt; ein lediglich vertraglicher Beirat erhält keine gesetzlich nicht übertragbaren Organbefugnisse.

10 Übertragungsbindung und zulässige Umstrukturierung

10.1 Bindungszeit

Die Gründer verpflichten sich, ihre Geschäftsanteile für 48 Monate ab [Beginn] nicht ohne die nach Satzung und dieser Vereinbarung erforderlichen Zustimmungen zu veräußern oder zu belasten. Die Verpflichtung gilt vorbehaltlich ausdrücklich zugelassener Übertragungen, eines wirksam ausgeübten Mitverkaufsrechts oder Mitverkaufsverlangens und gesetzlich zwingender Fälle. Sie begründet keine automatische Nichtigkeit jedes schuldrechtlichen Außengeschäfts.

Die Parteien bestimmen in der endgültigen Anlage, welche weiteren Gesellschafter einer Bindungszeit unterliegen. Investor und Gründer werden nicht allein aufgrund derselben Vertragsüberschrift gleichbehandelt. Eine Übertragung umfasst auch Einbringung, Schenkung und Treuhandänderung, soweit sie die wirtschaftliche oder rechtliche Zuordnung des Anteils verändert; reine interne Verwaltung ohne Zuordnungswechsel ist davon nicht umfasst.

10.2 Zulässige Übertragung

Eine Übertragung an ein vollständig kontrolliertes Beteiligungsvehikel kann zugelassen werden, wenn der Erwerber formgerecht beitrifft, seine Identität und Kontrolle nachweist und die Rückübertragung bei Wegfall der Kontrolle abgesichert wird. Persönliche Tätigkeits- und Vertraulichkeitspflichten des Gründers bleiben bestehen. Eine Übertragung an einen Wettbewerber oder eine nicht offengelegte Treuhand wird nicht durch die Bezeichnung als interne Umstrukturierung privilegiert.

Bei einem Fondsnachfolger werden wirtschaftliche Berechtigung, fortbestehende Verantwortung und die Zulässigkeit der Weitergabe vertraulicher Informationen gesondert geprüft. Gesetzliche oder satzungsmäßige Zustimmungen bleiben erforderlich. Bereits entstandene Zahlungs- und Schadensersatzpflichten des bisherigen Beteiligten entfallen nur bei einer ausdrücklichen Entlassung durch den jeweiligen Gläubiger.

11 Vorerwerbsrecht

11.1 Verkaufsmitteilung

Ein verkaufswilliger Gesellschafter teilt den anderen Gesellschaftern den beabsichtigten Erwerber, die betroffenen Anteilnummern, den vollständigen Preis und sämtliche wirtschaftlich erheblichen Nebenbedingungen mit. Dazu gehören gestundete Beträge, Sachgegenleistungen, Beratungsverträge und Sonderzahlungen, soweit sie mit dem Verkauf zusammenhängen. Die Mitteilung enthält einen verbindlich verhandelten Vertragsstand oder bezeichnet ausdrücklich, welche Kondition noch offen ist.

Die anderen Gesellschafter können innerhalb von zwanzig Arbeitstagen nach vollständiger Mitteilung erklären, dass sie die angebotenen Anteile zu den mitgeteilten Bedingungen erwerben wollen. Mehrere wirksame Erwerbswünsche werden nach dem Verhältnis ihrer bisherigen Nennbeträge zueinander berücksichtigt, soweit sie keine andere Verteilung vereinbaren. Nicht übernommene Teilmengen werden den ausübenden Berechtigten in einer zweiten Frist von fünf Arbeitstagen angeboten.

11.2 Vollzug und Drittverkauf

Die Abwicklung erfolgt innerhalb von [Frist] nach Abschluss der Zuteilung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form. Erfüllt ein ausübender Berechtigter die ihm obliegenden Vollzugspflichten trotz angemessener Nachfrist nicht, werden die Folgen nach der endgültigen Erwerbsregel bestimmt; eine Übertragung ohne Kaufpreiszahlung wird nicht fingiert. Bestehende Zustimmungsvorbehalte bleiben zu beachten.

Kommt kein vollständiger Erwerb zustande, darf der Verkäufer innerhalb von neunzig Kalendertagen an den mitgeteilten Dritten zu keinen für diesen günstigeren wirtschaftlichen Bedingungen verkaufen. Bei erheblicher Verbesserung der Konditionen oder Wechsel des Erwerbers ist die Mitteilung zu erneuern. Nichtbare Gegenleistungen werden vor Ausübung anhand einer vereinbarten unabhängigen Bewertung in einen vergleichbaren Betrag übersetzt.

12 Mitverkauf und Unternehmensverkauf

12.1 Mitverkaufsrecht

Bei einem Verkauf, durch den ein Dritter unmittelbar oder mittelbar die Kontrolle über die Gesellschaft erlangen soll, können die übrigen Gesellschafter verlangen, dass ihre Anteile zu den entsprechend anwendbaren Bedingungen mitverkauft werden. Die Mitteilung nennt Erwerber, Umfang, Gegenleistung und geplanten Vollzug; die Ausübungsfrist beträgt zwanzig Arbeitstage nach vollständigem Zugang. Die unterschiedliche Erlösberechtigung einzelner Klassen nach Nummer 14 bleibt zu beachten.

Der veräußernde Gesellschafter darf den kontrollbegründenden Verkauf nicht vollziehen, wenn ein wirksam verlangter Mitverkauf ohne gleichwertige Abwicklung ausgeschlossen wird. Bei einem Teilverkauf unterhalb des Kontrollwechsels gilt ein Mitverkaufsrecht nur in dem in Anlage [Mitverkauf] ausdrücklich vereinbarten Umfang. Ein Anspruch auf einen nicht tatsächlich vereinbarten Unternehmenskaufpreis wird dadurch nicht begründet.

12.2 Mitverkaufsverlangen

Ein Mitverkaufsverlangen setzt nach dem Verhandlungsstand die Zustimmung von mindestens 75 Prozent des gesamten maßgeblichen Stammkapitals und zusätzlich die vereinbarte Mehrheit der Serie-B-Anteile voraus. Die endgültige Vereinbarung legt vor Unterzeichnung fest, ob und in welchem Umfang weitere Klassenrechte bestehen. Der Erwerber muss unabhängig sein; eine wirtschaftliche Sonderbegünstigung einzelner Verkäufer ist offenzulegen und bei der Gleichbehandlung zu berücksichtigen.

Die verpflichteten Gesellschafter erhalten den vollständigen Vertrag mindestens zwanzig Arbeitstage vor dem vorgesehenen Vollzug. Sie schulden Garantien zu ihrer eigenen Inhaberschaft und Verfügungsbefugnis; eine unbeschränkte gesamtschuldnerische Haftung für das operative Unternehmen wird ihnen nicht allein durch das Mitverkaufsverlangen auferlegt. Der Umfang weiterer Garantien und Einbehalte muss ausdrücklich vereinbart und auf den jeweiligen Erlös begrenzt werden, soweit zwingendes Recht nichts anderes verlangt.

12.3 Durchführung

Eine Vollmacht zur Umsetzung eines Verkaufs ist in Person, Gegenstand, Grenzen und Form gesondert zu gestalten. Sie erlaubt keine nachträgliche beliebige Änderung der wirtschaftlichen

Bedingungen. Die Zahlung des Kaufpreises und der Übergang der Anteile werden so abgestimmt, dass kein Beteiligter ohne die vereinbarte Gegenleistung endgültig aus seiner Rechtsposition gedrängt wird. Gesetzliche Form, Satzungszustimmung und erforderliche Drittzustimmungen bleiben bestehen.

13 Beitritt, Erbfolge und Belastung

13.1 Beitritt

Jeder rechtsgeschäftliche Erwerber tritt dieser Vereinbarung in der für das konkrete Geschäft erforderlichen Form bei. Die Beitrittserklärung bezeichnet seine Geschäftsanteile, Klasse, übernommenen Rechte und Pflichten sowie den wirksamen Zeitpunkt. Persönliche Zusagen des Veräußerers gehen nicht allein durch die Bezeichnung als Rechtsnachfolger auf einen fachlich oder persönlich nicht geeigneten Erwerber über.

Die Parteien sorgen im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten dafür, dass die Übertragung und der Beitritt aufeinander abgestimmt werden. Gesetzliche Mitgliedschaft und Legitimation werden nicht durch eine interne Verwaltungsliste ersetzt. Die Gesellschaft dokumentiert die Aufnahme der aktualisierten Gesellschafterliste und stellt sie den Beteiligten zur Verfügung.

13.2 Erbfolge

Im Todesfall richten sich die Rechtsnachfolge und die Ausübung der Gesellschafterrechte zunächst nach Gesetz und Satzung. Mehrere Erben benennen einen gemeinsamen Ansprechpartner und weisen ihre Berechtigung in geeigneter Form nach. Eine vertragliche Erwerbsoption im Todesfall muss Anteil, Berechtigte, Preis und Frist ausdrücklich bestimmen; sie wird durch diese Informationsregel nicht automatisch eingeräumt.

Persönliche Dienstpflichten des Verstorbenen gehen nicht auf Erben über. Bestehende Zahlungsansprüche, Vertraulichkeitsbindungen und vermögensrechtliche Pflichten sind nach ihrer jeweiligen Rechtsnatur zu behandeln. Notwendige Sicherungsmaßnahmen dürfen nicht als Vorwand für einen entschädigungslosen Entzug der Beteiligung verwendet werden.

13.3 Belastungen

Eine Verpfändung, ein Nießbrauch oder eine Treuhand an Geschäftsanteilen bedarf der jeweils gesetzlichen, satzungsmäßigen und ausdrücklich vereinbarten Zustimmung. Der Sicherungsnehmer erhält nicht ohne gesonderte Grundlage Stimm- oder Informationsrechte. Der Beteiligte legt die wesentlichen Bedingungen einer beabsichtigten Sicherheit offen, soweit sie die Gesellschafterstellung oder deren Verwertung betreffen.

14 Verteilung von Verkaufserlösen

14.1 Erfasstes Ereignis und verfügbare Beträge

Die nachfolgenden Regeln betreffen die Verteilung einer Gegenleistung aus dem Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an einen unabhängigen Erwerber. Eine Übertragung auf einen Vermögensverkauf oder eine Liquidation erfolgt nur unter Beachtung der dann vorgeschalteten Steuer-, Gläubiger- und Kapitalerhaltungsvorschriften. Die Gesellschaft schuldet keine Auszahlung, die nach Paragraphen 30, 31, 72 oder 73 GmbHG unzulässig wäre.

Verfügbarer Erlös ist der tatsächlich vereinnahmte Kaufpreis abzüglich der im Verkauf ausdrücklich gemeinsam übernommenen Transaktionskosten und vereinbarten Einbehalte. Individuelle

Beraterkosten, persönliche Steuern und Sondervergütungen eines Verkäufers werden nicht ohne ausdrückliche Zustimmung aller Betroffenen vom gemeinsamen Erlös abgezogen. Sachgegenleistungen werden nach einer gesondert vereinbarten Bewertungs- und Zuteilungsregel behandelt.

14.2 Verhandelte Vorrechte

Nach dem derzeitigen Term Sheet soll GHI einen nicht teilnehmenden Vorrang in Höhe des eineinhalbfachen tatsächlich gezahlten Ausgabebetrags erhalten. JKL soll einen nicht teilnehmenden Vorrang in Höhe seines tatsächlich gezahlten Ausgabebetrags erhalten. Bei vollständiger Finanzierung ergeben sich damit rechnerische Sockel von 11.250.000 EUR für GHI und 2.500.000 EUR für JKL; nach ausschließlich erster Tranche sind es 6.750.000 EUR und 1.500.000 EUR. Nicht gezahlte Zusagen erhöhen diese Sockel nicht.

Für ABC ist ein nicht teilnehmender Vorrang auf Basis von 4.000.000 EUR, für den Business Angel ein nicht teilnehmender Vorrang auf Basis von 500.000 EUR und für DEF ein teilnehmender Vorrang auf Basis von 3.000.000 EUR mit einer Gesamtauszahlungsgrenze von 6.000.000 EUR vorgesehen. Die Bestätigung der historischen Zahlungen und ihrer rechtlichen Zuordnung ist vor Unterzeichnung in die Präferenzanlage aufzunehmen. Die Gründer erhalten keinen eigenen Präferenzsockel.

14.3 Noch festzulegende Rangfolge

Die Rangfolge zwischen neuen Investoren, bestehenden Investoren und Business Angel wird in der endgültigen Anlage mit jeder Stufe und jedem Gleichrang festgelegt: [Rangfolge und Aufteilung bei Unterdeckung]. Die vorstehenden Beträge allein begründen keine eindeutige Rangfolge. Solange diese Anlage nicht vollständig vereinbart ist, darf die vorliegende Verhandlungsfassung nicht als Zahlungsanweisung oder abschließend vereinbarter Verteilungsschlüssel verwendet werden.

Für gleichrangige Sockel vereinbaren die Parteien eine verhältnismäßige Kürzung nach den ungedeckten Sockelbeträgen, sofern sie keinen anderen ausdrücklich beschriebenen Schlüssel wählen. Eine nachrangige Stufe erhält erst dann einen Betrag, wenn die vorrangige Stufe nach dem gewählten Modell bedient ist. Kein Beteiligter erhält einen negativen Verteilungsbetrag; keine Summe darf den verfügbaren Erlös übersteigen.

14.4 Nicht teilnehmende Vorrechte und Wahl

Ein Berechtigter mit nicht teilnehmendem Vorrecht nimmt entweder den vereinbarten Vorrang in Anspruch oder verzichtet für das betreffende Verteilungsereignis darauf und beteiligt sich wie ein Stammgesellschafter am hierfür verfügbaren Betrag. Er erhält nicht zugleich den vollständigen Sockel und eine zusätzliche Stammanteilsquote. Die Parteien bestimmen vor Unterzeichnung, ob die Wahl je Gesellschafter oder einheitlich je Klasse erfolgt und welche Mehrheit eine Klassenwahl bindend treffen darf: [Wahlberechtigung und Bindungswirkung].

Die für den Verkauf zuständige Abwicklungsstelle legt vor der Wahl eine vollständige Rechnung der relevanten Wahlszenarien vor. Die Rechnung berücksichtigt, dass die Entscheidung eines Berechtigten den Restbetrag und den Kreis der weiteren Empfänger verändert. Die Wahl wird innerhalb von [Frist] in der vereinbarten Form erklärt. Isolierte Höchstbeträge aus untereinander unvereinbaren Szenarien werden nicht addiert.

14.5 Teilnehmender Vorrang und spätere Zahlungen

Soweit DEF seinen teilnehmenden Vorrang beansprucht, wird eine zusätzliche Restbeteiligung nur bis zur vereinbarten Gesamtgrenze gewährt. Die endgültige Anlage bestimmt, ob DEF stattdessen auf Vorrang und Cap verzichten und vollständig wie ein Stammgesellschafter teilnehmen kann. Bereits aus demselben Verteilungsereignis erhaltene Beträge werden auf die Gesamtgrenze angerechnet.

Später vereinnahmte Earn-out-Beträge, Freigaben aus Einbehalten und Kaufpreiskorrekturen werden kumulativ mit den bereits abgerechneten Zahlungen berechnet. Ein Präferenzsockel lebt nicht bei jeder Teilzahlung neu auf. Die Abrechnung weist bisherigen Gesamterlös, bisherige Auszahlungen, neu verfügbaren Betrag und Differenzzahlungen je Beteiligtem aus. Für Rückforderungen wird ein gesonderter, auf den tatsächlich empfangenen Betrag begrenzter Ausgleichsmechanismus vereinbart.

15 Verwässerung und Bezugsrechte

15.1 Anpassungsereignis

Ein wirtschaftlicher Verwässerungsschutz setzt voraus, dass die Gesellschaft nach dieser Runde neue Anteile zu einem niedrigeren vergleichbaren Ausgabepreis ausgibt. Nicht jede Ausgabe eines Anteils ist vergleichbar; Gegenleistung, Rechteklasse, mitübernommene Verpflichtungen und Nebenleistungen sind einzubeziehen. Die geschützten Anteilklassen und sachlich begründeten Ausnahmen werden in Anlage [Verwässerungsschutz] abschließend bezeichnet.

15.2 Gewichteter Durchschnitt

Nach dem Verhandlungsstand soll ein breit gewichteter Durchschnitt und kein vollständiger Ratchet vereinbart werden. Der Anpassungspreis CP2 wird aus $CP1 \times (A + B) / (A + C)$ berechnet. CP1 ist der bisherige geschützte Preis; A ist die in der Anlage definierte vollständig verwässerte Basis unmittelbar vor der neuen Runde; B ist die neue Gegenleistung geteilt durch CP1; C ist die tatsächlich neu ausgegebene oder gleichgestellte Anteilzahl. Einheiten, eingeschlossene Programme und Rundung werden ausdrücklich festgelegt.

Die Berechnung erzeugt keine Geschäftsanteile von selbst. Die Parteien vereinbaren vor Unterzeichnung den rechtlich zulässigen Umsetzungsweg, einschließlich notwendiger Beschlüsse, Übernahmeerklärungen und Einzahlungen. Eine zusätzliche Belastung eines Gesellschafters bedarf der erforderlichen Zustimmung. Unentgeltliche oder rückwirkend fingierte Kapitalaufbringung wird nicht zugesagt.

15.3 Ausnahmen und spätere Runde

Ausnahmen für Mitarbeiterprogramme müssen einen konkreten genehmigten Umfang und Zeitraum nennen. Eine unbeschränkte Ausnahme für jede später vom Beirat gebilligte Ausgabe ist nicht vereinbart. Aufspaltung einer einheitlichen Runde oder wirtschaftlich gleichwertige Nebenabreden werden bei der Vergleichsrechnung berücksichtigt.

Gesetzliche und wirksam vereinbarte Bezugsrechte bleiben von der bloßen Rechenformel unberührt. Keine Partei schuldet weitere Eigenmittel oder Sicherheiten, die sie nicht ausdrücklich übernommen hat. Bei einer späteren Runde werden die aktuelle Liste, die bereits vollzogenen Tranchen und sämtliche noch offenen Optionsrechte erneut abgeglichen.

16 Gründerbindung und zeitliche Freigabe

16.1 Gegenstand

Eine zeitliche Bindung betrifft nur die in Anlage [gebundene Gründeranteile] genau bezeichneten Anteile. Bereits unabhängig erworbene, vollwertig bezahlte oder aus anderen Gründen geschützte Beteiligungen werden nicht allein wegen der Gründerstellung einer Rückerwerbsoption unterworfen. Die Parteien dokumentieren Erwerbsgrund, Kapitaleinsatz und Zweck der vereinbarten Bindung.

Die vorgesehene Freigabezeit beträgt 48 Monate ab [Beginn unter Berücksichtigung anerkannter Vorleistungen]. Nach Ablauf von zwölf Monaten werden 12 von 48 gleichen Zeitanteilen freigegeben; danach wird für jeden vollendeten weiteren Monat ein weiterer Zeitanteil freigegeben. Die Zuordnung auf konkrete unteilbare Geschäftsanteile und die Rundung werden in der Anlage so festgelegt, dass nach 48 Monaten keine Restbindung allein aus Rundungsdifferenzen verbleibt.

16.2 Unterbrechung und besondere Lebenslagen

Krankheit, Elternzeit, Mutterschutz und andere gesetzlich geschützte Abwesenheiten werden nicht automatisch als Pflichtverletzung behandelt. Ob und in welchem zulässigen Umfang sie die zeitliche Freigabe beeinflussen, bedarf einer ausdrücklichen, nach Anlass und Dauer differenzierten Vereinbarung. Der Vertrag enthält keine Pflicht, auf gesetzliche Schutzrechte zu verzichten.

Bei einem Kontrollwechsel bestimmen die Parteien vor Unterzeichnung, ob eine beschleunigte Freigabe erst bei zusätzlichem Verlust der Tätigkeit oder bereits beim Verkauf eintreten soll. Die gewählte Regel wird mit Mitverkauf und Erlösverteilung abgestimmt. Eine Beschleunigung entsteht nicht allein durch die Verwendung des englischen Ausdrucks Vesting.

16.3 Grund für eine Erwerbsoption

Eine Erwerbsoption bei Ausscheiden setzt einen in der endgültigen Anlage sachlich beschriebenen Anlass voraus. Grundlose Abberufung, ordentliche Eigenkündigung, berechtigte Kündigung aus wichtigem Grund, Tod und schwerwiegende schuldhaftes Pflichtverletzung werden getrennt geregelt. Eine freie, allein durch Mehrheitswillen auslösbare Entfernung des Gründers wird mit diesem Entwurf nicht vereinbart.

Vor einer auf Pflichtverletzung gestützten Ausübung erhält der Betroffene die konkrete Beanstandung und Gelegenheit zur Stellungnahme. Bei einem behebbaren Verstoß ist eine angemessene Abhilfefrist vorzusehen. Ein bloßer Verdacht oder die Behauptung eines interessierten Mitgesellschafters bewirkt keinen endgültigen Verlust der Beteiligung. Zwingende Eilmaßnahmen und gerichtliche Sicherung bleiben möglich.

16.4 Preis und Ausübung

Für freigegebene und noch gebundene Anteile werden Preisregel, Bewertungsstichtag und Ausübungsfrist gesondert festgelegt: [Preisregel je sachlich unterschiedenem Ausscheidensgrund]. Ein vollständiger Abfindungsverlust oder ein pauschaler Nennwertpreis für sämtliche Anteile wird nicht als allgemeiner Standard eingesetzt. Nachgewiesene Schadensersatzansprüche werden getrennt geltend gemacht; eine doppelte Belastung durch Abfindungskürzung und denselben Schaden ist zu vermeiden.

Die Ausübung benennt Grund, Anteile, Erwerber und Preisermittlung. Der Erwerber muss seine Finanzierung nachweisen. Übertragung, Zahlung und eine gegebenenfalls notwendige Sicherheit werden in der gesetzlich erforderlichen Form abgestimmt. Eine unwiderrufliche Vollmacht darf nicht dazu genutzt werden, den vereinbarten Ausübungsgrund oder eine gerichtliche Kontrolle zu umgehen.

17 Bewertung und Kapitalerhaltung

17.1 Bewertungsverfahren

Soweit ein Verkehrswert benötigt wird, bestimmen die Parteien gemeinsam einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer mit Erfahrung in technologieorientierten Unternehmen. Kommt innerhalb von zehn Arbeitstagen keine Einigung zustande, erfolgt die Benennung durch [unabhängige benennende Stelle nach deren bestätigter Bereitschaft]. Der Gutachter legt Annahmen, Stichtag, Methode, Anteilklassen und wesentliche Unsicherheiten offen.

Die letzte Finanzierungsbewertung ist ein Anhaltspunkt, aber nicht ohne Prüfung der Rechte und zwischenzeitlichen Entwicklung der Wert jedes Anteils. Verbindlichkeiten, vorhandene Liquidität, nicht betriebsnotwendiges Vermögen, offene Vorrechte und mögliche Verwässerung werden ohne Doppelzählung berücksichtigt. Ob ein Minderheitsabschlag zulässig und vereinbart ist, wird ausdrücklich bestimmt; der Gutachter darf ihn nicht stillschweigend einführen.

17.2 Gutachter und Gericht

Der Gutachter ermittelt die ihm übertragenen wirtschaftlichen Größen als Schiedsgutachter nach der vereinbarten Maßgabe. Er entscheidet nicht abschließend über die Wirksamkeit einer Ausschluss- oder Abfindungsklausel. Gesetzliche Kontrolle, insbesondere nach Paragraphen 317 bis 319 BGB, bleibt unberührt. Die Parteien erhalten Gelegenheit, Tatsachen und Unterlagen einzureichen und auf neue erhebliche Annahmen zu reagieren.

17.3 Zahlung aus Gesellschaftsmitteln

Eine Verpflichtung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Anteile, zur Abfindung oder zur sonstigen Auszahlung steht unter den zwingenden Grenzen der Kapitalerhaltung. Bereits bei Beschlussfassung sind rechtliche Zulässigkeit und Finanzierung zu prüfen. Die bloße Vereinbarung späterer Fälligkeit oder einer Ratenzahlung ersetzt diese Prüfung nicht.

Kann die Gesellschaft nicht rechtmäßig zahlen, entsteht dadurch keine automatische Pflicht der übrigen Gesellschafter, persönlich einzustehen. Ein Erwerb durch Mitgesellschafter oder Dritte bedarf einer gesonderten Vereinbarung. Gesetzliche Organpflichten und das Verbot unzulässiger Auszahlungen bleiben auch bei einstimmigem Wunsch der Beteiligten bestehen.

18 Rechte an Technik und Arbeitsergebnissen

18.1 Bestandsverzeichnis

Die Gesellschaft führt ein Verzeichnis der für ihr Geschäft wesentlichen Software, Konstruktionen, Marken, Domains, Dokumentationen und sonstigen geschützten Ergebnisse. Das Verzeichnis nennt Ursprung, Rechtsinhaber, Vertrag, Nutzungsumfang, Übertragbarkeit und bekannte Beschränkungen. Die Parteien bestätigen nur die konkret beigefügten Nachweise, nicht pauschal sämtliche im Unternehmen verwendeten Inhalte.

Vor dem ersten Vollzug sind die als zwingend bezeichneten Rechteketten zu schließen. Für nachzuholende Unterlagen werden verantwortlicher Beteiligter, konkrete Erklärung und Termin vereinbart. Ein Zugang zu einem Quellcodeverzeichnis, die Bezahlung einer Rechnung oder die bloße Organstellung eines Entwicklers ersetzt keinen fehlenden Rechtevertrag.

18.2 Nutzungsrechte

Soweit ein Gründer selbst Rechteinhaber an einem in der Anlage bezeichneten Werk ist, räumt er der Gesellschaft die dort einzeln beschriebenen, für Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Wartung und Fortentwicklung erforderlichen Nutzungsrechte ein. Räumlicher, zeitlicher und inhaltlicher Umfang, Ausschließlichkeit, Übertragbarkeit und Unterlizenzierung werden ausdrücklich bestimmt. Das Urheberrecht als solches wird nicht entgegen Paragraph 29 UrhG als frei übertragbares Eigentum behandelt.

Rechte Dritter und Open-Source-Komponenten werden offengelegt und nach ihren tatsächlichen Lizenzbedingungen genutzt. Eine gesellschaftsrechtliche Zusage ändert diese Bedingungen nicht. Arbeitnehmererfindungen, freie Mitarbeit, Geschäftsführerentwicklungen und vor Gründung entstandene Werke werden nach der jeweils einschlägigen Rechtsgrundlage gesondert zugeordnet.

18.3 Mitwirkung und Haftung

Der tatsächlich berechtigte Beteiligte wirkt an konkret erforderlichen Nachträgen, Erklärungen und zulässigen Registermaßnahmen mit. Er darf keinen Umfang zusichern, den er mangels eigener Berechtigung nicht verschaffen kann. Für eine bekannte Lücke vereinbaren die Parteien vorrangig einen bestimmten Nachholungsweg und eine angemessene Folge bei Nichterfüllung; die Lücke wird nicht durch eine unbestimmte allumfassende Garantie verdeckt.

19 Tätigkeit und Wettbewerb

19.1 Tätigkeitsverträge

Geschäftsführer- und Arbeitsverträge werden gesondert abgeschlossen. Aufgaben, Vergütung, Arbeitsumfang, Kündigung und gesetzliche Schutzrechte ergeben sich aus diesen Verträgen und dem jeweils anwendbaren Recht. Die Gesellschafterstellung allein begründet keine unbegrenzte unentgeltliche Arbeitsverpflichtung. Die Beendigung eines Dienstvertrags führt nur nach einer gesondert wirksam vereinbarten Regel zum Verlust von Anteilen.

19.2 Wettbewerb und Beteiligungen

Ein Wettbewerbsverbot während der Tätigkeit erfasst nur konkret konkurrierende Tätigkeiten im tatsächlichen Geschäftsfeld der Gesellschaft. Bestehende zulässige Tätigkeiten und passive Beteiligungen werden in einer Anlage offengelegt. Ein nachvertragliches Verbot bedarf einer gesonderten Regelung zu Gegenstand, Gebiet, Dauer und gegebenenfalls Entschädigung; Arbeitnehmer und Geschäftsführer werden nicht ungeprüft gleichbehandelt.

Die Parteien vereinbaren mit dieser Arbeitsfassung kein weltweites Verbot jeder technischen oder friseurähnlichen Tätigkeit. Bei der Ausgestaltung werden Schutzinteresse der Gesellschaft und berufliche Betätigung des Betroffenen berücksichtigt. Gesetzlich geschützte Mitteilungen an zuständige Stellen werden weder durch Wettbewerbsregeln noch durch Vertraulichkeit untersagt.

20 Vertraulichkeit und Kommunikation

20.1 Vertrauliche Informationen

Die Parteien verwenden nicht öffentliche geschäftliche und technische Informationen nur zur Durchführung ihrer Beteiligung und dieser Vereinbarung. Zugang erhalten nur diejenigen Berater, Mitarbeiter und berechtigten Fondsverantwortlichen, die ihn für diesen Zweck benötigen und einer angemessenen Vertraulichkeitsbindung unterliegen. Eine öffentliche Mitteilung über die Finanzierung wird vor Veröffentlichung abgestimmt, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht entgegensteht.

Nicht erfasst sind Informationen, die nachweisbar ohne Pflichtverletzung öffentlich bekannt sind, rechtmäßig von einem berechtigten Dritten erlangt wurden oder unabhängig entwickelt wurden. Gesetzlich gebotene Offenlegungen und zulässige Meldungen bleiben möglich. Soweit rechtlich zulässig, wird die Gesellschaft vor einer erzwungenen Offenlegung rechtzeitig informiert, um Schutzmaßnahmen prüfen zu können.

20.2 Datenraum und Rückgabe

Der Datenraum enthält nur für die Transaktion erforderliche Unterlagen. Persönliche Ausweisdaten, sensible Personalunterlagen und unbereinigte Kundendaten werden nicht ohne konkrete Berechtigung allgemein verteilt. Nach Ende der Berechtigung werden Zugänge entzogen und Unterlagen nach Maßgabe gesetzlicher Aufbewahrung und berechtigter Nachweissicherung zurückgegeben oder gelöscht. Die Erfüllung dieser Pflicht wird auf begründetes Verlangen bestätigt.

21 Blockade und Streitbeilegung

21.1 Entscheidungskonflikt

Ein Entscheidungskonflikt liegt vor, wenn über denselben wesentlichen Gegenstand trotz ordnungsgemäßer Unterlagen und zweier Befassungen kein erforderlicher Beschluss zustande kommt und hierdurch eine konkret bezeichnete erhebliche Beeinträchtigung droht. Eine einzelne Gegenstimme oder die berechtigte Bitte um fehlende Unterlagen genügt nicht. Der Konflikt wird mit Gegenstand, bisherigen Vorschlägen und Folgen dokumentiert.

Innerhalb von zehn Arbeitstagen beraten die benannten Vertreter der betroffenen Gruppen über eine Lösung. Bis dahin wird der gewöhnliche Geschäftsbetrieb im Rahmen des letzten rechtmäßig genehmigten Budgets fortgeführt, soweit dies rechtlich und wirtschaftlich vertretbar ist. Notwendige Sicherungsmaßnahmen und zwingende Organpflichten bleiben bestehen. Das Scheitern eines Gesprächs bewirkt keinen automatischen Zwangsverkauf.

21.2 Vermittlung

Die Parteien können einen unabhängigen Vermittler gemeinsam beauftragen. Seine Aufgabe besteht in der Unterstützung einer einvernehmlichen Lösung; er kann keine Kapitalerhöhung, Anteilsübertragung oder verbindliche Satzungsänderung anordnen. Die Vermittlung hemmt gesetzliche Fristen nur, soweit eine gesetzliche oder wirksam vereinbarte Grundlage dies tatsächlich bewirkt. Eilrechtsschutz bleibt zugänglich.

21.3 Gerichtsbarkeit

Mangels gesondert ausgearbeiteter und wirksam vereinbarter Schiedsregel verbleibt es bei den zuständigen staatlichen Gerichten. Ein zulässiger Gerichtsstand wird für die jeweils hierfür geeigneten Parteien und Streitgegenstände gesondert bestimmt. Beschlussmängelstreitigkeiten werden nicht durch eine pauschale Bezugnahme auf ein unbenanntes Schiedsgericht ausgelagert.

Soll eine Schiedsvereinbarung aufgenommen werden, ist sie vor Unterzeichnung mit Beteiligung sämtlicher Betroffener, Informationsrechten, Besetzungsregeln, Verfahrenskonzentration und Eilrechtsschutz vollständig zu gestalten. Ein Schiedsgutachter für wirtschaftliche Bewertung ist kein Ersatz hierfür.

22 Zusicherungen und Haftung

22.1 Begrenzte Zusicherungen

Jeder Beteiligte sichert im endgültig vereinbarten Umfang seine Identität, Vertretungsmacht und Verfügungsbefugnis über die ausdrücklich bezeichneten eigenen Anteile zu. Weitergehende Zusicherungen über Betrieb, Technik, Steuern oder historische Geschäftsvorgänge werden nur in einer gesonderten Garantieranlage mit erklärender Person, Kennnismaßstab, Stichtag und offengelegten Ausnahmen vereinbart.

Die Gesellschaft garantiert weder einen bestimmten Unternehmenswert noch einen erfolgreichen Markteintritt. Investoren garantieren keine Folgefinanzierung, soweit sie nicht ausdrücklich verbindlich zugesagt ist. Prognosen werden mit ihren Annahmen offengelegt und nicht als bereits eingetretene Tatsachen dargestellt.

22.2 Verfahren bei Pflichtverletzung

Der Anspruchsteller bezeichnet die verletzte Pflicht, den bekannten Sachverhalt und die beanspruchte Rechtsfolge. Bei behebbaren Verstößen wird vor weitergehenden Maßnahmen eine angemessene Gelegenheit zur Abhilfe eingeräumt, soweit sie nicht unzumutbar oder gesetzlich entbehrlich ist. Schaden, Ursächlichkeit und gegebenenfalls Verschulden sind nach den anwendbaren Regeln zu prüfen; der Vertrag ersetzt diese Voraussetzungen nicht durch eine pauschale Erfolgszusage.

Haftungshöchstbeträge, Verjährung, Freigrenzen und Sonderregeln bedürfen einer konkreten Vereinbarung unter Beachtung zwingender Grenzen. Vorsatz und andere zwingend geschützte Haftungstatbestände werden nicht durch eine allgemeine Haftungsklausel ausgeschlossen. Ein Beteiligter soll denselben wirtschaftlichen Nachteil nicht mehrfach als Kaufpreisanpassung, Präferenz, Vertragsstrafe und Schadensersatz ersetzt erhalten.

23 Kosten, Änderungen und Laufzeit

23.1 Kosten

Die Kostentragung für Beurkundung, Register und gemeinsame Transaktionsberatung wird vor Unterzeichnung nach Beteiligten und Kostenart bestimmt. Nach dem Verhandlungsstand sollen von der Gesellschaft nur nachgewiesene, angemessene und vorab bezeichnete externe Transaktionskosten bis insgesamt 75.000 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer übernommen werden. Eigene interne Personalkosten und doppelt abgerechnete Leistungen sind davon nicht umfasst.

Für ein Scheitern vor dem ersten Vollzug gilt ausschließlich die gesondert vereinbarte Regel aus dem verbindlichen Teil des Term Sheets oder eine spätere ausdrückliche Vereinbarung. Ein unverbindlicher Kostenansatz wird nicht nachträglich als unbegrenzte Erstattungspflicht ausgelegt. Zwingende gesetzliche Kostenschuld und interner Ausgleich sind auseinanderzuhalten.

23.2 Änderungen und Beendigung

Änderungen bedürfen der gesetzlich erforderlichen Form und der jeweils erforderlichen Zustimmung. Eine Textformklausel verdrängt keine Beurkundungspflicht. Zusätzliche Pflichten eines Gesellschafters werden nicht allein durch Mehrheitsbeschluss eingeführt, soweit seine Zustimmung erforderlich ist. Wesentliche wirtschaftliche Anlagen werden nicht durch eine bloße neue Tabellenfassung ausgetauscht.

Die Vereinbarung gilt ab [wirksamer Abschluss] und endet für einen ausscheidenden Beteiligten grundsätzlich mit vollständigem rechtlichem und wirtschaftlichem Ausscheiden, soweit eine einzelne Pflicht ihrer Natur oder ausdrücklichen Regelung nach fortbesteht. Bereits entstandene Ansprüche, Vertraulichkeit, Abrechnung offener Erlöse und zulässige Nachwirkungen bleiben bestehen. Ein Ausscheiden beseitigt keine Verpflichtung zur Abwicklung bereits wirksam ausgeübter Rechte.

23.3 Teilunwirksamkeit und Recht

Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, werden ihre rechtlichen Folgen nach den anwendbaren gesetzlichen Regeln und dem feststellbaren Parteiwillen bestimmt. Die Parteien verpflichten sich, über eine zulässige Regelung zu verhandeln, die dem rechtmäßigen Zweck möglichst nahekommt. Es wird keine automatische Ersetzung jeder unzulässigen Klausel durch das gerade noch zulässige Maximum vereinbart.

Es gilt deutsches Recht unter Beachtung zwingender anwendbarer Vorschriften. Die deutsche Fassung ist maßgeblich, soweit die Parteien nicht ausdrücklich eine andere Sprachregel vereinbaren. Übersetzungen dienen dem Verständnis; vor Unterzeichnung sind rechtlich erhebliche Abweichungen aufzulösen und erforderliche sprachliche Unterstützung bei der Beurkundung zu organisieren.

24 Vertragsanlagen und Bearbeitungsstand

24.1 Anlagenverzeichnis

Die folgenden ausformulierten Anlagen sind Bestandteil dieser Arbeitsfassung und nach Ergänzung Bestandteil der endgültigen Vereinbarung. Anlage 1, Beteiligte und historische Nachweise, steht in Nummer 25. Anlage 2, Kapital und Zahlungen, steht in Nummer 26. Anlage 3, Darlehen und etwaige Wandlung, steht in Nummer 27. Anlage 4, Vollzug und Meilensteine, steht in Nummer 28. Anlage 5, Geschäftsführung und Beirat, steht in Nummer 29. Anlage 6, Rechtebestand und Offenlegung, steht in Nummer 30. Anlage 7, Gründerbindung und Erlösverteilung, steht in Nummer 31. Anlage 8, Altverträge, Beitritt und Abschluss, steht in Nummer 32. Sachliche Bezeichnungen einer Anlage im Haupttext verweisen auf diese Zuordnung; frühere Nummern aus Vorentwürfen werden nicht weiterverwendet.

Die Anlagen werden inhaltlich ausgefüllt und mit dem Haupttext abgeglichen. Eine Überschrift oder ein Dateiname ersetzt die darin vorausgesetzten Angaben nicht. Soweit die Parteien eine Anlage nicht benötigen, wird sowohl ihr Eintrag als auch jeder inhaltliche Verweis darauf ausdrücklich entfernt oder ersetzt.

24.2 Offene Entscheidungen

Jede der nachstehenden Entscheidungen wird vor Unterzeichnung einem konkret bezeichneten Entscheidungsträger zugeordnet. Zuständiger Ansprechpartner der Gesellschaft ist [Name und Vertretung]. Für die Gründer antwortet [Name im ausdrücklich bestätigten Umfang]. Für jeden Investor ist [Name, Organisation und Freigabebefugnis] einzutragen. Eine Antwort eines Beraters bindet dessen Mandanten nur bei nachgewiesener entsprechender Vollmacht.

Ausstehende Angaben werden mit der Kennung des betroffenen Feldes, dem benötigten Nachweis und dem vorgesehenen Entscheidungstermin erfasst. Fehlt die Entscheidung zu einer wirtschaftlich wesentlichen Regel, wird diese weder aus einem üblichen Marktstandard noch aus der persönlichen Präferenz des Bearbeiters ergänzt. Unabhängige Vertragsteile können weiter abgestimmt werden. Der betroffene Vollzugsschritt wird jedoch nicht als freigegeben bezeichnet.

24.3 Abstimmung und Änderungsfassung

Der zur Beurkundung vorgesehene Text erhält die Kennung [Fassung], den Stand [Datum, Uhrzeit] und das Anlagenverzeichnis [Kennung]. Die Parteien erhalten neben dieser Fassung einen Vergleich zur zuletzt gemeinsam verhandelten Fassung. Rein redaktionelle Berichtigungen dürfen keine Beträge, Stimmrechte, Fristen, Rangfolgen, Haftungsgrenzen oder wirtschaftlichen Wahlrechte ändern. Solche Änderungen werden auch dann ausdrücklich bezeichnet, wenn sie nur in einer Tabelle vorgenommen werden.

25 Anlage 1 Beteiligte, Gründung und Anteilschette

25.1 Beteiligtenblätter

25.1.1 Natürliche Personen

Für Kunigunde Wolkenberger werden bestätigt: vollständiger Name [PERSON-01], Geburtsdatum [PERSON-02], Wohnanschrift [PERSON-03], unmittelbare oder mittelbare Beteiligung [PERSON-04], Zustelladresse [PERSON-05], Vertretung im konkreten Termin [PERSON-06]. Für Kilian Funkenschlag werden die entsprechenden Angaben unter [PERSON-07] bis [PERSON-12] ergänzt. Für Ottilie Trutz werden sie unter [PERSON-13] bis [PERSON-18] ergänzt. Die Aufnahme besonderer persönlicher Angaben erfolgt nur, soweit sie für Identität, Vertretung, Form oder Vollzug benötigt werden.

Die Parteien bestätigen die Übereinstimmung dieser Angaben mit den dem Notar vorgelegten Nachweisen am [Datum]. Eine geplante Übertragung auf eine Holding wird unter [HOLDING-01] mit Person, Anteilnummern, Gesellschaft, Kontrollverhältnissen und Umsetzungszeitpunkt beschrieben. Solange diese Übertragung nicht wirksam vollzogen ist, wird die Holding nicht als gegenwärtiger Anteilseigner ausgewiesen.

25.1.2 Juristische Personen

Für ABC werden Firma [REG-01], Sitz [REG-02], Registergericht und Nummer [REG-03], Geschäftsanschrift [REG-04], Vertreter [REG-05] und Vertretungsnachweis [REG-06] ergänzt. Für DEF gelten [REG-07] bis [REG-12], für GHI [REG-13] bis [REG-18] und für JKL [REG-19] bis [REG-24]. Ein Investitionsausschussbeschluss ersetzt keinen Nachweis der organschaftlichen Vertretung. Eine Beschränkung oder Bedingung der intern erteilten Freigabe wird unter [FREIGABE-01 bis FREIGABE-04] ausdrücklich offengelegt.

Für die Gesellschaft werden Firma [GESELLSCHAFT-01], aktueller Registerstand [GESELLSCHAFT-02], vertretende Personen [GESELLSCHAFT-03], erforderlicher Zustimmungsbeschluss [GESELLSCHAFT-04] und eine konkret benötigte Gestattung von Insichgeschäften [GESELLSCHAFT-05] eingesetzt. Die Vereinbarung wird nicht dadurch wirksam vertreten, dass dieselbe Person ohne gesonderte Prüfung mehrfach unterschreibt.

25.2 Historische Kapitalzustände

25.2.1 Vorgründung und Gesellschaft in Gründung

Die Vorgründungsabrede ist vom [HISTORIE-01]. Ihre Parteien sind [HISTORIE-02]. Die vor notarieller Errichtung geschlossenen Verträge ergeben sich abschließend aus [HISTORIE-03 mit Gegenstand, Vertragspartner und Datum]. Für jeden übernommenen Vertrag werden der Übernahmezeitpunkt, die Zustimmung des Vertragspartners sowie fortbestehende persönliche Verpflichtungen unter [HISTORIE-04] angegeben. Die Erklärung, ein Gegenstand werde heute betrieblich genutzt, ist keine Übernahmeerklärung des früheren Gläubigers.

Datum und Urkundenbezeichnung der UG-Gründung lauten [HISTORIE-05]. Das Gründungskapital beträgt [HISTORIE-06] EUR. Bar übernommen und eingezahlt wurden durch [HISTORIE-07] jeweils [HISTORIE-08] EUR. Die Zahlungstage, das Empfängerkonto und die zugehörigen Belege stehen in [HISTORIE-09]. Die Ersteintragung erfolgte am [HISTORIE-10]. Handlungen zwischen Errichtung und Eintragung sowie der handelnde Vertreter sind in [HISTORIE-11] bezeichnet. Diese Anlage enthält keinen pauschalen Verzicht auf Ansprüche aus der Gründungsphase.

25.2.2 Rechtezuwendung und spätere Kapitalerhöhung

Außerhalb der Stammeinlagen wurden folgende Vermögenswerte oder Nutzungsrechte zugewendet: [HISTORIE-12, Gegenstand und Versionsstand]. Vertragsgrundlage [HISTORIE-13], Rechtsinhaber [HISTORIE-14], Umfang [HISTORIE-15], Ausnahmen [HISTORIE-16], vereinbarte Gegenleistung oder Eigenkapitalzuordnung [HISTORIE-17]. Ein bilanzieller Ansatz oder interner Bewertungsbetrag wird nicht zugleich als eingezahltes Stammkapital oder vorhandene Liquidität angesetzt.

Die Kapitalerhöhung auf den Betrag von [HISTORIE-18] EUR wurde am [HISTORIE-19] beschlossen und am [HISTORIE-20] eingetragen. Neue Bareinzahlungen [HISTORIE-21] werden von Sachleistungen [HISTORIE-22, gegebenenfalls ausdrücklich keine] unterschieden. Die Firmenänderung wurde am [HISTORIE-23] wirksam. Bei bloßer Kapitalerhöhung und Firmenänderung bleibt die Identität der Gesellschaft bestehen; eine gesonderte Vermögensübertragung wird nicht unterstellt.

25.2.3 Frühe Beteiligungsrunden

Für Ottilie Trutz werden Beschluss und Übernahme [HISTORIE-24], Einzahlung [HISTORIE-25], Registereintragung [HISTORIE-26], neue Anteilnummern [HISTORIE-27], Nennbetrag [HISTORIE-28] EUR und Agio [HISTORIE-29] EUR bestätigt. Frühere Anteilnummern wurden wie folgt geteilt, zusammengelegt oder ersetzt: [HISTORIE-30]. Ersetzte Nummern werden nicht zusätzlich als bestehende Anteile gezählt.

Für ABC werden dieselben Angaben unter [HISTORIE-31] bis [HISTORIE-36], für DEF unter [HISTORIE-37] bis [HISTORIE-42] ergänzt. Die bislang bestehenden Vorrechte ergeben sich aus [HISTORIE-43 mit Vertragsdatum, Berechtigtem, Basis, Teilnahme und Höchstbetrag]. Unterschiedliche Ausgabepreise früherer Investoren werden nicht allein zur Vereinheitlichung einer

Tabelle nachträglich geändert. Verzicht, Änderung oder Ablösung werden nur aufgrund einer nachgewiesenen Erklärung des Berechtigten eingetragen.

25.3 Bestätigung und Ausnahmen

Die Gesellschaft bestätigt nach Abgleich mit den unter [NACHWEIS-01] vollständig bezeichneten Unterlagen den Stand zum [NACHWEIS-02]. Abweichungen zwischen internem Ordner, Register und Gesellschafterliste sind [NACHWEIS-03]. Noch fehlende Originale oder Genehmigungen sind [NACHWEIS-04]. Die Angaben werden von [NACHWEIS-05] nach [NACHWEIS-06, konkret bezeichnete Prüfungshandlungen] abgegeben. Ein leeres Ausnahmenfeld bedeutet keine Garantie der Lückenlosigkeit.

26 Anlage 2 Kapital, Preis und Zahlungsplan

26.1 Bestehendes Kapital

Bestätigtes Stammkapital am Tag vor der ersten Maßnahme: [KAPITAL-01] EUR. Davon entfallen auf Kunigunde [KAPITAL-02] EUR mit Nummern [KAPITAL-03], auf Kilian [KAPITAL-04] EUR mit Nummern [KAPITAL-05], auf Otilie [KAPITAL-06] EUR mit Nummern [KAPITAL-07], auf ABC [KAPITAL-08] EUR mit Nummern [KAPITAL-09] und auf DEF [KAPITAL-10] EUR mit Nummern [KAPITAL-11]. Die Summe der Nennbeträge muss dem bestätigten Stammkapital entsprechen. Belastungen und abweichende Berechtigungen stehen unter [KAPITAL-12].

Daneben bestehen folgende virtuelle Zusagen, noch nicht vollzogene Optionen und behauptete Erwerbsrechte: [KAPITAL-13]. Sie sind nicht in die eingetragene Nennkapitalsumme aufzunehmen. Ihre Einbeziehung in eine wirtschaftlich vollständig verwässerte Rechnung erfolgt ausschließlich nach der ausdrücklich bestätigten Berechnungsannahme [KAPITAL-14]. Die Stammanteilsquote und die unter Einbeziehung solcher Rechte berechnete Quote werden nebeneinander bezeichnet, nicht miteinander vermischt.

26.2 Preisfestlegung und Rundung

Bewertung vor Finanzierung [PREIS-01] EUR; einbezogene Anteilsbasis [PREIS-02]; Ausgabebetrag je neuem Anteil [PREIS-03] EUR; Nennbetrag je neuem Anteil [PREIS-04] EUR; Agio je Anteil [PREIS-05] EUR. Bei Abweichung vom Vorschlag von 500 EUR je Anteil werden sämtliche Zeichnungszahlen und Tranchenanlagen vor Unterzeichnung angepasst. Eine Preisformel erzeugt keine Anteile mit unzulässigem Nennbetrag.

Ergibt sich bei einer Rechnung kein ganzzahliger Anteil zu dem vereinbarten Nennbetrag, wird der Rest nach [PREIS-06, ausdrücklich vereinbarte Behandlung] abgewickelt. Es gibt weder eine stillschweigende Aufrundung zulasten der bisherigen Gesellschafter noch einen unbezeichneten Forderungsverzicht. Ein zusätzlich gezahlter Betrag ist als Agio, Restforderung, Kaufpreis oder Rückzahlung eindeutig zuzuordnen. Die Zuordnung darf nicht nach Vollzug nur zur Glättung einer Excel-Tabelle geändert werden.

26.3 Erste und zweite Einzahlung

Für den ersten Vollzug werden bestätigt: GHI Ausgabebetrag [TRANCHE-01] EUR, Nennbetrag [TRANCHE-02] EUR, Agio [TRANCHE-03] EUR, Nummern [TRANCHE-04]; JKL Ausgabebetrag [TRANCHE-05] EUR, Nennbetrag [TRANCHE-06] EUR, Agio [TRANCHE-07] EUR, Nummern

[TRANCHE-08]. Danach beträgt das Stammkapital [TRANCHE-09] EUR. Der letzte Termin für den Eintritt der vereinbarten Voraussetzungen ist [TRANCHE-10].

Für den zweiten Vollzug werden bestätigt: GHI Ausgabebetrag [TRANCHE-11] EUR, Nennbetrag [TRANCHE-12] EUR, Agio [TRANCHE-13] EUR, Nummern [TRANCHE-14]; JKL Ausgabebetrag [TRANCHE-15] EUR, Nennbetrag [TRANCHE-16] EUR, Agio [TRANCHE-17] EUR, Nummern [TRANCHE-18]. Danach beträgt das Stammkapital [TRANCHE-19] EUR. Der Endtermin lautet [TRANCHE-20]. Die jeweiligen Kontodaten werden in einer gesondert authentifizierten Zahlungsaufforderung bezeichnet und nicht aus einem ungeprüften E-Mail-Anhang übernommen.

26.4 Vollzugsabrechnung

Die Gesellschaft stellt für jeden Vollzug eine Abrechnung mit geschuldetem Betrag, tatsächlichem Eingang, Wertstellung, Kapitalanteil und Aufgeld bereit. Vorab geleistete Zahlungen werden mit ihrer rechtlichen Zuordnung ausdrücklich aufgeführt. Mittel, die nicht endgültig zur Verfügung stehen, werden nicht als freies Kapital bestätigt. Überschüssige oder fehlgeleitete Zahlungen werden zunächst aufgeklärt, nicht ungeprüft als weitere Beteiligung behandelt.

Nach dem jeweiligen Registervollzug wird die Beteiligungsübersicht auf den bestätigten Eintragsstand fortgeschrieben. Die vertraglichen Präferenzbasen werden anhand tatsächlicher Zahlungen fortgeschrieben. Eine noch offene zweite Tranche bleibt gesondert als Zusage mit ihren Voraussetzungen sichtbar. Für die Abrechnung verantwortlich ist [ABRECHNUNG-01]; Empfänger und Übermittlungsfrist sind [ABRECHNUNG-02].

27 Anlage 3 Darlehen und gesonderte Wandlungsvereinbarung

27.1 Bestandsaufnahme und Rechtsstellung

Für jede Forderung werden Vertragskennung [DARLEHEN-01], Gläubiger [DARLEHEN-02], ursprüngliche Valuta [DARLEHEN-03] EUR, Auszahlungstag [DARLEHEN-04], Tilgungen [DARLEHEN-05] EUR, Restkapital [DARLEHEN-06] EUR, Zins [DARLEHEN-07], Zinsmethode [DARLEHEN-08], Zinsfälligkeit [DARLEHEN-09] und Rückzahlungstermin [DARLEHEN-10] eingetragen. Sicherheiten [DARLEHEN-11], Abtretungen [DARLEHEN-12] und Rangvereinbarungen [DARLEHEN-13] werden jeweils mit ihrem konkreten Dokument bezeichnet.

Das Bestandsblatt unterscheidet Gläubiger, die Gesellschafter sind, von außenstehenden Geldgebern und nennt die maßgeblichen Beteiligungsverhältnisse. Eine gesetzliche Rangfolge wird nicht mit einer vertraglichen Durchsetzungssperre gleichgesetzt. Ein vertraglicher Rangrücktritt wird weder aus dem Wort Gesellschafterdarlehen noch aus einem noch nicht unterschriebenen Entwurf abgeleitet. Ausnahmen und die Wirkung einer späteren Änderung der Beteiligung werden gesondert geprüft.

27.2 Zinsabrechnung

Die Zinsen werden bis zum bestätigten Stichtag [ZINS-01] nach dem jeweiligen Vertrag berechnet. Eingaben, Perioden und Teilzahlungen bleiben nachvollziehbar. Bei der für den Fall vorgesehenen Methode tatsächliche Tage/365 zählt der Auszahlungstag mit und der Abrechnungstag nicht. Ohne entsprechende Vereinbarung werden Zinsen nicht kapitalisiert. Der auf Cent gerundete Gesamtbetrag wird erst nach Berechnung des ungerundeten Periodenbetrags gebildet.

Stimmen Gläubiger und Gesellschaft in der Abrechnung nicht überein, werden der unstreitige Kapitalbetrag [ZINS-02], der unstreitige Zinsbetrag [ZINS-03] und die streitigen Positionen

[ZINS-04] getrennt bezeichnet. Eine bloße Berechnung auf Grundlage vorgegebener Daten enthält kein deklaratorisches oder abstraktes Schuldanerkenntnis. Soll ein solches Anerkenntnis abgegeben werden, bedarf es einer gesonderten ausdrücklichen Erklärung mit bezeichnetem Umfang.

27.3 Erklärung zum privaten Darlehen

Fridolin Fizzel und die Gesellschaft legen den Darlehensschein vom [FIZZEL-01] sowie die Korrespondenz vom [FIZZEL-02] zugrunde. Der behauptete frühere Auslöser für eine Beteiligung ist [FIZZEL-03]. Die Position des Gläubigers dazu lautet [FIZZEL-04], die der Gesellschaft [FIZZEL-05]. Ein Anerkenntnis, Verzicht oder Vergleich wird aus diesen beiden Darstellungen nicht hergeleitet. Bis zum wirksamen Abschluss einer gesonderten Vereinbarung bleibt die Forderung nach Maßgabe ihres bestehenden Vertrags bestehen.

Für die bevorstehende Runde wählen die erforderlichen Parteien ausdrücklich [FIZZEL-06: unveränderte Fortführung / vertraglich zulässige Rückzahlung / gesonderte Stundung / gesondert vollzogene Beteiligung]. Zeitpunkt [FIZZEL-07], benötigte Unterschriften [FIZZEL-08], Gegenleistung [FIZZEL-09] und erfasste Ansprüche [FIZZEL-10] werden ausgefüllt. Nicht gewählte Wege entfallen. Keine dieser Optionen gilt nur deshalb als gewählt, weil eine Arbeitsmappe sie berechnet.

27.4 Auszuförmulierende Beteiligungsabrede

27.4.1 Forderung und Preis

Nur falls ausdrücklich gewählt, vereinbaren [WANDLUNG-01, sämtliche erforderlichen Beteiligten] eine Beteiligung des Gläubigers an der Gesellschaft. Einzubbeziehendes Kapital [WANDLUNG-02] EUR; einzubbeziehende Zinsen [WANDLUNG-03] EUR bis [WANDLUNG-04]; ausgeschlossene Forderungsteile [WANDLUNG-05]. Maßgeblicher Referenzpreis [WANDLUNG-06] EUR, Abschlag [WANDLUNG-07] Prozent, daraus vereinbarter Ausgabepreis [WANDLUNG-08] EUR. Ein etwaiger Höchstbewertungsmechanismus wird nur bei vollständiger zusätzlicher Regelung unter [WANDLUNG-09] angewendet.

27.4.2 Durchführung und Restbetrag

Die Beteiligung erfolgt durch [WANDLUNG-10, rechtlich konkret ausgearbeitete Kapitalmaßnahme oder Anteilsübertragung]. Übernommene oder erworbene Anteile, Nennbeträge und Nummern: [WANDLUNG-11]. Der gesellschaftsrechtliche und steuerliche Vollzug, einschließlich einer erforderlichen Forderungsbewertung, ist in [WANDLUNG-12] festgelegt. Die Geldforderung erlischt nur in dem ausdrücklich bezeichneten Umfang [WANDLUNG-13] und erst bei Eintritt des vereinbarten wirksamen Vollzugstatbestands [WANDLUNG-14]. Ein verbleibender Rest von [WANDLUNG-15] EUR wird nach [WANDLUNG-16] behandelt.

27.4.3 Rechte des neuen Beteiligten

Mit wirksamem Erwerb erhält der Gläubiger die Rechte der Klasse [WANDLUNG-17]. Ein Erlösvorrang, Beiratssitz, Informationssonderrecht oder Verwässerungsschutz entsteht nur, soweit hier ausdrücklich bezeichnet: [WANDLUNG-18]. Der neue Beteiligte tritt der Gesellschaftervereinbarung in erforderlicher Form bei. Die Vergleichswirkung gegenüber früheren behaupteten Beteiligungsansprüchen erstreckt sich ausschließlich auf [WANDLUNG-19]. Nicht bezeichnete Ansprüche werden nicht durch eine allgemeine Erledigungsformel beseitigt.

27.5 Rückzahlung, Krise und Rangbindung

Eine vereinbarte Rückzahlung steht unter den zwingenden gesetzlichen Grenzen und den wirksamen vertraglichen Durchsetzungssperren. Die Parteien können nicht allein mit dem Eingang neuer Investorengelder bestätigen, dass sämtliches Geld frei zur Rückzahlung zur Verfügung steht. Vor Durchführung werden die tatsächliche Vermögens- und Zahlungslage sowie die für die konkrete Forderung geltenden Sperren anhand aktueller Unterlagen geprüft.

Ein qualifizierter Rangrücktritt bleibt in seinem vereinbarten Umfang bestehen. Seine Aufhebung oder Beschränkung darf geschützte Rechte anderer Gläubiger nicht durch eine bloße Absprache zwischen Darlehensgeber und Gesellschaft beseitigen. Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre, Rang im eröffneten Verfahren, Fälligkeit, handelsrechtlicher Ausweis und steuerlicher Ansatz werden getrennt behandelt. Die Gesellschaftervereinbarung enthält weder eine pauschale Bestätigung fehlender Insolvenzreife noch eine Freigabe aller zurückliegenden Zahlungen.

28 Anlage 4 Voraussetzungen, Meilensteine und Vollzug

28.1 Voraussetzungsliste

Voraussetzung [VOLLZUG-01] lautet [konkretes Ereignis]. Geschützt wird [VOLLZUG-02, Berechtigter]. Erforderlicher Nachweis [VOLLZUG-03], Ersteller [VOLLZUG-04], Stand [VOLLZUG-05], spätester Vorlagezeitpunkt [VOLLZUG-06]. Die Bestätigung erfolgt durch [VOLLZUG-07]. Ein Verzicht ist [VOLLZUG-08, zulässig nur im bezeichneten Umfang / ausgeschlossen]. Für jede weitere Voraussetzung wird ein eigenes Blatt nach diesem Aufbau beigelegt.

Die Finanzierungsfreigabe setzt jedenfalls eine widerspruchsfreie Beteiligungsübersicht, feststehende Übernahmebeträge, erforderliche Beschlüsse und eine wirksame Vertretung voraus. Nicht allein durch Zustimmung verzichtbare gesetzliche oder behördliche Voraussetzungen werden gesondert ausgewiesen. Das Fehlen einer für den ersten Vollzug notwendigen Einigung über einen offen gelegten Altanspruch wird nicht durch das Schweigen eines anderen Investors geheilt.

28.2 Nachweisbare Entwicklungsziele

Für das technische Ziel [MEILENSTEIN-01] werden Produktversion [MEILENSTEIN-02], zulässiger Einsatzbereich [MEILENSTEIN-03], unabhängiger Prüfer [MEILENSTEIN-04], Prüfmethode [MEILENSTEIN-05], Abnahmekriterium [MEILENSTEIN-06] und Nachweisdatum [MEILENSTEIN-07] festgelegt. Ein Bericht über Modellköpfe gilt nicht als Bericht über den Einsatz an Personen. Ein Prüfbericht über eine frühere Softwareversion gilt nur bei ausdrücklich dokumentierter Übertragbarkeit für eine neue Version.

Für den Rechtebestand werden die benötigten Nutzungen und Komponenten einzeln benannt [MEILENSTEIN-08]. Für Versicherung und behördliche Anforderungen werden Deckung, Tätigkeit, Gebiet, Personenkreis, Ausschlüsse und erforderliche Entscheidungen unter [MEILENSTEIN-09] angegeben. Ein Angebot, eine Eingangsbestätigung oder ein laufender Antrag wird nicht als wirksame Deckung oder Genehmigung bestätigt.

28.3 Einreichung und Beanstandung

Das Nachweispaket wird am [PAKET-01] in der Fassung [PAKET-02] gleichzeitig an [PAKET-03] übermittelt. Innerhalb von [PAKET-04] Arbeitstagen erklärt jeder zuständige Prüfer die Bestätigung

oder bezeichnet die konkrete Abweichung vom vereinbarten Kriterium. Eine Beanstandung ohne Bezug auf ein solches Kriterium berechtigt nicht zur nachträglichen Einführung einer zusätzlichen Voraussetzung. Eine reine Empfangsbestätigung ist keine inhaltliche Freigabe.

Bei behebbaren Mängeln gilt die Nachbesserungsfrist [PAKET-05]. Technische Tatsachen werden im Streit durch [PAKET-06, gemeinsam bestimmter Sachverständiger und Ersatzbestellungsverfahren] beurteilt. Rechtsfragen und behördliche Entscheidungen werden dadurch nicht ersetzt. Kosten, Zugang zu Unterlagen und Geheimhaltung des Sachverständigen werden vor seiner Bestellung vereinbart. Die Geschäftsführung hält unabhängig davon den Betrieb innerhalb des bereits zulässigen Umfangs.

28.4 Vollzugsbestätigung

Die mit [VOLLZUGSVERMERK-01] bezeichneten Personen bestätigen nach Prüfung der zugeordneten Belege: Beschlussdatum [VOLLZUGSVERMERK-02], Übernahmeerklärungen [VOLLZUGSVERMERK-03], Zahlungseingänge [VOLLZUGSVERMERK-04], Anmeldung [VOLLZUGSVERMERK-05], Registereintragung [VOLLZUGSVERMERK-06], neue Liste [VOLLZUGSVERMERK-07]. Die Bestätigung unterscheidet ausdrücklich Zahlungsvollzug und registerrechtliche Entstehung der neuen Anteile.

Offen bleibende Nacharbeiten lauten [VOLLZUGSVERMERK-08] und sind bis [VOLLZUGSVERMERK-09] durch [VOLLZUGSVERMERK-10] zu erledigen. Ein Nacharbeitspunkt darf nur so bezeichnet werden, wenn er den bereits bestätigten Vollzug rechtlich nicht verhindert. Die Beteiligten erhalten dieselbe abschließende Urkunden- und Nachweissammlung. Eine spätere Berichtigung bleibt als neue Fassung erkennbar.

29 Anlage 5 Zuständigkeiten und laufende Zusammenarbeit

29.1 Geschäftsführung und Zustimmung

Das jährliche Budget wird von [ORGAN-01] mit der Mehrheit [ORGAN-02] beschlossen. Die Geschäftsführung darf im Rahmen des genehmigten Budgets gewöhnliche Geschäfte ausführen. Für Abweichungen gelten die Schwellen [ORGAN-03, Betrag und Bezugsgröße] und [ORGAN-04, Prozent und Bezugszeitraum]. Zusammengehörige Geschäfte werden zusammengerechnet; eine Aufteilung allein zur Unterschreitung der Schwelle ist unzulässig.

Neue Finanzverbindlichkeiten oberhalb [ORGAN-05] EUR, Sicherheiten [ORGAN-06], wesentliche Rechteverfügungen [ORGAN-07], Geschäfte mit nahestehenden Personen [ORGAN-08] und Änderungen des genehmigten Pilotumfangs [ORGAN-09] benötigen die bezeichnete Zustimmung von [ORGAN-10]. Ein zustimmendes Organ übernimmt dadurch nicht die organschaftliche Verantwortung der Geschäftsführung. Ein rechtswidriger oder technisch nicht freigegebener Betrieb wird nicht durch eine Zustimmungsmehrheit zulässig.

29.2 Beirat mit fünf Sitzen

Die Sitze werden wie folgt besetzt: Gründer gemeinsam [BEIRAT-01] und [BEIRAT-02]; ABC und DEF gemeinsam [BEIRAT-03]; GHI [BEIRAT-04]; JKL [BEIRAT-05]. Vorsitzender wird aus diesen fünf Mitgliedern [BEIRAT-06]. Soll ein unabhängiger Vorsitzender bestellt werden, nimmt er den ausdrücklich bezeichneten Sitz [BEIRAT-07] ein. Ein zusätzlicher sechster Sitz entsteht dadurch nicht.

Amtszeit [BEIRAT-08], Abberufung [BEIRAT-09], Ersatzbestellung [BEIRAT-10], Einladungsfrist [BEIRAT-11], Beschlussfähigkeit [BEIRAT-12] und erforderliche Mehrheit [BEIRAT-13] werden verbindlich festgelegt. Ein Stichentscheid besteht nur, wenn er unter [BEIRAT-14] ausdrücklich und für bezeichnete Gegenstände vereinbart ist. Die Annahme des Amtes und eine etwaige Vergütung werden gesondert dokumentiert. Befangenheit und Zugang zu wettbewerblich sensiblen Informationen werden für den konkreten Interessenkonflikt geregelt.

29.3 Bericht und Krise

Der monatliche Bericht enthält Bankbestände, fällige Verpflichtungen, vertraglich gesicherte Einnahmen, hiervon getrennte Erwartungen sowie die Annahmen einer rollierenden Vorschau. Er wird bis [BERICHT-01] an [BERICHT-02] übermittelt. Veränderungen, die eine gesetzliche Organpflicht auslösen können, werden nicht bis zum nächsten Berichtstermin zurückgestellt. Eine Forderung wird nicht allein wegen eines Bestreitens mit null angesetzt, und eine unsichere zweite Tranche wird nicht als verfügbarer Zahlungsmittelbestand bezeichnet.

Bei einer erheblichen Abweichung erhalten die zuständigen Empfänger unverzüglich eine sachbezogene Nachricht mit Ereignis, gesichertem Kenntnisstand, nächster erforderlicher Entscheidung und fehlenden Nachweisen. Der Bericht darf Unsicherheiten nicht in einer allgemeinen Ampelfarbe verschwinden lassen. Die gesetzlichen Pflichten der Geschäftsführung zur Überwachung und zum Handeln bestehen unabhängig von Reaktionszeiten eines Investors oder Beirats.

30 Anlage 6 Rechte, Offenlegung und Garantieabgrenzung

30.1 Rechteblätter

Für jeden wesentlichen Bestandteil werden Bezeichnung [RECHT-01], Versionsstand [RECHT-02], Urheber oder ursprünglicher Rechtsinhaber [RECHT-03], Erwerbsvertrag [RECHT-04], Nutzungsarten [RECHT-05], Ausschließlichkeit [RECHT-06], Gebiet und Dauer [RECHT-07], Unterlizenzierung [RECHT-08], Übertragung [RECHT-09], Zahlungsvoraussetzungen [RECHT-10] und Einschränkungen [RECHT-11] angegeben. Der bloße Besitz von Dateien, Administratorrechten oder einem Repository-Zugang ist kein Ersatz für diese Rechtekette.

Die Buchungsoberfläche, die späteren Arbeitnehmerbeiträge, die ursprünglichen Gründerzeichnungen, die Weiterentwicklung M3 und der externe Exportbaustein werden in getrennten Blättern geführt. Ein Nachtrag zum Exportbaustein erfasst nur die ausdrücklich bezeichneten Rechte. Vorbestehende Bibliotheken und fremde Komponenten bleiben gesondert ausgewiesen. Eine umfassende Garantie wird nicht mit der Behauptung begründet, der Quellcode sei ohnehin im eigenen Ordner vorhanden.

30.2 Ergänzende Rechtseinräumung

Soweit [RECHTSINHABER-01] an [GEGENSTAND-01 und Versionsstand] die erforderlichen eigenen Rechte besitzt, räumt er der Gesellschaft mit Wirkung zum [RECHTSZEIT-01] die in [NUTZUNG-01] abschließend bezeichneten Nutzungsrechte ein. Die Einräumung erfolgt [NUTZUNG-02, einfach oder ausschließlich], für [NUTZUNG-03, Gebiet] und [NUTZUNG-04, Dauer]. Sie umfasst die Bearbeitung und die hierfür erforderliche Vervielfältigung nur im konkret bezeichneten Umfang. Eine wirtschaftliche Weitergabe oder Unterlizenzierung ist unter [NUTZUNG-05] geregelt.

Ausgenommen sind [AUSNAHME-01, Bestandteile und Rechte]. Die Gegenleistung beträgt [RECHTEPREIS-01] EUR zuzüglich einer gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer und wird bei [RECHTEPREIS-02] fällig. Ein etwaiger Übergang erst nach vollständiger Zahlung wird unter [RECHTEPREIS-03] ausdrücklich vereinbart. Eine bereits geschuldete Softwarepflege wird nicht ohne zusätzliche Abrede um einen unbeschränkten Supportdienst erweitert. Nicht übertragbare Rechte und zwingende urheberrechtliche Ansprüche bleiben unberührt.

30.3 Konkrete Offenlegung

Die Offenlegung zu Garantie [OFFENLEGUNG-01] lautet [OFFENLEGUNG-02, konkrete Tatsachen]. Beleg [OFFENLEGUNG-03] war den bezeichneten Empfängern am [OFFENLEGUNG-04] in Fassung [OFFENLEGUNG-05] zugänglich. Ausmaß und erkennbare Folgen sind [OFFENLEGUNG-06]. Ein allgemeiner Verweis auf den gesamten Datenraum ersetzt diese Zuordnung nicht. Kenntnis einer Person wird einer anderen Partei nicht ohne die vereinbarte und rechtlich zulässige Zurechnungsregel zugeschrieben.

Für die Vorgänge des Frühjahrs 2026 werden die Zahlungsunterlagen, die Stundung, die Brückendarlehen, die Rangvereinbarungen und die tatsächlich vorhandenen Beratungsunterlagen jeweils bezeichnet [OFFENLEGUNG-07]. Diese Offenlegung bestätigt weder eine bestehende noch eine ausgeschlossene Insolvenzreife. Unvollständige Bankausschnitte werden nicht als vollständiger Liquiditätsstatus bezeichnet. Eine Garantie zu einem historischen Zeitpunkt erhält einen bestimmten Erklärenden, Stichtag und Kennnismaßstab.

30.4 Garantieverfahren

Garantiegeber [GARANTIE-01] erklärt gegenüber [GARANTIE-02] die konkret bezeichnete Garantie [GARANTIE-03] zum Stichtag [GARANTIE-04]. Die Garantie gilt [GARANTIE-05, unabhängig von Kenntnis oder nach genau bezeichnetem Kennnismaßstab]. Offenlegungen nach [GARANTIE-06] begrenzen ihren Umfang. Haftungshöchstbetrag [GARANTIE-07], Einzelgrenze [GARANTIE-08], Gesamtgrenze [GARANTIE-09] und Verjährungsregel [GARANTIE-10] werden nur im rechtlich zulässigen Umfang vereinbart. Zwingend nicht beschränkbare Haftung bleibt unberührt.

Der Anspruch wird mit Sachverhalt, betroffener Garantie und vorläufig bezifferter Folge mitgeteilt. Abhilfe, Drittanspruchsverteidigung und Informationszugang richten sich nach [GARANTIE-11]. Vergleichsabschlüsse mit einem Dritten dürfen nicht ohne die erforderliche Mitwirkung auf einen Garantiegeber abgewälzt werden. Ein wirtschaftlicher Nachteil wird nur einmal ausgeglichen; Anrechnungen und Versicherungsleistungen sind nachvollziehbar auszuweisen.

31 Anlage 7 Gründerbindung und Erlösverteilung

31.1 Gebundene Anteile

Für Kunigunde werden ausschließlich die Anteile [BINDUNG-01] im Nennbetrag von [BINDUNG-02] EUR erfasst. Für Kilian gelten [BINDUNG-03] und [BINDUNG-04]. Beginn [BINDUNG-05], Gesamtdauer [BINDUNG-06], Anfangsfrist ohne Freigabe [BINDUNG-07] und anzurechnende Vorleistung [BINDUNG-08] werden ausdrücklich festgelegt. Nicht bezeichnete Altanteile unterliegen keinem Rückerwerbsrecht aus dieser Anlage. Eine Beschäftigungsunterbrechung wird nach ihrem vereinbarten Grund beurteilt und nicht automatisch einem schuldhaften Ausscheiden gleichgesetzt.

Für jeden Ausscheidensfall sind Tatbestand [AUSSCHEIDEN-01], betroffene Anteile [AUSSCHEIDEN-02], Berechtigter [AUSSCHEIDEN-03], Ausübungsfrist [AUSSCHEIDEN-04], Bewertungsstichtag [AUSSCHEIDEN-05] und Preisformel [AUSSCHEIDEN-06] anzugeben. Tod, dauerhafte Krankheit, einvernehmlicher Wechsel, grundlose Abberufung und schwere schuldhaftes Pflichtverletzung werden nicht durch dieselbe pauschale Preisfolge ersetzt. Eine streitige Pflichtverletzung darf nicht allein durch die am Rückerwerb interessierte Partei verbindlich festgestellt werden.

31.2 Bewertung und Abwicklung

Kann der Preis nicht anhand einer ausdrücklich vereinbarten und wirksamen Formel ermittelt werden, erfolgt die Bewertung durch [BEWERTUNG-01] nach [BEWERTUNG-02, Methode und Stichtag]. Die Bestellung bei fehlender Einigung ist in [BEWERTUNG-03] geregelt. Der Gutachter erhält die für die Bewertung erforderlichen Unterlagen beider Seiten. Offene Rechtsfragen werden nicht durch eine als rein rechnerisch bezeichnete Bewertung entschieden. Kosten und die gerichtliche Kontrolle richten sich nach der konkret vereinbarten Regel [BEWERTUNG-04].

Die Zahlung erfolgt nach [ABWICKLUNG-01]. Bei Raten werden Laufzeit, Zins, Fälligkeiten und Sicherung unter [ABWICKLUNG-02] vollständig bestimmt. Gesetzliche Grenzen für den Erwerb eigener Anteile und Kapitalerhaltung bleiben unberührt. Eine unwirksame oder nicht finanzierbare Zahlungspflicht der Gesellschaft wird nicht automatisch durch eine persönliche Zahlungspflicht der anderen Gesellschafter ersetzt.

31.3 Erlösbasis und Rang

Als verteilter Erlös wird ausschließlich [ERLOES-01, konkret definierter Nettoerlös] erfasst. Abzüge für Transaktionskosten, Steuern, Fremdverbindlichkeiten, Einbehalte und andere Positionen ergeben sich aus [ERLOES-02]. Eine Rückzahlung von Darlehen und die Verteilung an Gesellschafter werden nicht doppelt vom selben Betrag vorgenommen. Bei einem Vermögensverkauf verbleibt der Erlös zunächst bei der Gesellschaft; Ausschüttung setzt die hierfür geltenden Voraussetzungen voraus.

Für jede Klasse werden Berechtigte [PRAEFERENZ-01], tatsächliche Einzahlungen [PRAEFERENZ-02], anzurechnende Rückflüsse [PRAEFERENZ-03], Faktor [PRAEFERENZ-04], Teilnahme am Resterlös [PRAEFERENZ-05], Höchstbetrag [PRAEFERENZ-06] und Rang [PRAEFERENZ-07] verbindlich festgelegt. Gleichrangige unzureichend gedeckte Ansprüche werden nach [PRAEFERENZ-08, ausdrückliche Verteilungsregel] bedient. Die Bezeichnung ‚üblich‘ ersetzt keine Rangfolge.

31.4 Wahlrechte und mehrstufiger Erlös

Ein Berechtigter mit nicht teilnehmender Präferenz wählt nach dem vereinbarten Verfahren entweder diesen Vorrang oder die Beteiligung am Erlös nach der für den Verzicht vorgesehenen Quote. Wahlzeitpunkt [WAHL-01], Informationsbasis [WAHL-02], Bindung [WAHL-03] und Rechtsfolge einer ausbleibenden Erklärung [WAHL-04] werden festgelegt. Werden mehrere Wahlrechte ausgeübt, muss die Gesamtrechnung widerspruchsfrei sein. Die Addition voneinander unabhängig berechneter persönlicher Höchstbeträge ist keine vertragliche Verteilung.

Bei Kaufpreiseinbehalten, späteren erfolgsabhängigen Beträgen oder nachträglichen Kürzungen wird eine kumulative Abrechnung geführt. Bereits erhaltene Beträge werden auf die Gesamtansprüche angerechnet. Regelung für spätere Zahlungen [NACHZAHLUNG-01], Rückforderungsfälle

[NACHZAHLUNG-02], Verantwortlicher [NACHZAHLUNG-03] und Einsichtsrechte [NACHZAHLUNG-04]. Aus einer vorläufigen Abrechnung folgt keine Befreiung von ausdrücklich vereinbarten Nachberechnungen.

32 Anlage 8 Altverträge, Beitritt und Unterzeichnung

32.1 Ablösung bestimmter Altverträge

Die Parteien [ALTVERTRAG-01] heben die Vereinbarung vom [ALTVERTRAG-02] mit Wirkung zum [ALTVERTRAG-03] ausschließlich im Umfang [ALTVERTRAG-04] auf. Fortbestehende Rechte und Pflichten sind [ALTVERTRAG-05]. Bereits entstandene Ansprüche werden [ALTVERTRAG-06, ausdrücklich vereinbarte Behandlung]. Ist eine erforderliche Partei nicht beteiligt oder eine Form nicht gewahrt, wird keine Ablösung bestätigt. Jede weitere Altvereinbarung erhält eine eigene gleich aufgebaute Erklärung.

Das Term Sheet wird nur hinsichtlich der ausdrücklich bezeichneten verbindlichen Nebenabreden nach [ALTVERTRAG-07] abgelöst. Kostenpflichten, Vertraulichkeit und Ansprüche aus früheren Pflichtverletzungen werden gesondert behandelt. Eine vollständige Vertragsklausel verdrängt nicht ohne Weiteres Rechte außenstehender Gläubiger, vorbestehende Softwarelizenzen oder notarielle Anteilserklärungen. Ihr Verhältnis zur neuen Fassung wird jeweils konkret bezeichnet.

32.2 Beitrittserklärung

Der Erwerber [BEITRITT-01 mit vollständiger Identität] tritt mit Wirkung zum [BEITRITT-02] der Gesellschaftervereinbarung der SkyFade Robotics GmbH vom [BEITRITT-03 und Urkundenbezeichnung] bei. Der Beitritt bezieht sich auf die erworbenen Geschäftsanteile Nummern [BEITRITT-04] und die Klasse [BEITRITT-05]. Er umfasst die konkret zugeordneten Rechte und Pflichten nach [BEITRITT-06]. Persönliche Tätigkeitspflichten des Veräußerers und ausschließlich ihm erteilte Garantien werden nur bei ausdrücklicher und rechtlich zulässiger Übernahme unter [BEITRITT-07] übertragen.

Die hierfür erforderlichen bisherigen Parteien [BEITRITT-08] und die Gesellschaft nehmen den Beitritt an. Erforderliche Zustimmungen, gesetzliche Form und die wirksame Anteilsübertragung bleiben Voraussetzungen der vorgesehenen Rechtswirkungen. Der Beitritt enthält weder eine Genehmigung früherer unbekannter Handlungen noch eine Garantie für die wirtschaftliche Entwicklung. Abschrift und aktualisierte Vertragsparteienliste werden sämtlichen Berechtigten übermittelt.

32.3 Vollständige Abschlussfelder

Ort und Datum der Beurkundung [ABSCHLUSS-01]. Notar und Urkundenbezeichnung [ABSCHLUSS-02]. Maßgebliche Vertragsfassung [ABSCHLUSS-03]. Vollständig einbezogene Anlagen mit Stand [ABSCHLUSS-04]. Noch erforderliche Genehmigungen und deren zulässige Behandlung [ABSCHLUSS-05]. Die endgültige notarielle Feststellung zu Identität, Vertretung, Belehrung, Verlesung und Unterzeichnung wird durch den beurkundenden Notar vorgenommen. Diese Ausfüllfelder enthalten keine bereits abgegebenen notariellen Feststellungen.

Kunigunde Wolkenberger: [Unterschrift oder Vertreter und Vollmacht].

Kilian Funkenschlag: [Unterschrift oder Vertreter und Vollmacht].

Otilie Trutz: [Unterschrift oder Vertreter und Vollmacht].

ABC Ventures GmbH: [Vertreter, Funktion und Nachweis].

DEF Partners GmbH: [Vertreter, Funktion und Nachweis].

GHI Capital GmbH: [Vertreter, Funktion und Nachweis].

JKL Fonds GmbH: [Vertreter, Funktion und Nachweis].

SkyFade Robotics GmbH: [Gesondert bestätigte Vertretung und erforderlicher Beschluss].

Weitere Partei einer gesonderten Darlehens- oder Rechtevereinbarung: [Name, ausdrücklich erfasste Vertragsnummern, Vertretung und Unterschrift]. Die Unterzeichnung einzelner Nebenvereinbarungen begründet keine unbezeichnete Beteiligung an sämtlichen übrigen Pflichten.

03_Gesellschaftsordner_Auszug.pdf

SkyFade Robotics GmbH Gesellschaftsordner

SkyFade Robotics GmbH
Werkhof 7 · 12489 Berlin
Verwaltung: Cäcilia Zwirbel · verwaltung@skyfade.example
Ordnerblatt vom 7. Oktober 2026 · Aktenzeichen SF/GR/2023-01

An Rechtsanwalt Dr. Tassilo Heckenreiter
Buchensteg 14 · 10785 Berlin

Sehr geehrter Herr Dr. Heckenreiter, anbei übersende ich den Auszug aus unserem Gesellschaftsordner. Die notarielle Gründung war am 18. Mai 2023. Die erste Eintragung folgte im Juni 2023. Auf der alten Präsentation steht noch ‚geplant‘. Diese Präsentation wurde seit dem frühen Geschäftsmodell nicht vollständig überarbeitet. Die Gesellschaft besteht und beschäftigt zum 30. September 2026 vierzehn Mitarbeiter.

Nach der Kapitalmaßnahme im Frühjahr 2025 beträgt das Stammkapital 50.000 EUR. Die internen Unterlagen nennen zwei Geschäftsführer, Kunigunde Wolkenberger und Kilian Funkenschlag, mit gemeinschaftlicher Vertretung oder jeweils zusammen mit einem Prokuristen. Ein Prokurist ist nach unserem Personalordner derzeit nicht bestellt. Bitte fordern Sie den aktuellen Registerauszug unmittelbar für den Notartermin an; ich habe hier nur die Arbeitskopie der Angaben.

Aus der zuletzt abgelegten Satzung: Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Die Übertragung oder Belastung eines Geschäftsanteils bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung bedarf für außergewöhnliche Geschäfte außerhalb des genehmigten Budgets eines Gesellschafterbeschlusses. Eine Beiratsregelung enthält diese Fassung noch nicht. Für die Beschlussfassung gelten ergänzend die gesetzlichen Vorschriften.

In den Mappen von ABC und DEF liegen Beteiligungsvereinbarungen aus 2025. Deren Anhänge sind im Datenraum unter ‚Historie‘ abgelegt; eine zusammengefasste Aufhebungsvereinbarung habe ich nicht gefunden. Die Namen der früheren Sachbearbeiter stehen noch auf zwei Verteilerlisten. Ich habe deshalb die aktuellen Ansprechpartner gesondert angefragt.

Unsere Geschäftsanschrift Werkhof 7 ist zugleich die gemietete Entwicklungsfläche. Eine eigene Betriebsstätte für entgeltliche Haarschnitte gibt es noch nicht. Die Demonstrationen haben an Modellen stattgefunden. Für die vorgesehenen Erweiterungen benötigen wir eine eigene Freigabe. Die Verwaltung stellt keine Aussage über den rechtlichen Genehmigungsstand aus.

Mit freundlichen Grüßen
Cäcilia Zwirbel
Verwaltung
Anlagen: interne Beteiligungsübersicht, Zahlungsjournal
Ausgang: 7. Oktober 2026, 16:18 Uhr

04_Beteiligungsuebersicht_Bestand.pdf

Beteiligungsübersicht zum 30. September 2026

SkyFade Robotics GmbH · Verwaltung

Werkhof 7, 12489 Berlin

Bearbeitung: Cäcilia Zwirbel · SF/KAP/26-09

Diese Übersicht gibt die im Gesellschaftsordner abgelegte Nummernfolge wieder. Sie ist kein amtlicher Registerauszug. Die Originalunterlagen werden für den neuen Notartermin abgeglichen. Alle Geschäftsanteile haben einen Nennbetrag von 1 EUR; die Bereiche in der Tabelle umfassen jeweils eine fortlaufende Nummernfolge.

Nach den bisherigen Meldungen bestehen keine von der Gesellschaft bestätigten Verpfändungen. Kunigunde hat am 6. Oktober nach einer möglichen Übertragung auf eine eigene Holding gefragt; ein Übertragungsvertrag liegt uns nicht vor. Kilian hat am selben Tag erklärt, seine Beteiligung unmittelbar behalten zu wollen.

Die Liste der virtuellen Mitarbeiterzusagen ist noch nicht abschließend mit der Personalakte abgeglichen. Keine dieser Zusagen ist in dieser Übersicht als stimmberechtigter Geschäftsanteil berücksichtigt. GHI und JKL sind noch nicht in der bestehenden Liste enthalten.

Beteiligter	Anteilnummern	Nennbetrag EUR
Kunigunde Wolkenberger	1–12500	12500
Kilian Funkenschlag	12501–25000	12500
Otilie Trutz	25001–30000	5000
ABC Ventures GmbH	30001–41000	11000
DEF Partners GmbH	41001–50000	9000
Gesamt	1–50000	50000

05_Investitionsausschuss_GHI.pdf

GHI Capital Gesprächsstand SkyFade

GHI Capital GmbH

Speicherbogen 31 · 20457 Hamburg

Sibylle Blitzner · s.blitzner@ghi-capital.example

Vertraulich · Besprechung 8. Oktober 2026, 09:30 bis 10:20 Uhr

Teilnehmer: Sibylle Blitzner, Eberhard Klingelhut, Malte Neon

Wir können dem Investitionsausschuss eine Beteiligung von insgesamt 7.500.000 EUR vorstellen. Davon sollen zunächst 4.500.000 EUR fließen. Die restlichen 3.000.000 EUR stehen im Vorschlag unter objektiv nachweisbaren Bedingungen. Die Entscheidung des Ausschusses ist für den 21. Oktober vorgesehen; dieses Blatt ist keine Zahlungszusage.

Für die erste Stufe erwarten wir einen vollständigen Rechteabgleich und den Nachweis, dass der vorhandene Versuchsaufbau entsprechend dem tatsächlichen Umfang versichert ist. Für den zweiten Schritt muss der genehmigte Pilotumfang genau beschrieben werden. Die Formulierung ‚Genehmigungen vorhanden‘ ohne Liste der konkreten Nachweise möchten wir nicht akzeptieren.

Wir haben einen eineinhalbfachen nicht teilnehmenden Vorrang verlangt. Nach nur erster Einzahlung wäre dessen Basis 4.500.000 EUR. Wir gehen nicht davon aus, dass eine noch offene Tranche bereits wie eingezahltes Kapital behandelt wird. Ob ABC und DEF uns in der Rangfolge vorgehen, ist aus den bisherigen Anhängen nicht eindeutig ersichtlich. Wir wünschen eine neue gemeinsame Anlage statt einer Addition älterer Formulierungen.

Zum Beirat wünschen wir einen eigenen Sitz. Ein unabhängiger Vorsitz wäre willkommen, aber wir wollen vor einer Entscheidung wissen, welcher der vorgesehenen fünf Sitze dafür verwendet wird. Ein sechster Sitz ist in unserer internen Abstimmung nicht freigegeben. Für Entscheidungen über einen Einsatz an Personen soll ein fehlender technischer Nachweis nicht durch eine Stimmenmehrheit ersetzt werden.

Die Gründer sollen nach unserer Vorstellung weiter operativ tätig sein. Wir akzeptieren, dass Vorleistungen und bereits erworbene Gründerpositionen in der Vesting-Regel berücksichtigt werden müssen. Eine genaue Liste der betroffenen Anteile liegt noch nicht vor. Bitte keine Rückerwerbsklausel als bereits abgestimmt bezeichnen.

Nächste interne Befassung: 21. Oktober 2026. Unterlagen für den Ausschuss bis 16. Oktober, 12:00 Uhr.

Ansprechpartner bei Abwesenheit von Frau Blitzner: Malte Neon.

Sibylle Blitzner

06_Entwicklungsvertrag_Pixelhagen.pdf

Entwicklungsauftrag Kopfmodell Export

Pixelhagen Software · Frieda Pixelhagen
Lindensteg 4 · 12045 Berlin · frieda@pixelhagen.example
An SkyFade Robotics GmbH, Werkhof 7, 12489 Berlin
Vertrag PH/SF-2024-11 · 14. November 2024

1 Gegenstand

Frieda Pixelhagen entwickelt eine Schnittstelle zum Export der von der Anwendung erstellten geometrischen Kopfmodelle in das interne Simulationsformat. Geschuldet sind die beschriebenen Exportfunktionen, die Dokumentation und drei vereinbarte Testläufe mit bereitgestellten Datensätzen. Eine medizinische Bewertung, eine Freigabe für Personeneinsatz und die Steuerung bewegter Schneidwerkzeuge sind nicht Vertragsgegenstand.

2 Vergütung und Abnahme

Die Vergütung beträgt 24.000 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 12.000 EUR werden nach Auftragserteilung, 12.000 EUR nach dokumentierter Funktionsabnahme fällig. Die Gesellschaft benennt Kilian Funkenschlag als Ansprechpartner. Abnahmekriterien sind der erfolgreiche Export, die Wiederholbarkeit mit den vereinbarten Daten und eine lesbare Schnittstellendokumentation.

3 Nutzungsumfang

Die Gesellschaft erhält mit vollständiger Zahlung ein zeitlich unbefristetes einfaches Nutzungsrecht an der gelieferten Schnittstelle für ihre eigene interne Entwicklung. Eine Weitergabe an Dritte, Unterlizenzierung oder Nutzung in einem Kundenprodukt wird in einem gesonderten Nachtrag vereinbart. Vorbestehende Werkzeuge und allgemeine Bibliotheken von Pixelhagen verbleiben bei Pixelhagen; erforderliche Komponenten werden in einer Liste bezeichnet.

4 Quellcode und Änderungen

Die für die Leistung erstellten Quelldateien werden im vereinbarten Repository bereitgestellt. Änderungen durch die Gesellschaft erfolgen auf deren Verantwortung. Die Bereitstellung des Quellcodes erweitert den Nutzungsumfang nach Nummer 3 nicht. Drittbibliotheken werden mit ihren Lizenzhinweisen übergeben.

5 Zusammenarbeit

Die Parteien schützen nicht öffentliche Projektinformationen. Gesetzlich erforderliche Mitteilungen bleiben zulässig. Neue Leistungswünsche werden mit Aufwand und Termin gesondert vereinbart. Die Auftragnehmerin schuldet keine laufende Bereitschaft nach Abschluss der vereinbarten Testläufe.

Berlin, 14. November 2024

Frieda Pixelhagen · Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag

Ablagevermerk: unterschriebene Arbeitskopie im Entwicklungsordner. Funktionsabnahme am 17. Februar 2025 dokumentiert.

07_Sicherheitsbericht_Modellversuch.pdf

Bericht über den Modellversuch SF M3

Prüfbüro Falz & Funke

Sicherheitsversuche und Messtechnik · Birkenhof 6, 14513 Teltow

Kontakt: Wendelin Falz · w.falz@falz-funke.example

Bericht FF/2026/187 · 30. September 2026

Auftraggeber: SkyFade Robotics GmbH. Ort des Versuchs: abgesperrte Halle Werkhof 7, Berlin.

Versuchstag: 28. September 2026, 08:40 bis 16:15 Uhr. Teilnehmer: Kunigunde Wolkenberger, Techniker

Lothar Rausch, Prüfer Wendelin Falz. Verwendet wurden ausschließlich starre technische Kopfmodelle und der Aufbau SF M3 in der dokumentierten Konfiguration.

Der Auftrag umfasste die Beobachtung des vorgesehenen Abbruchsignals, die Dokumentation der Anzeigen und die Wiederholbarkeit einer vorgegebenen Bewegungsfolge. Er umfasste weder eine umfassende Produktzulassung noch die Eignung für eine Behandlung von Personen. Schneidwerkzeuge waren bei den hier berichteten Abläufen durch ungefährliche Prüfatrappen ersetzt.

Es wurden 36 Durchläufe protokolliert. Bei 34 Durchläufen erfolgte der erwartete Abbruch entsprechend der vorgegebenen Versuchsbeschreibung. In Durchlauf 17 und 29 wurde eine verzögerte Zustandsanzeige festgestellt. Der tatsächliche Bewegungszustand und die Anzeige wurden getrennt aufgezeichnet. Eine belastbare Aussage über Verhalten bei Personenkontakt ist aus diesem Aufbau nicht abzuleiten.

Während Durchlauf 29 war die Verbindung zum Protokollrechner unterbrochen. Die lokale Aufzeichnung liegt vor; die Uhrzeitabweichung zwischen beiden Geräten betrug 1,8 Sekunden. Die Zuordnung ist in den Rohdaten vermerkt. Der Auftraggeber hat angekündigt, die Anzeigeüberarbeitung in einer neuen Version vorzulegen. Diese neue Version war nicht Gegenstand des vorliegenden Versuchs.

Fensteranflug, Außenbetrieb, Kinder, lebende Probanden und Haarwäsche wurden nicht untersucht. Der Bericht enthält keine Freigabe für diese Anwendungen. Änderungen an Hardware, Software oder Versuchsumgebung können die Übertragbarkeit einschränken. Für einen weitergehenden Pilotumfang ist ein neuer abgestimmter Prüfauftrag erforderlich.

Wendelin Falz

Prüfingenieur

Anlagen im technischen Archiv: Messdateien FF187-01 bis FF187-36. Diese Dateien sind nicht Bestandteil des hier übersandten Kurzberichts.

08_Deckungsanfrage_Antwort.pdf

Versicherungsanfrage SkyFade Robotics

SpreePolice Versicherungsmakler GmbH
Uferbogen 8 · 10179 Berlin
Burkhard Flitz · b.flitz@spreepolice.example
8. Oktober 2026 · Vorgang SP/SF/26098

Sehr geehrte Frau Wolkenberger, wir bestätigen den Eingang Ihrer Beschreibung des Versuchsaufbaus. Das vorläufige Angebot des angefragten Versicherers betrifft ausschließlich die bezeichneten Entwicklungsarbeiten in der abgeschlossenen Halle, ohne Behandlung von Personen und ohne Außenflugbetrieb. Es handelt sich noch nicht um eine Deckungszusage.

Der angebotene Jahresbeitrag beträgt nach dem derzeitigen Stand 18.600 EUR einschließlich Versicherungssteuer. Die beantragte Versicherungssumme beträgt 5.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden je Versicherungsfall, mit der im endgültigen Angebot zu vereinbarenden Jahreshöchstleistung. Selbstbehalt, Ausschlüsse und Gefahrbeschreibung sind vor Annahme vollständig abzustimmen.

Für einen späteren Einsatz an Personen benötigen wir die genaue Leistungsbeschreibung, Nachweise zum zulässigen Betrieb, den technischen Prüfbericht für diese konkrete Anwendung und Angaben zum Standort. Eine Ausweitung wird weder durch Zahlung des Beitrags für den Hallenversuch noch durch eine Präsentation gegenüber Investoren bewirkt.

Bitte verwenden Sie diese Nachricht nicht als Bestätigung, dass ein Fensteranflug oder ein autonomer Haarschnitt versichert sei. Die Risikoprüfung hierfür ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben den Versicherer um eine Liste der benötigten Unterlagen gebeten und melden uns nach Eingang.

Mit freundlichen Grüßen
Burkhard Flitz
Gewerbeversicherung
Wiedervorlage: 16. Oktober 2026

09_Standortangebot_Pilot.pdf

Raumangebot für einen begrenzten Pilotbetrieb

Salon Kometensträhne · Inhaber Anselm Flimmer
Morgenrothstraße 22 · 10827 Berlin
kontakt@kometenstrahne.example
An SkyFade Robotics GmbH · 6. Oktober 2026

Liebe Kunigunde, wie besprochen kann ich mir vorstellen, euch den hinteren Seminarraum an zwei Montagen im Monat zur Verfügung zu stellen. Der Raum ist ungefähr 38 Quadratmeter groß und über den Innenhof erreichbar. Die Hausverwaltung muss einer anderen Nutzung als den bisherigen Schulungen noch zustimmen. Ich habe deshalb noch keinen verbindlichen Termin zugesagt.

Ich möchte ausdrücklich nicht, dass ohne vorherige Klärung Geräte von außen an unsere Fenster heranfliegen. Der Hof wird auch von Bewohnern und Lieferanten genutzt. In der letzten Besprechung war von einem stationären Aufbau im Raum die Rede. Für Aufnahmen von Kunden brauchen wir eine eigene verständliche Vereinbarung; ich gebe keine Kundendaten aus meiner Terminsoftware weiter.

Für die Raumnutzung stelle ich mir 650 EUR je Tag zuzüglich einer gegebenenfalls gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer vor. Ob Reinigung, Betreuung und Verbrauchsmaterial darin enthalten sind, müssen wir noch besprechen. Meine Mitarbeiter sollen nicht automatisch die Bedienung übernehmen. Die Haftungs- und Versicherungsfrage muss vor dem ersten Termin geklärt sein.

Kindertermine biete ich hierfür vorerst nicht an. Die Eltern unserer Stammkunden fragen sehr genau nach. Bitte schickt mir erst eine Beschreibung des konkreten Ablaufs, der Zuständigkeiten und der Voraussetzungen. Ein Foto mit einem Modellkopf ist für mich kein Nachweis, dass das bei Kunden eingesetzt werden darf.

Viele Grüße
Anselm Flimmer
Salon Kometensträhne

P.S. Der Raum ist am 2. November wegen der Hausversammlung bereits belegt.

10_Gruenderrunde_Protokoll.pdf

Besprechung der Gründer am 7 Oktober 2026

SkyFade Robotics GmbH · Besprechungsraum Werkhof

Beginn 18:10 Uhr · Ende 19:05 Uhr

Teilnehmer: Kunigunde Wolkenberger, Kilian Funkenschlag, Cäcilia Zwirbel

Notizführung: Cäcilia Zwirbel · SF/BR/2026-10-07

Kunigunde möchte die seit 2023 geleistete Entwicklungsarbeit bei der Bindung ihrer Anteile berücksichtigt wissen. Sie hat in der Aufbauphase auf Teile ihrer Vergütung verzichtet, ohne hierzu bislang eine zusätzliche Anteilszusage erhalten zu haben. Die genaue Dokumentation soll aus den Gehaltsunterlagen zusammengestellt werden. Sie möchte nicht, dass eine gewöhnliche Abberufung sämtliche Anteile zum Nennwert verfügbar macht.

Kilian möchte seine Anteile unmittelbar halten. Er ist bereit, einen sachlich begrenzten Anteil der weiteren Tätigkeit zuzuordnen. Er fragt nach der Behandlung längerer Krankheit und nach der Möglichkeit einer vorübergehenden Reduzierung seiner Arbeit wegen familiärer Pflege. Hierüber ist keine Regelung beschlossen worden.

Zum Beirat bevorzugen beide fünf Mitglieder. Kunigunde könnte sich vorstellen, einen ihrer zwei gemeinsamen Benennungssitze mit einem unabhängigen technischen Experten zu besetzen. Kilian möchte zunächst dessen Aufgaben und mögliche Haftung kennen. Ein zusätzlicher sechster Sitz wurde nicht vereinbart.

Die beiden Geschäftsführer wollen den ersten Finanzierungsbetrag nicht allein für die Bedingungen der zweiten Tranche verbrauchen. Cäcilia soll den Zahlungsplan in zwei Zeitabschnitte aufteilen. Die geplanten 6.000.000 EUR reichen nach dem derzeitigen Budget nicht für sämtliche späteren Ausgaben; die zweite Tranche bleibt daher für den Ausbau wesentlich.

Die Rückmeldung von Pixelhagen fehlt noch. Kilian wird eine konkrete Erweiterung der Nutzungsrechte anfragen. Die Gründer wollen keine Garantie abgeben, sämtliche Rechte seien bereits vollständig vorhanden, solange die Vertragslage nicht geklärt ist.

Zum Erlösmodell besteht Gesprächsbedarf. Kunigunde hat nach einem Verkauf zu 12.000.000 EUR gefragt. Kilian hat darauf hingewiesen, dass die Antwort von der noch offenen Rangfolge abhängt. Beide möchten mehrere nachvollziehbare Rechnungen sehen, bevor sie einer endgültigen Präferenzanlage zustimmen. Die Besprechung enthält keine Einigung über eine Rangfolge.

Gelesen am 8. Oktober: Kunigunde Wolkenberger, Kilian Funkenschlag. Die Notiz gibt den Gesprächsstand wieder; sie ist kein notarieller Beschluss.

23_Gruenderabrede_Januar_2023.pdf

Vereinbarung über das gemeinsame Entwicklungsprojekt

Kunigunde Wolkenberger · Rosenhagener Weg 18, 12159 Berlin
Kilian Funkenschlag · Eichenpfad 27, 12435 Berlin
Berlin, 16. Januar 2023 · Projekt SF/VG/01

1 Zusammenarbeit

Kunigunde Wolkenberger und Kilian Funkenschlag entwickeln gemeinsam einen Versuchsaufbau für automatisierte Friseur Anwendungen. Kunigunde übernimmt Mechanik, Versuchsvorrichtung und die Abstimmung mit möglichen Werkstattvermietern. Kilian programmiert die Buchungsoberfläche und eine erste Simulation. Das Projekt wird bis zu einer gesonderten Gründung unter der Bezeichnung ‚SkyFade Projektgemeinschaft Wolkenberger und Funkenschlag‘ geführt. Eine Kapitalgesellschaft besteht heute nicht.

2 Geld und Bestellungen

Jeder stellt zunächst 4.000 EUR für gemeinsame Ausgaben bereit. Die Beiträge werden nicht als Stammkapital bezeichnet. Ausgaben über 750 EUR werden vorher von beiden per E-Mail bestätigt. Bestellungen werden mit dem Namen des handelnden Gründers und dem Zusatz Projektgemeinschaft dokumentiert. Für die vorläufige Werkstattnutzung unterschreiben beide persönlich. Diese Abrede enthält keine Haftungsbegrenzung gegenüber Vermietern oder Lieferanten.

3 Arbeitsergebnisse

Jeder führt ein Verzeichnis seiner eingebrachten Dateien und vorbestehenden Werkzeuge. Die gemeinsame Nutzung ist zunächst auf die Entwicklung dieses Projekts beschränkt. Frühere Arbeitgeberrechte, Auftragsarbeiten für Dritte und fremde Bibliotheken werden dadurch nicht übertragen. Die Rechte für eine spätere Gesellschaft sollen in einer gesonderten Vereinbarung mit bezeichneten Versionsständen geregelt werden. Kein Gründer darf die Unterlagen des anderen außerhalb des Projekts an einen Kunden weitergeben.

4 Spätere Gesellschaft

Beabsichtigt ist die Gründung einer Unternehmergeellschaft mit zunächst geringen Barmitteln. Über Firma, Satzung, Kapital und Vertretung entscheiden die Gründer beim Notartermin. Verträge und Vermögensgegenstände aus dieser Projektgemeinschaft werden nicht allein durch die Eintragung einer Gesellschaft umgeschrieben. Für jede Übernahme sollen Vertragspartner, Gegenstand, Gegenleistung und erforderliche Zustimmung festgehalten werden.

5 Ausscheiden und Abrechnung

Will einer das Projekt beenden, kündigt er dies vier Wochen vorher in Textform an. Offene gemeinsame Bestellungen werden gemeinsam abgewickelt. Verbleibende Geldmittel werden nach Abzug belegter Ausgaben zu gleichen Teilen verteilt. Über die weitere Nutzung gemeinsam entwickelter Bestandteile ist eine gesonderte schriftliche Einigung erforderlich. Der andere Gründer erhält kein Recht, persönliche Konten, E-Mail-Zugänge oder fremde Softwarekonten zu übernehmen.

Berlin, 16. Januar 2023

Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag

Ablage: von beiden unterzeichnete Vereinbarung, Projektordner 2023. Randnotiz Kilian vom 17. Januar: Domain läuft vorerst auf mich; Rechnung noch nicht auf Firma umstellen.

24_UG_Gruendung_und_Registermitteilung.pdf

Gründungsmappe Mai und Juni 2023

Notariat Dr. Gundolf Rautenbach

Kastanienbogen 23 · 10623 Berlin · notariat@rautenbach.example

An Kunigunde Wolkenberger und Kilian Funkenschlag

21. Juni 2023 · Vorgang GR/SF/2023-114

Sehr geehrte Frau Wolkenberger, sehr geehrter Herr Funkenschlag, nachfolgend erhalten Sie die für Ihren Gesellschaftsordner bestimmte Abschrift der Gründungsdaten und unsere Nachricht zum Vollzug. Die vollständige Gründungsurkunde vom 18. Mai 2023 bleibt in der gesonderten Urkundenmappe. Diese Nachricht ersetzt keinen aktuellen beglaubigten Registerauszug.

1 Errichtung

Firma: SkyFade Robotics UG (haftungsbeschränkt). Sitz: Berlin. Geschäftsanschrift: Werkhof 7, 12489 Berlin. Stammkapital: 1.000 EUR. Kunigunde Wolkenberger übernimmt Geschäftsanteil Nummer 1 im Nennbetrag von 500 EUR; Kilian Funkenschlag übernimmt Geschäftsanteil Nummer 2 im Nennbetrag von 500 EUR. Beide Einlagen sind als Bareinlagen vollständig zu leisten. Software, Zeichnungen und frühere Projektaufwendungen sind nicht Gegenstand dieser Einlagenverpflichtungen.

2 Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern wurden Kunigunde Wolkenberger und Kilian Funkenschlag bestellt. Die Vertretung erfolgt durch beide gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Eine Prokura wurde im Gründungstermin nicht erteilt. Der Unternehmensgegenstand umfasst Entwicklung und Erprobung von Robotik und zugehöriger Software. Öffentlich-rechtliche Erlaubnisse werden durch den Unternehmensgegenstand nicht ersetzt.

3 Einlage und Anmeldung

Die Bankbestätigung vom 12. Juni 2023 weist zwei Gutschriften über jeweils 500 EUR aus. Nach Vorlage der Bestätigung wurde die Anmeldung eingereicht. Die Gesellschaft wurde am 20. Juni 2023 eingetragen. Bis zur Eintragung geführte Geschäftsbriefe mit dem Zusatz ‚in Gründung‘ sind unverändert im Ordner aufzubewahren. Bitte verwenden Sie ab jetzt die eingetragene Firma einschließlich des Haftungszusatzes.

4 Weitere Unterlagen

Der Mietvertrag und die Entwicklungsverträge aus der Zeit vor dem 18. Mai wurden nicht Bestandteil der Gründungsurkunde. Ihre Übernahme ist mit den jeweiligen Beteiligten gesondert zu dokumentieren. Bitte halten Sie außerdem die gesetzliche Rücklagenbildung im Rechnungswesen getrennt von frei vereinbarten Zuzahlungen. Ein Gesellschaftskontoauszug ist keine Abrechnung der privaten Projektgemeinschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gundolf Rautenbach, Notar

Versand an beide Gründer: 21. Juni 2023, 10:24 Uhr

Empfangsvermerk Kunigunde: Firma auf den Bestellvorlagen geändert; Altbestellungen bleiben im alten Ordner.

25_Vertragsuebernahme_Werkstatt.pdf

Übernahme der Werkstattnutzung

Hofbogen Gewerberäume GmbH · Werkhof 5, 12489 Berlin

Ansprechpartner: Winfried Zobel · vermietung@hofbogen.example

Vereinbarung HB/SF/2023-07 · Berlin, 3. Juli 2023

1 Beteiligte

Vermieter ist die Hofbogen Gewerberäume GmbH, vertreten durch Winfried Zobel. Bisherige Mieter sind Kunigunde Wolkenberger und Kilian Funkenschlag als Beteiligte der SkyFade Projektgemeinschaft. Neue Mieterin ist die SkyFade Robotics UG (haftungsbeschränkt), Werkhof 7, 12489 Berlin, vertreten durch beide Geschäftsführer.

2 Übernahme

Mit Wirkung ab 1. Juli 2023 übernimmt die Gesellschaft den Mietvertrag vom 1. Februar 2023 über den hinteren Werkstatttraum, 84 Quadratmeter, einschließlich des vereinbarten Zugangs über den Hof. Der Vermieter stimmt dem Wechsel ausdrücklich zu. Ab Juli schuldet die Gesellschaft die vereinbarte Monatszahlung von 1.800 EUR einschließlich Betriebskostenvorauszahlung. Eine umsatzsteuerliche Option ist im zugrunde liegenden Vertrag nicht vereinbart.

3 Abgrenzung

Bis einschließlich Juni entstandene Ansprüche bleiben gegenüber den bisherigen Mietern bestehen. Der Vermieter bestätigt für diesen Zeitraum keine offenen Mietzahlungen. Die von den bisherigen Mietern hinterlegte Kautions von 3.600 EUR bleibt bestehen. Die Gesellschaft schuldet ihnen intern die Erstattung zu gleichen Teilen bis 31. Juli 2023. Eine weitere Kautions wird nicht verlangt.

4 Nutzung

Zugelassen sind Entwicklung und Werkstattversuche im vereinbarten Innenbereich. Ein Kundenbetrieb, Behandlungen an Personen, Flugbewegungen über dem Hof und bauliche Änderungen sind damit nicht erlaubt. Der Schlüsselbestand beträgt vier Stück. Der am 30. Juni dokumentierte Kratzer am Rollltor bleibt im Übergabeprotokoll vermerkt; daraus folgt keine Anerkennung einer Zahlungspflicht.

5 Bestand

Im Übrigen bleibt der Mietvertrag unverändert. Die ursprünglichen Mieter erhalten je eine Abschrift.

Zahlungen auf die Julimiete sind mit HB/SF/2023-07 zu kennzeichnen.

Berlin, 3. Juli 2023

Winfried Zobel · Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag, zugleich gemeinsam für die Gesellschaft
Eingang Verwaltung: 4. Juli 2023.

26_Software_und_Zeichnungen_Einbringung.pdf

Rechteüberlassung der Gründer

SkyFade Robotics UG (haftungsbeschränkt) · Werkhof 7, 12489 Berlin
Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag
Vereinbarung SF/IP/2023-07 · 1. Juli 2023

1 Bezeichnete Ergebnisse

Kunigunde überlässt der Gesellschaft die von ihr erstellten Konstruktionszeichnungen SF-G01 bis SF-G18, Versionsstand 30. Juni 2023. Kilian überlässt den von ihm erstellten Quellcode der Buchungsoberfläche ‚Salonfenster‘, Version 0.4, einschließlich Datenbankschema und Installationsanleitung. Die Überlassung betrifft nur die in der beigelegten Dateiliste bezeichneten eigenen Arbeitsergebnisse. Kilian nimmt das Bibliothekspaket ‚CalSlot‘ aus; dessen gesonderte Lizenz bleibt maßgeblich.

2 Nutzungsrechte

Die Gesellschaft erhält die ausschließlichen, zeitlich und räumlich unbeschränkten Nutzungsrechte an den bezeichneten eigenen Ergebnissen für Entwicklung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Vertrieb und Betrieb ihrer Produkte. Die Gründer gestatten die erforderliche Unterlizenzierung und Übertragung im Rahmen eines Unternehmens- oder Produktverkaufs, soweit ihnen diese Rechte zustehen. Nicht übertragbare Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben unberührt. Die Gesellschaft darf keine Rechte an ausdrücklich ausgenommenen Drittbestandteilen aus dieser Vereinbarung ableiten.

3 Gegenstand der Zuwendung

Die Parteien ordnen den Zeichnungen und dem Softwarebestand intern jeweils einen Wert von 12.000 EUR zu. Die Überlassung erfolgt als freiwillige Zuzahlung in das Eigenkapital außerhalb der übernommenen Stammeinlagen. Es entstehen weder neue Geschäftsanteile noch eine Darlehensforderung oder ein Rückzahlungsanspruch. Die bereits in bar gezahlten Stammeinlagen von zusammen 1.000 EUR werden nicht ersetzt, verrechnet oder zurückgezahlt. Die steuerliche Behandlung und der Bilanzansatz sind mit der Buchhaltung gesondert abzustimmen; diese Werte sind kein externes Bewertungsgutachten.

4 Vorbestehende Bindungen

Jeder Gründer legt vor Unterzeichnung offen, welche Bestandteile er aus früheren Aufträgen oder Arbeitsverhältnissen übernommen hat. Kunigunde erklärt, die bezeichneten Zeichnungen selbst für das gemeinsame Projekt erstellt zu haben. Kilian legt zu ‚CalSlot‘ die Lizenzkopie im Softwareordner ab. Für den späteren externen Exportbaustein liegt zu diesem Zeitpunkt weder ein Entwicklungsauftrag noch ein Erwerb von Rechten vor.

5 Vertretung und Übergabe

Die Gesellschafter haben die konkret bezeichneten Rechtsgeschäfte am selben Tag einstimmig genehmigt und für deren Abschluss die erforderliche Gestattung des Selbstkontrahierens erteilt. Diese Gestattung bezieht sich nur auf diese Vereinbarung, nicht auf spätere Nachträge. Beide Gründer bestätigen die Übergabe der Dateien und Zugangsdaten in getrennten Übergabeprotokollen; Passwörter sind nicht Bestandteil dieser Abschrift.

Berlin, 1. Juli 2023

Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag, jeweils persönlich und gemeinsam für die Gesellschaft
Beilage zum Archivexemplar: Dateiliste 30. Juni 2023. Ablagehinweis vom 8. Oktober 2026: Die Zeichnungsnummern sind im aktuellen Rechteverzeichnis umbenannt worden; der Versionsvergleich ist noch nicht unterschrieben.

27_Kapitalerhoehung_und_Firma_GmbH.pdf

Kapitalerhöhung September 2023

Notariat Dr. Gundolf Rautenbach

Kastanienbogen 23, 10623 Berlin · notariat@rautenbach.example

5. Oktober 2023 · Vorgang KAP/SF/2023-219

Sehr geehrte Frau Wolkenberger, sehr geehrter Herr Funkenschlag, zu Ihrem Beschluss vom 19. September 2023 teilen wir den erfolgten Vollzug mit. Das Stammkapital wurde durch Bareinlagen von 1.000 EUR um 24.000 EUR auf 25.000 EUR erhöht. Die Firma lautet nach der am 4. Oktober 2023 eingetragenen Änderung SkyFade Robotics GmbH. Es handelt sich weiterhin um dieselbe eingetragene Gesellschaft.

1 Übernahme und Zahlung

Kunigunde Wolkenberger übernahm den neuen Geschäftsanteil Nummer 3 mit 12.000 EUR, Kilian Funkenschlag Nummer 4 mit 12.000 EUR. Beide Beträge gingen am 20. September 2023 auf dem Gesellschaftskonto ein. Zusammen mit den bereits übernommenen Anteilen Nummern 1 und 2 hält jeder Gründer nun einen Nennbetrag von 12.500 EUR. Eine Sachkapitalerhöhung oder eine Verrechnung mit der Softwareüberlassung wurde nicht beschlossen.

2 Firma und Identität

Der Beschluss enthält die Anpassung des Stammkapitals und der Firma in der Satzung. Ein Vermögensübergang auf einen anderen Rechtsträger ist nicht Gegenstand des Vorgangs. Die vor der Firmenänderung geschlossenen Verträge sind deshalb nicht allein wegen des neuen Firmenzusatzes auf einen anderen Vertragspartner umzustellen. Vertraglich vereinbarte Informationspflichten bleiben zu beachten.

3 Unterlagen für die Buchhaltung

Die alten Einlagen, die zusätzlichen Bareinzahlungen und die freiwillige Rechtezuwendung vom Juli sind getrennt zu führen. Eine angesammelte gesetzliche Rücklage ist nicht durch diese Nachricht ausgeschüttet oder freigegeben. Die Bank wurde von Ihnen über die neue Firma informiert; bestätigen Sie bitte die geänderte Kontobezeichnung für spätere Zahlungsaufforderungen.

4 Weitere Kapitalrunde

Für den angekündigten Eintritt von Frau Trutz wird eine eigene Beschlussfassung vorbereitet. Die hier eingetragenen 25.000 EUR enthalten keine Anteile oder Zahlungen von Frau Trutz. Eine Teilung und neue Nummerierung der Gründeranteile soll gegebenenfalls zusammen mit diesem nächsten Vorgang erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gundolf Rautenbach, Notar

Versand: 5. Oktober 2023, 14:09 Uhr

Empfangsnotiz Kilian: Neue Firma im Rechnungsprogramm eingetragen; drei alte Angebote bleiben unverändert in der Historie.

28_Angel_Runde_und_Nummernfolge.pdf

Vollzugsmitteilung Beteiligung Otilie Trutz

Notariat Dr. Gundolf Rautenbach · Kastanienbogen 23, 10623 Berlin

1. Dezember 2023 · Vorgang KAP/SF/2023-288

An die SkyFade Robotics GmbH und Otilie Trutz

Sehr geehrte Beteiligte, die mit Beschluss vom 15. November 2023 vereinbarte Kapitalerhöhung ist am 30. November 2023 eingetragen worden. Frau Otilie Trutz hat 5.000 Geschäftsanteile zu je 1 EUR übernommen und am 20. November insgesamt 500.000 EUR geleistet. Davon entfallen 5.000 EUR auf das Stammkapital und 495.000 EUR auf das Ausgabeaufgeld.

1 Teilung der bisherigen Anteile

Die bisherigen Geschäftsanteile Nummer 1 mit 500 EUR und Nummer 3 mit 12.000 EUR von Kunigunde Wolkenberger wurden zusammengeführt und in 12.500 Geschäftsanteile zu je 1 EUR mit den neuen Nummern 1 bis 12500 geteilt. Entsprechend wurden die bisherigen Nummern 2 und 4 von Kilian Funkenschlag in die neuen Nummern 12501 bis 25000 überführt. Die bisherigen Nummern bezeichnen seit dieser Neuordnung keine zusätzlich fortbestehenden Anteile.

2 Neue Beteiligung

Die von Frau Trutz übernommenen Anteile tragen die Nummern 25001 bis 30000. Das Stammkapital beträgt nach Eintragung 30.000 EUR. Die Gesellschafterliste ist im Anschluss an die Eintragung eingereicht worden. Ein Auszug aus dieser Liste allein bildet die früheren Nummernfolgen nicht ab; bewahren Sie diese Mitteilung zusammen mit den alten Listen auf.

3 Vertragliche Rechte

Die Beteiligungsvereinbarung vom 15. November sieht für Frau Trutz quartalsweise Informationen und vor einem Unternehmensverkauf eine Wahl zwischen einfacher Rückgewähr des tatsächlich geleisteten Ausgabebetrags aus dem verfügbaren Veräußerungserlös und der anteiligen Beteiligung am Gesamterlös vor. Bei Wahl der einfachen Rückgewähr nimmt sie nicht zusätzlich am Rest teil. Ein Verhältnis zu erst künftig eintretenden Investoren ist dort nicht abschließend festgelegt.

4 Kosten und Nebenabreden

Die Gesellschaft trägt die im Beschluss bezeichneten Transaktionskosten. Eine Darlehensgewährung durch Frau Trutz wurde in dieser Runde nicht vereinbart. Bitte führen Sie ihre Zahlung nicht als rückzahlbares Gesellschafterdarlehen. Die spätere Änderung schuldrechtlicher Investorenrechte bedarf der hierfür erforderlichen Beteiligung; die neue Liste ersetzt keine Vertragsänderung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gundolf Rautenbach

Ablage Cäcilia Zwirbel am 7. Oktober 2026: Die Neuordnung erklärt die Abweichung zwischen Gründungsurkunde und aktueller Anteilsliste.

29_Darlehensschein_Fridolin_Fizzel.pdf

Privater Darlehensschein Projektanleihe

Fridolin Fizzel · Kieselweg 19, 12161 Berlin
SkyFade Robotics GmbH · Werkhof 7, 12489 Berlin
Berlin, 29. April 2024 · FF/SF/2024-01

1 Darlehen

Fridolin Fizzel stellt der Gesellschaft aus seinem Privatvermögen 120.000 EUR zur Verfügung. Die Auszahlung erfolgt am 1. Mai 2024 auf das benannte Gesellschaftskonto. Darlehensnehmerin ist ausschließlich die Gesellschaft. Die Gründer übernehmen keine Bürgschaft. Das Darlehen wird nur zwischen diesen Beteiligten vereinbart; es werden keine Stücke ausgegeben, keine Inhaberpapiere verbrieft und keine weiteren Zeichner gesucht. Die im Kopf verwendete Bezeichnung ‚Projektanleihe‘ ist der von Fridolin vorgeschlagene Ablageiname.

2 Zinsen

Der ausgezahlte Betrag wird mit sechs Prozent jährlich verzinst. Berechnungsgrundlage sind die tatsächlichen Kalendertage bei festem Jahresnenner 365. Der Auszahlungstag wird einbezogen, der jeweilige Abrechnungstag nicht. Die Zinsen werden nicht dem Kapital zugeschlagen. Sie sind zusammen mit dem Kapital am 31. März 2027 zu zahlen. Eine vorzeitige Rückzahlung ist nach Ankündigung mit vier Wochen Frist möglich; weitergehende gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

3 Nächste Finanzierungsrunde

Bei der nächsten Eigenkapitalrunde mit mindestens 1.000.000 EUR neuem Geld soll Fridolin die Möglichkeit erhalten, statt Rückzahlung eine Beteiligung zu erwerben. Besprochen wurde ein Abschlag von zwanzig Prozent auf den von neuen Investoren gezahlten Preis je Anteil. Ob aufgelaufene Zinsen einbezogen werden, ist noch nicht festgelegt. Eine konkrete Übernahme oder Übertragung von Geschäftsanteilen ist mit diesem Darlehensschein nicht erklärt. Die Umsetzung steht unter einer gesonderten Einigung der erforderlichen Beteiligten und der gesetzlich erforderlichen Form.

4 Sicherheit und Rang

Es werden keine Sicherheiten bestellt. Ein Rangrücktritt ist nicht Bestandteil dieses Darlehensscheins. Fridolin ist am Tag der Unterzeichnung kein Gesellschafter und kein Geschäftsführer. Die Gesellschaft darf das Darlehen nicht als Eigenkapitaleinzahlung buchen, allein weil eine Beteiligung später besprochen werden soll.

5 Unterlagen und Mitteilungen

Fridolin erhält halbjährlich eine kurze Information zum Projekt und zum Bestand der Darlehensforderung. Eine Änderung wird von beiden Seiten ausdrücklich bestätigt. Die Parteien behalten jeweils ein unterzeichnetes Exemplar.

Berlin, 29. April 2024

Fridolin Fizzel · Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag

Zahlungsvermerk Verwaltung: 120.000 EUR am 1. Mai 2024 eingegangen, Bankarchiv Mai Blatt 1.

30_Finanzierungsrunde_Maerz_2025.pdf

Vollzugsbrief Frühfinanzierung 2025

SkyFade Robotics GmbH · Beteiligungsverwaltung
Werkhof 7, 12489 Berlin · verwaltung@skyfade.example
25. März 2025 · SF/KAP/2025-03

An ABC Ventures GmbH, DEF Partners GmbH, Otilie Trutz und die Gründer

Sehr geehrte Beteiligte, die Kapitalerhöhung nach dem Beschluss vom 10. März 2025 wurde am 24. März 2025 eingetragen. ABC Ventures GmbH hat 11.000 neue Anteile zu je 1 EUR, Nummern 30001 bis 41000, übernommen. DEF Partners GmbH hat 9.000 neue Anteile, Nummern 41001 bis 50000, übernommen. Das Stammkapital beträgt jetzt 50.000 EUR. Die alten Anteilnummern aus November 2023 bleiben bestehen.

1 Zahlungen

ABC zahlte am 14. März 4.000.000 EUR, davon 11.000 EUR Nennbetrag und 3.989.000 EUR Agio. DEF zahlte am selben Tag 3.000.000 EUR, davon 9.000 EUR Nennbetrag und 2.991.000 EUR Agio. Die Gesamteinzahlung beträgt 7.000.000 EUR. Die individuellen Ausgabebeträge je Anteil sind wegen der damals gesondert verhandelten Beteiligungsumfänge nicht identisch. Eine einheitliche historische Stückbewertung wird in dieser Bestätigung nicht angegeben.

2 Erlösrechte laut Beteiligungsvereinbarung

ABC erhält nach der vereinbarten Wahlregel einen einfachen nicht teilnehmenden Vorrang bezogen auf 4.000.000 EUR oder die anteilige Erlösbeteiligung. DEF erhält nach dem vereinbarten Modell zunächst 3.000.000 EUR und nimmt anschließend an der Restverteilung teil, begrenzt auf einen Gesamterhalt von 6.000.000 EUR aus diesem Modell. Der jeweilige Rang und die Behandlung späterer Investoren müssen bei einer neuen Runde mit den bisherigen Berechtigten abgestimmt werden.

3 Darlehen Fridolin Fizzel

Die Gesellschaft hat Herrn Fizzel am 5. März über die bevorstehende Runde informiert. Er hat auf den Darlehensschein vom April 2024 verwiesen. Eine Beteiligungsübernahme durch Herrn Fizzel wurde nicht beurkundet. Im Vollzug dieser Runde wurden weder sein Kapital noch seine Zinsen verrechnet. Die Forderung steht weiterhin in der Darlehensbuchhaltung. Seine E-Mail vom 7. März ist dem Beteiligungsordner beigelegt.

4 Weitere Ablage

Die Geschäftsführung übersendet die eingetragene Kapitalfassung, die Zahlungsbestätigungen und die neue interne Beteiligungsübersicht. Eine Aufhebung sämtlicher Altvereinbarungen wurde nicht erklärt. Der technische Markteintritt bleibt von der weiteren Entwicklung und den dafür benötigten Nachweisen abhängig.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag
Versand durch Cäcilia Zwirbel, 25. März 2025, 11:32 Uhr.

31_Brueckendarlehen_Gesellschafter.pdf

Überbrückungsfinanzierung März 2026

SkyFade Robotics GmbH · Werkhof 7, 12489 Berlin

Vereinbarung SF/BR/2026-02 vom 27. Februar 2026

Darlehensgeber: Kunigunde Wolkenberger, Kilian Funkenschlag, ABC Ventures GmbH und DEF Partners GmbH

1 Einzelne Forderungen

Kunigunde gewährt 60.000 EUR, Kilian 40.000 EUR, ABC 150.000 EUR und DEF 100.000 EUR. Jeder Darlehensgeber hat eine eigene Forderung nur in Höhe seiner Auszahlung. Eine gemeinsame Forderung oder gegenseitige Haftung für die Zahlung eines anderen wird nicht begründet. Sämtliche Auszahlungen sind für den 2. März 2026 vereinbart und an diesem Tag im Zahlungsjournal bestätigt.

2 Laufzeit und Zinsen

Die Beträge sind am 31. Dezember 2026 zurückzuzahlen. Sie werden ab Auszahlung mit fünf Prozent jährlich verzinst. Es zählen die tatsächlichen Kalendertage mit Nenner 365; der Auszahlungstag zählt mit, der Abrechnungstag nicht. Zinsen werden bei Rückzahlung fällig, nicht laufend kapitalisiert. Ein zugesagter Eigenkapitalbetrag einer späteren Runde ist kein automatischer Rückzahlungstermin.

3 Verwendungszweck

Die Mittel dienen laufenden Verbindlichkeiten aus Personal, Werkstatt und Entwicklung. Sie sind nicht als Kaufpreis für Gründeranteile oder als Erstattung früherer Eigenkapitaleinzahlungen zu verwenden. Die Geschäftsführung berichtet zum Monatsende über Zahlungseingänge und die nächsten acht Wochen. Ihre gesetzlichen Pflichten bleiben unabhängig von diesen Berichtsterminen bestehen.

4 Rangvereinbarungen

Für ABC und DEF wird gleichzeitig die gesonderte Vereinbarung SF/RR/2026-02 abgeschlossen. Sie bezieht sich auch auf Zinsen und Kosten der bezeichneten Forderungen. Für Kunigunde und Kilian enthält dieser Vertrag keinen vertraglichen Rangrücktritt. Die gesetzliche Einordnung der jeweiligen Forderung wird durch diese unterschiedliche Vertragslage nicht vorweggenommen.

5 Sicherheiten und Änderung

Die Gesellschaft bestellt keine Sicherheit. Eine spätere Wandlung, ein Erlass oder eine Vertragsänderung bedarf einer gesonderten ausdrücklichen Vereinbarung. Die Geschäftsführung weist darauf hin, dass noch keine neue Finanzierungsrunde verbindlich zugesagt ist. Die Darlehensgeber bestätigen den Erhalt der Zahlungsplanung vom 24. Februar, nicht deren Vollständigkeit als insolvenzrechtlichen Status.

Berlin, 27. Februar 2026

Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag

Für ABC: Adelgund Moosbach · Für DEF: Eberwin Lohr

Für die Gesellschaft: Kunigunde Wolkenberger und Kilian Funkenschlag aufgrund des gesonderten Zustimmungsbeschlusses vom selben Tag.

32_Rangvereinbarung_ABC_DEF.pdf

Gesonderte Rang- und Durchsetzungsvereinbarung

ABC Ventures GmbH · DEF Partners GmbH · SkyFade Robotics GmbH
Vereinbarung SF/RR/2026-02 · 27. Februar 2026

1 Gegenstand

Die nachstehenden Vereinbarungen gelten jeweils gesondert zwischen der Gesellschaft und ABC für das Darlehen von 150.000 EUR sowie zwischen der Gesellschaft und DEF für das Darlehen von 100.000 EUR aus SF/BR/2026-02. Einbezogen sind vertragliche Zinsen, Verzugszinsen und Kosten dieser Forderungen. Forderungen anderer Gläubiger werden nicht erfasst.

2 Rang im Insolvenzverfahren

Jeder der beiden Gläubiger tritt mit den bezeichneten Forderungen im Rang hinter sämtliche in Paragraph 39 Absatz 1 Nummern 1 bis 5 InsO genannten Forderungen zurück. Die Beteiligten vereinbaren diesen Rang nach Paragraph 39 Absatz 2 InsO. Ein Forderungserlass wird damit nicht erklärt.

3 Durchsetzung außerhalb des Verfahrens

Außerhalb eines Insolvenzverfahrens darf Befriedigung nur aus künftigen Jahresüberschüssen, einem Liquidationsüberschuss oder sonstigem freien Vermögen verlangt und geleistet werden, das die zur vollständigen Befriedigung der übrigen Gläubiger benötigten Mittel übersteigt. Zahlung, Aufrechnung und Zwangsvollstreckung sind ausgeschlossen, soweit dadurch Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung entstehen oder vertieft würden. Eine neue Einzahlung eines Investors ist für sich allein kein Nachweis solchen freien Vermögens.

4 Schutz der übrigen Gläubiger

Die Durchsetzungssperre wird auch zugunsten der übrigen gegenwärtigen und künftigen Gläubiger der Gesellschaft vereinbart. Während Insolvenzreife besteht oder durch die Änderung herbeigeführt würde, können die Parteien die Sperre nicht zu deren Lasten durch bloße bilaterale Aufhebung beseitigen. Die Berechtigung Dritter nach Paragraph 328 BGB bleibt von einer Änderung des zugrunde liegenden Darlehensvertrags unberührt.

5 Nachweise

Vor einer beabsichtigten Zahlung legt die Geschäftsführung den betreffenden Gläubigern einen stichtagsbezogenen Nachweis zur Einhaltung der Voraussetzungen vor. Das bloße Ausbleiben eines Widerspruchs ersetzt diesen Nachweis nicht. Die Vereinbarung enthält keine Bestätigung, dass gegenwärtig ein Insolvenzgrund vorliegt oder ausgeschlossen ist.

6 Bestand und Abgrenzung

Die Forderungen bleiben dem Grunde und ihrer Höhe nach bestehen. Handels- und steuerbilanzielle Folgen sind nach den dafür geltenden Vorschriften zu beurteilen. Die Darlehen der Gründer und von Fridolin Fizzel werden durch diese Vereinbarung weder nachrangig gestellt noch gestundet.

Berlin, 27. Februar 2026

Adelgund Moosbach für ABC · Eberwin Lohr für DEF · Kunigunde Wolkenberger und Kilian Funkenschlag für die Gesellschaft

Ablagevermerk: alle vier Unterschriften am 27. Februar eingegangen.

33_Stundung_Spulenkranz.pdf

Zahlungsvereinbarung zur Rechnung SK-260118

Spulenkranz Messtechnik GmbH · Birkendamm 29, 12555 Berlin

Gundel Flock · g.flock@spulenkranz.example

An SkyFade Robotics GmbH · Werkhof 7, 12489 Berlin

18. Februar 2026 · Kundenkonto SF-041 · Rechnung SK-260118

Sehr geehrte Frau Wolkenberger, sehr geehrter Herr Funkenschlag, wir bestätigen die heute telefonisch abgestimmte Änderung des Zahlungsziels für unsere am 18. Januar gestellte Rechnung über 45.000 EUR brutto. Die ursprüngliche Fälligkeit am 20. Februar 2026 wird einvernehmlich auf den 30. April 2026 verschoben. Bis dahin werden aus dieser Rechnung weder Zahlung noch Verzugszinsen verlangt.

Die gelieferten Messaufnehmer und die Inbetriebnahme bleiben Gegenstand der Rechnung. Eine Minderung, Rücknahme oder Stornierung wird nicht vereinbart. Sie haben uns keine Mängelanzeige übersandt. Die Stundung erfolgt einmalig, nachdem Sie die Verzögerung Ihrer Kundenzahlung und die geplante Gesellschafterfinanzierung erläutert haben. Eine weitere Verlängerung ist nicht zugesagt.

Bitte verwenden Sie bei Zahlung den vollständigen Rechnungsbezug SK-260118. Die Kontoverbindung bleibt unverändert; wir teilen keine neue Bankverbindung per E-Mail mit. Für neue Bestellungen ab März behalten wir uns eine individuelle Vorauszahlungsvereinbarung vor. Bereits bestätigte Aufträge werden dadurch nicht nachträglich geändert.

Wir benötigen bis morgen eine kurze Annahmeerklärung beider Geschäftsführer. Ohne eine gesonderte Vereinbarung werden andere Rechnungen nicht erfasst. Die für April vorgesehene Wartung ist in diesen 45.000 EUR nicht enthalten.

Mit freundlichen Grüßen

Gundel Flock

Kaufmännische Leitung

Annahme: Wir stimmen der vorstehenden Stundung zu.

Berlin, 18. Februar 2026, 17:26 Uhr

Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag

Buchhaltungsvermerk 19. Februar: Zahlungsziel geändert, Rechnung nicht ausgebucht. Zahlung laut Journal am 30. April 2026 erfolgt.

34_Liquiditaetsbesprechung_Februar.pdf

Geschäftsführungsbesprechung Zahlungsverkehr

SkyFade Robotics GmbH · Werkhof 7, 12489 Berlin

24. Februar 2026, 08:15 bis 09:05 Uhr · SF/GF/2026-02-24

Anwesend: Kunigunde Wolkenberger, Kilian Funkenschlag, Cäcilia Zwirbel

Zugeschaltet: Edeltraud Fenn, externe Buchhaltung

Cäcilia berichtet, dass die Zahlungen der vergangenen Woche im Bankjournal erfasst sind. Für den Zeitraum vom 13. bis 27. Februar war zunächst ein Zahlbetrag von 175.000 EUR zusammengestellt worden. Darin befand sich die Rechnung Spulenkranz über 45.000 EUR. Die schriftliche Stundung vom 18. Februar liegt inzwischen vor. Die Kundenzahlung von 45.000 EUR aus Projekt Flimmer ist weiterhin nur angekündigt; im Bankjournal steht bis heute kein Eingang.

Kunigunde hält fest, dass nicht allein mit der angekündigten Kundenzahlung gerechnet werden soll. ABC und DEF sowie beide Gründer haben für den 2. März zusammen 350.000 EUR in Aussicht gestellt. Am heutigen Morgen liegen noch nicht sämtliche unterzeichneten Darlehensfassungen vor. Kilian soll deshalb die Unterschriften und Cäcilia die tatsächlichen Eingänge getrennt nachhalten. Eine Zahlungszusage wird im Bankjournal nicht als Gutschrift geführt.

Frau Fenn erklärt, dass das hier besprochene Journal nur das operative Hauptkonto und die bezeichneten Vorgänge enthält. Eine abschließende Liste aller fälligen Verpflichtungen, Kreditlinien, Rücklastschriften und weiteren Konten ist daraus nicht ablesbar. Sie bittet um die vollständigen offenen Posten und den aktuellen Bankzugang. Die Geschäftsführung hat noch am selben Tag einen gesonderten Beratungstermin vereinbart.

Die Gründer verschieben die Bestellung des zweiten Versuchsgeräts. Personalzahlungen sollen nicht durch eine eigenmächtige Änderung vertraglicher Fälligkeit verschoben werden. Über die Märzplanung wird am 3. März erneut gesprochen. Fridolins Darlehen bleibt mit vertraglicher Fälligkeit 31. März 2027 in der Darlehensliste; eine vorgezogene Rückzahlung wird in dieser Sitzung nicht beschlossen.

Die Teilnehmer haben keine Erklärung zur endgültigen insolvenzrechtlichen Einordnung abgegeben. Dieses Protokoll dokumentiert die vorgetragenen Informationen und organisatorischen Beschlüsse, nicht ein abgeschlossenes Gutachten.

Kunigunde Wolkenberger · Kilian Funkenschlag

Aufgenommen: Cäcilia Zwirbel, 24. Februar 2026, 10:12 Uhr.

35_Zahlungsjournal_Februar_Maerz.pdf

Buchhaltungsjournal Hauptkonto Frühjahr 2026

SkyFade Robotics GmbH · Buchhaltung
Werkhof 7, 12489 Berlin · Bearbeitung: Edeltraud Fenn
Ausgabe 9. Oktober 2026 · Zeitraum 13. Februar bis 31. März 2026

Sehr geehrter Herr Dr. Heckenreiter, anbei der angeforderte Ausschnitt des Hauptkontojournals. Die Datensätze wurden aus den Buchungen des Frühjahrs übernommen. Der erste Bestand ist der Kontostand am Beginn des 13. Februar. Die nachfolgende Tabelle verdichtet mehrere Zahlungen je Buchungstag und Zweck. Das Einzeljournal steht zusätzlich in der CSV-Datei 44. Es handelt sich nicht um die Bilanz und nicht um eine vollständige Liste offener Posten.

Der Saldo am 28. Februar beträgt 41.000 EUR. Nach den vier Darlehensgutschriften vom 2. März und den weiteren Märzbewegungen beträgt der Saldo am 31. März 80.000 EUR. Die gestundete Rechnung SK-260118 wurde erst am 30. April mit 45.000 EUR bezahlt und ist daher kein Märzabgang. Die angekündigte Kundenzahlung Projekt Flimmer erscheint im hier betrachteten Zeitraum nicht.

Die Zinsabgrenzungen zu den Darlehen sind keine Bankbewegungen und in dieser Tabelle nicht enthalten. Die Unterlagen zur Rangvereinbarung wurden erst später in den Buchhaltungsordner eingescannt; ihre Datierung ergibt sich aus dem unterzeichneten Original. Für eine Vollständigkeitskontrolle benötigen Sie weiterhin das vollständige Nebenbuch und die Verträge.

Mit freundlichen Grüßen

Edeltraud Fenn

Buchhaltung · e.fenn@fenn-buchhaltung.example

Stichtag / Vorgang	Zugang EUR	Abgang EUR	Saldo EUR
13.02. Anfangsbestand	0	0	88000
16.02. Kundeneingänge	63000	0	151000
20.02. Lieferanten und Miete	0	34000	117000
27.02. Personal und Abgaben	0	76000	41000
02.03. Brückendarlehen	350000	0	391000
12.03. Kundeneingänge	28000	0	419000
20.03. Lieferanten	0	125000	294000
25.03. Miete und Betrieb	0	24000	270000
31.03. Personal und Abgaben	0	190000	80000

36_Fridolin_Forderungsmitteilung.pdf

Mein Darlehen und die ausgebliebene Beteiligung

Fridolin Fizzel · Kieselweg 19, 12161 Berlin

fridolin@fizzel.example

An SkyFade Robotics GmbH, Kunigunde Wolkenberger und Kilian Funkenschlag

Berlin, 30. September 2026 · FF/SF/2024-01

Liebe Kunigunde, lieber Kilian, ich habe gestern von der neuen Runde erfahren. Mein Geld liegt seit dem 1. Mai 2024 bei euch. Die 120.000 EUR sind bis heute vollständig offen; Zinsen habe ich nicht erhalten. In unserer Vereinbarung steht die nächste Runde ab einer Million. Dass ABC und DEF im März 2025 sieben Millionen gegeben haben, hatten wir schon damals besprochen. Ich wollte meine Möglichkeit zur Beteiligung nicht verlieren, nur weil es vor dem Notartermin schnell gehen musste.

In meiner Nachricht vom 7. März 2025 habe ich geschrieben, dass ihr die Runde ohne mich abschließen könnt und wir mein Thema anschließend erledigen. Ich habe nicht geschrieben, dass ich auf den Abschlag verzichte. Kilian hatte mir am Telefon gesagt, ich solle mir darüber keine Sorgen machen. Ein unterschriebener Nachtrag ist mir nicht zugegangen. Falls ihr eine andere Fassung habt, schickt sie mir bitte vollständig.

Ich hätte gern bis zum 16. Oktober eine konkrete Darstellung: Welche Anteile könnte ich bekommen, zu welchem Preis und wie werden die Zinsen behandelt? Alternativ möchte ich wissen, wann ihr zurückzahlen könnt. Mir ist bekannt, dass der Vertrag den 31. März 2027 nennt. Ich behaupte mit diesem Brief nicht, dass allein meine Frage den Rückzahlungstermin vorzieht. Ich will aber vor der neuen Unterschriftenrunde nicht wieder übergangen werden.

Bitte nehmt mich nicht einfach aus der Kapitalübersicht heraus, ohne meine Forderung an anderer Stelle aufzuführen. Ich bin mit Ottilie befreundet; wir haben aber keine gemeinsame Beteiligung und sie hat keine Vollmacht von mir. Schickt meine privaten Unterlagen nicht an den ganzen Investorenverteiler, sondern zunächst an euren Anwalt, wenn er dafür beauftragt ist.

Viele Grüße

Fridolin

Nachtrag handschriftlich: Am Dienstag ab 17 Uhr erreichbar, vorher beim Zahnarzt.

37_Softwareentwicklung_Arbeitsstand_2026.pdf

Technischer Bestandsvermerk für den Finanzierungsordner

SkyFade Robotics GmbH · Softwareentwicklung
Werkhof 7, 12489 Berlin · Kilian Funkenschlag
8. Oktober 2026, 18:40 Uhr · SF/SW/2026-10

An Kunigunde Wolkenberger und Cäcilia Zwirbel, zur Weitergabe an den beauftragten Rechtsanwalt. Ich habe die alten Verzeichnisse durchgesehen. Die Buchungsoberfläche Salonfenster 0.4 aus dem Sommer 2023 liegt noch unverändert im Archiv. Die laufende Version 1.8 enthält zusätzlich Teile, die seit 2024 von angestellten Entwicklern geschrieben wurden. Die jeweiligen Arbeitsverträge liegen in den Personalakten und sind diesem Vermerk nicht beigelegt.

Das Kopfmodell-Exportmodul von Frieda ist ein eigener Baustein. Es war nicht Teil meiner Überlassung vom 1. Juli 2023. Der Quellcode liegt zwar bei uns, aber ihre Vertragsfassung regelt die Nutzung gesondert. Ich habe am 8. Oktober nach einer Erweiterung gefragt. Eine unterschriebene Antwort haben wir noch nicht. Das Modellierungswerkzeug SF-Sim kann ohne diesen Export laufen, das für den Salon vorgestellte Gesamtpaket dagegen nicht im vorgesehenen Ablauf.

Die Bibliothek CalSlot wurde seit August 2024 nicht mehr aktualisiert. Im aktuellen Verzeichnis ist ein Lizenztext abgelegt, dessen Datum nicht mit dem Datum der von mir verwendeten Kopie übereinstimmt. Ich kann heute Abend nicht sicher bestätigen, ob damals ein späteres Paket mitkopiert wurde. Ich habe die betroffenen Dateien deshalb unverändert gesichert und keine Lizenzhinweise entfernt.

Die Gehäusezeichnung M3 ist eine Weiterentwicklung von Kunigundes SF-G-Serie. Die Dateinamen wurden 2025 auf das neue Schema umgestellt. Eine nachvollziehbare Gegenüberstellung der alten und neuen Zeichnungsstände wird derzeit vorbereitet. Dass beide Ordner auf dem Firmenlaufwerk liegen, beantwortet für mich nicht die Frage nach sämtlichen Rechten und Beiträgen.

Zum Stand des Produkts: Es gibt bisher keinen freigegebenen Einsatz an Menschen. Die Vorführung im Salon war eine Besprechung des Raumangebots. Eine öffentliche Freigabe oder ein Kundenauftrag zum Haarschnitt wurde nicht erteilt. Bitte nehmt die alte Präsentationsgrafik mit Fensteranflug nicht als Leistungsbeschreibung in den Vertrag.

Kilian Funkenschlag
Ablage 8. Oktober 2026, 18:46 Uhr.